

DIREITO DO CONSUMIDOR

Qualidade de Produtos, Serviços,
Prevenção, Reparação de Danos e
Responsabilidade Civil



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240820166772



ANTÔNIO ALEX

Cursando pós-doutorado em Direito Civil pelo CEUB e doutorado pela UnB. Doutor em Direito pelo CEUB e mestre pela UnB. Bacharel em Direito e Engenharia Elétrica pela UnB. Possui licenciatura em Física; e pós-graduação em Direito Notarial e Registral, Direito Processual Civil e Gestão Pública. Pesquisador na área de Direito Civil e Telecomunicações. Autor da coleção de livros Direito Civil sem complicação. Advogado, servidor público federal aprovado em concursos públicos para Notário e Registrador do TJPR, TJSC, TJAM, TJCE, professor da SEDF, Oficial da PMDF, Polícia Federal, Anatel e professor do IFB, dentre outros. Professor de Direito Civil. Por dois anos seguidos, foi indicado pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores (CNR) como um autor referência na área de Direito Civil.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
Qualidade de Produtos, Serviços, Reparação de Danos e Responsabilidade Civil	5
1. Proteção à Saúde e Segurança	5
2. Responsabilidade Civil do Fornecedor no CDC	10
2.1. Tipos de Responsabilidade Civil	10
2.2. Tipos de Responsabilidade Previstas no CDC	15
2.3. Responsabilidade pelo Fato do Produto ou Serviço	18
2.4. Responsabilidade pelo Vício do Produto ou Serviço	34
3. Prazos Decadenciais, Prescricionais e Garantia no CDC	54
3.1. Garantias	54
3.2. Prazos Decadenciais	55
3.3. Prazos Prescricionais	58
4. Desconsideração da Personalidade Jurídica	61
5. Jurisprudências de Direito do Consumidor	70
Resumo	74
Questões de Concurso	78
Gabarito	91
Gabarito Comentado	92
Referências	136

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) aluno(a), tudo bem?

Sou o professor Antônio Alex Pinheiro.

Vou me apresentar rapidamente, principalmente para que você entenda a lógica de organização do curso. Sou graduado em Engenharia Elétrica e Direito pela UnB, com Mestrado também pela UnB, com Doutorado em Direito pelo CEUB, cursando atualmente o pós-doutorado em Direito pelo CEUB. Possuo pós-graduação em Direito Processual Civil e em Direito Notarial. Também finalizei o curso de graduação de licenciatura em Física.

Minha experiência com concursos públicos começou no ano de 2.003 e continua até então, nessa trajetória fui aprovado nos concursos públicos da Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Curso de Oficial da PMDF, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor do Instituto Federal de Brasília e Anatel. Atualmente ocupo o cargo de Especialista em Regulação na Anatel. Recentemente logrei êxito na aprovação para o cargo de Notário e Registrador dos Tribunais de Justiça do Ceará, do Amazonas, do Paraná e de Santa Catarina.

Espero que você goste do que vamos estudar e do material a seguir. O seu *feedback* da aula é muito importante para que eu possa melhorar o material, não se esqueça de avaliar ou me enviar uma mensagem pelas redes sociais. Por favor: material obrigatório! Então, fica ligado no curso GRAN. Estou esperando as dúvidas no Fórum do aluno!

Muito bem-vindo ao nosso curso, vamos ao trabalho e à sua aprovação!!!!

“Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior.”

Forte abraço e bons estudos!

Antônio Alex Pinheiro

@prof._antonio_alex

QUALIDADE DE PRODUTOS, SERVIÇOS, REPARAÇÃO DE DANOS E RESPONSABILIDADE CIVIL

1. PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA

Inicialmente, conforme regra geral, cabe registrar que os produtos e serviços colocados no mercado não podem acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores:

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

§ 1º Em **se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto**. (Redação dada pela Lei n. 13.486, de 2017)

§ 2º O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. (Incluído pela Lei n. 13.486, de 2017)

Inicialmente, conforme regra geral, cabe registrar que os produtos e serviços colocados no mercado não podem acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores:

Riscos à saúde ou segurança dos consumidores	Publicidade	Higienização
Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição , obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.	Em se tratando de produto industrial , ao fabricante cabe prestar as informações sobre riscos à saúde ou segurança dos consumidores , através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto .	O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação

É permitido que produtos que possam acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores sejam colocados no mercado de consumo desde que esses perigos sejam normais e previsíveis em decorrência da natureza do bem, bem como sejam informados adequadamente pelo fornecedor.



Nos termos do Princípio da Segurança e Qualidade, temos a regra de que todos os produtos e serviços disponibilizados para o consumidor devem resguardar sua saúde e segurança. No entanto, há alguns produtos e serviços que, em razão da sua natureza, apresentam alguns riscos considerados normais e previsíveis. Nesse caso, é dever do fornecedor, manter aquele resguardo, orientando o consumidor, de forma suficiente, como sua saúde e segurança podem ser assegurados mesmo diante dos riscos indicados, o que o permite fazer uso seguro daquele serviço ou produto.

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Isso porque, se bem-informado o consumidor, ele pode compreender os riscos que corre a depender das suas capacidades, bem como pode optar por se proteger e não contratar aquele produto ou serviço. O mesmo ocorre no caso de haver riscos em potencial:

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Mas é importante esclarecer que, apesar de se compreender que há situações de risco à saúde e segurança considerados normais e previsíveis, há limites nessa ponderação. Produtos e serviços considerados de alto grau de nocividade ou periculosidade não podem ser colocados no mercado de consumo, como determina o Art. 10 do CDC:

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

Certo.

Ocorre que, excepcionalmente, em função da natureza e fruição dos produtos e serviços disponibilizados aos consumidores podem existir riscos à saúde ou segurança dos

consumidores, os quais são inerentes à própria essência do produto ou serviço. Ainda, se for um produto industrial, cabe ao fabricante prestar informações relativas aos riscos à saúde ou segurança dos consumidores através de impressos apropriados que acompanhem o produto.

Na hipótese de disponibilização de produtos que sejam potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança, o fornecedor deverá informar de maneira ostensiva e adequada sua nocividade ou periculosidade:

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto

Vamos ver como já foi cobrado em prova:

DIREITO DO CONCURSO

002. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB /XXVIII EXAME/2019) Mara adquiriu, diretamente pelo site da fabricante, o creme depilatório *Belle et Belle*, da empresa Bela Cosméticos Ltda. Antes de iniciar o uso, Mara leu atentamente o rótulo e as instruções, essas unicamente voltadas para a forma de aplicação do produto.

Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu queimação na pele e removeu imediatamente o produto, mas, ainda assim, sofreu lesões nos locais de aplicação. A adquirente entrou em contato com a central de atendimento da fornecedora, que lhe explicou ter sido a reação alérgica provocada por uma característica do organismo da consumidora, o que poderia acontecer pela própria natureza química do produto.

Não se dando por satisfeita, Mara procurou você, como advogado(a), a fim de saber se é possível buscar a compensação pelos danos sofridos.

Nesse caso de clara relação de consumo, assinale a opção que apresenta a orientação a ser dada a Mara.

a) Poderá ser afastada a responsabilidade civil da fabricante, se esta comprovar que o dano decorreu exclusivamente de reação alérgica da consumidora, fator característico daquela destinatária final, não havendo, assim, qualquer ilícito praticado pela ré.

b) Existe a hipótese de culpa exclusiva da vítima, na medida em que o CDC descreve que os produtos não colocarão em risco a saúde e a segurança do consumidor, excetuando aqueles de cuja natureza e fruição sejam extraídas a previsibilidade e a possibilidade de riscos perceptíveis pelo homem médio.

c) O fornecedor está obrigado, necessariamente, a retirá-lo de circulação, por estar presente defeito no produto, sob pena de prática de crime contra o consumidor.

d) Cuida-se da hipótese de violação ao dever de oferecer informações claras ao consumidor, na medida em que a periculosidade do uso de produto químico, quando composto por substâncias com potenciais alergênicos, deve ser apresentada em destaque ao consumidor.



a) Errada. No caso em tela, fica explícito que Mara antes de usar o produto, leu atentamente o rótulo e as instruções, logo afasta a hipótese de culpa exclusiva da consumidora. O fabricante violou o dever de oferecer informações claras ao consumidor, onde composto com substâncias com potenciais alergênicos, deve ser apresentada em destaque ao consumidor. Veja as disposições do CDC:

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

b) Errada. Como visto na assertiva “a”, se afasta a hipótese de culpa exclusiva da vítima. Ademais, o fabricante tem o dever, de forma ostensiva, informar ao consumidor sobre todos os riscos à saúde que o produto deve causar. Desta forma, como no rótulo com as instruções, não informava sobre as condições do uso do produto, não se pode esperar que o homem médio consiga prever tais perigos à sua saúde. Veja as disposições do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – sua apresentação;

II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi colocado em circulação.

c) Errada. O fornecedor somente irá retirar o produto de circulação, depois que a autoridade competente assim determinar. Chamado de recall, nos ensinamentos de Leonardo de Medeiros Garcia¹, é o ato de “chamar de volta” quando se descobre que um produto foi posto no mercado algum defeito de fabricação, devendo então, o fornecedor comunicar aos consumidores, para que devolvam o produto adquirido, afim de possibilitar o conserto do vício e/ou ressarcir o consumidor por eventuais danos. O recall não está de forma expressa no CDC, mas dispõe o art. 10 que fornecedor não poderá colocar no mercado de

consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. “Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. “

d) Certa. Conforme as disposições do CDC:

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Letra d.

Avançando, se o produto ou serviço apresentarem alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança, o fornecedor não poderá colocá-los no mercado de consumo:

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

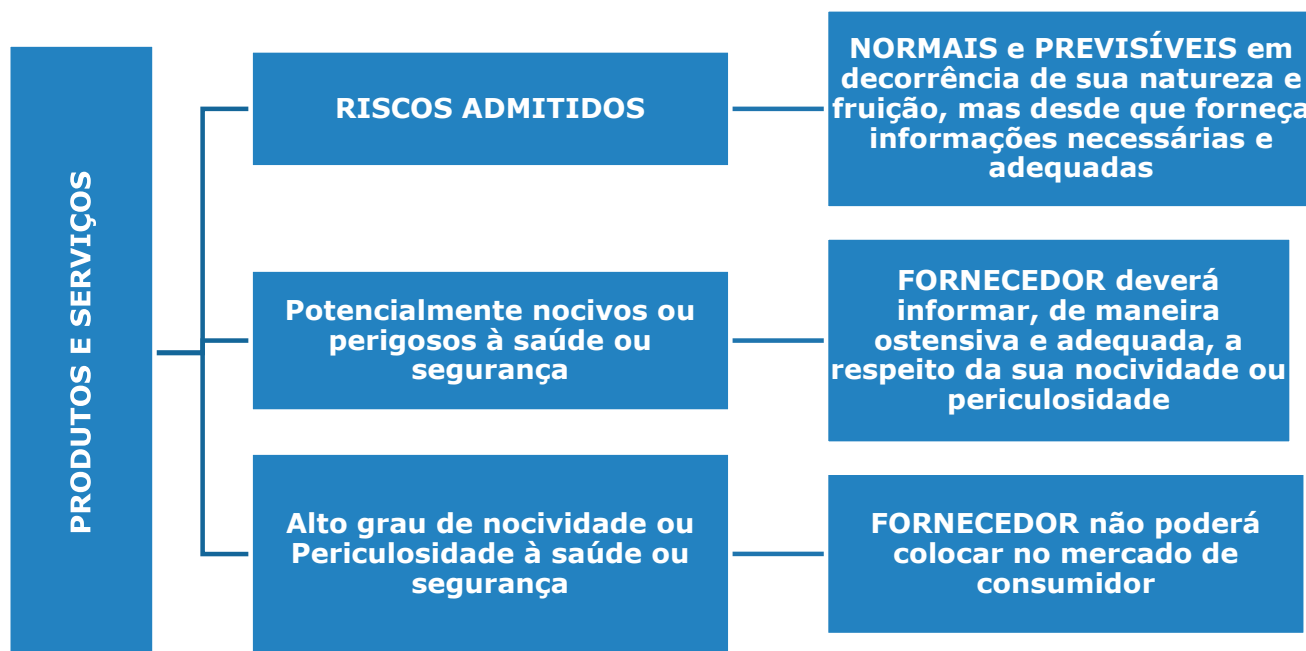
§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

Resumo de possíveis riscos associados a produtos e serviços colocados no mercado:

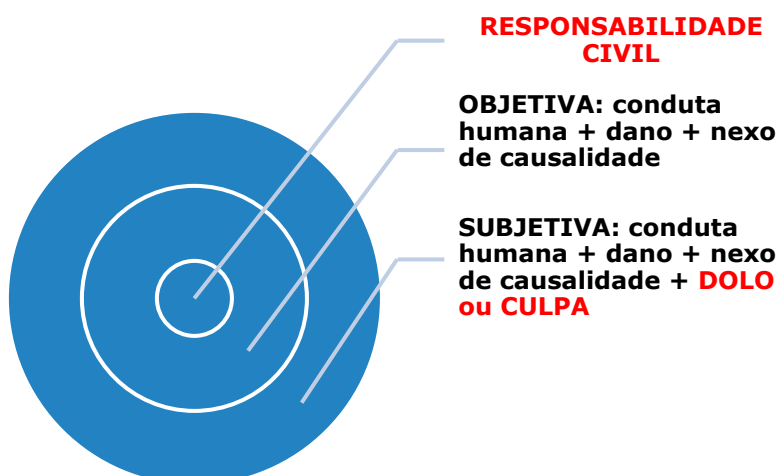
Proteção à Saúde e Segurança no CDC		
Riscos admitidos	Potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança	Alto grau de nocividade ou Periculosidade à saúde ou segurança
NORMAIS e PREVISÍVEIS em decorrência de sua natureza e fruição, mas desde que forneça informações necessárias e adequadas.	FORNECEDOR deverá informar, de maneira ostensiva e adequada , a respeito da sua nocividade ou periculosidade.	FORNECEDOR não poderá colocar no mercado de consumidor.



2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NO CDC

2.1. TIPOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A revolução industrial, conjuntamente com o surgimento da sociedade de massa, pressionaram algumas mudanças que ultrapassaram o Direito Civil clássico, com objetivo de adequar a legislação à nova realidade mercadológica, principalmente para proteger a parte mais fraca da relação jurídica de consumo. Diante da expansão de prejuízos e danos, a legislação de defesa da concorrência teria a responsabilidade de definir um modelo de responsabilização do fornecedor de forma eficiente e compatível com a vulnerabilidade do consumidor. Daí, surge a chamada responsabilidade civil objetiva.



RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA é aquela que independe da comprovação de dolo ou de culpa, coerente para com a principiologia de proteção do vulnerável, ressaltando que há necessidade de previsão legal específica. Aqui, deve ser provado defeito ou vício do produto ou serviço, efeito danoso ou prejuízo ao consumidor e nexo de causalidade entre o defeito/vício e o evento danoso/prejuízo. Trata-se de uma modalidade de responsabilidade civil em função do risco da atividade. **RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA** é aquela pautada na comprovação do dolo ou da culpa.

DIREITO DO CONCURSO

003. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XVI EXAME/2015) A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços e produtos, estabelecida pelo Código do Consumidor, reconheceu a relação jurídica qualificada pela presença de uma parte vulnerável, devendo ser observados os princípios da boa-fé, lealdade contratual, dignidade da pessoa humana e equidade. A respeito da temática, assinale a afirmativa correta.

- a) A responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes impõe ao consumidor a comprovação da existência de nexo de causalidade que o vincule ao fornecedor, mediante comprovação da culpa, invertendo-se o ônus da prova no que tange ao resultado danoso suportado.
- b) A responsabilidade civil do fabricante é subjetiva e subsidiária quando o comerciante é identificado e encontrado para responder pelo vício ou fato do produto, cabendo ao segundo a responsabilidade civil objetiva.
- c) A responsabilidade civil objetiva do fabricante somente poderá ser imputada se houver demonstração dos elementos mínimos que comprovem o nexo de causalidade que justifique a ação proposta, ônus esse do consumidor.
- d) A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é questão de ordem pública e de imputação imediata, cabendo ao fabricante a carga probatória frente ao consumidor, em razão da responsabilidade civil objetiva.



- a) Errada. O Código de Defesa do Consumidor adotou, como regra, a responsabilidade civil do tipo objetiva, de modo que caberá comprovar, apenas, o fato, o dano e o nexo de causalidade.
- b) Errada. No vício do produto, a responsabilidade dos fornecedores (incluindo a do comerciante) é solidária e objetiva. No fato do produto, a responsabilidade do comerciante é subsidiária, de modo que só será responsabilizado quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis (art. 13, CDC).

c) Certa. De fato. Como destacado anteriormente, a responsabilidade civil objetiva não exige o consumidor de comprovar o fato lesivo, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

d) Errada. O instituto da inversão do ônus da prova (em perspectiva judicial) é catalogado pelo Código de Defesa do Consumidor como um dos direitos básicos do consumidor. Sobre o tema, observa-se passagem codificada:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Feita a transcrição pertinente, conclui-se que a inversão do ônus probatório se dará sempre que entender o juiz ser necessário à defesa dos direitos do consumidor e restar demonstrada a verossimilhanças das alegações ou a hipossuficiência do lesado. Logo, não se trata de instituto de aplicação imediata e obrigatória.

Letra c.

004. (FGV/NACIONAL UNIFICADO/OAB/XXXIV EXAME/2022) Eleonora passeava de motocicleta por uma rodovia federal quando foi surpreendida por um buraco na estrada, em um trecho sob exploração por concessionária. Não tendo tempo de desviar, ainda que atenta ao limite de velocidade, passou pelo buraco do asfalto, desequilibrou-se e caiu, vindo a sofrer várias escoriações e danos materiais na moto. Os danos físicos exigiram longo período de internação, diversas cirurgias e revelaram reflexos de ordem estética.

Você, como advogado(a), foi procurado(a) por Eleonora para ingressar com a medida judicial cabível diante do evento. À luz do Código de Defesa do Consumidor, você afirmou, **corretamente**, que

- a) compete à Eleonora comprovar o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o acidente sofrido, bem como a culpa da concessionária.
- b) aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva à concessionária.
- c) há relação de consumo entre Eleonora e a concessionária, cuja responsabilidade é objetiva.
- d) pela teoria do risco administrativo, afasta-se a incidência do CDC, aplicando-se a responsabilidade civil da Constituição Federal.



a) Errada. O principal erro aqui é com relação à necessidade de demonstração de culpa. Temos no CDC a regra da responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, ou seja, em regra respondem pelos danos causados aos consumidores e terceiros independente de culpa. No caso do fato do serviço (entendendo que se trata de empresa prestadora

de serviço público), o Art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora, inclusive com a inversão do ônus da prova para afastar o nexo de causalidade.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido. (...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

b) Errada. Como já vimos na alternativa anterior, o Direito do Consumidor trabalha a ideia de responsabilidade objetiva, direcionando a caracterização ou não do dever jurídico de indenizar do fornecedor de produtos, não se perquirindo a culpa, por ser irrelevante para ensejar a responsabilização. Basta demonstrar o evento danoso, o nexo causal e o dano para ensejar a reparação.

c) Certa. Como suficiente demonstrado, é pacificado há muitos anos o entendimento de que se trata de uma relação de consumo com responsabilidade objetiva.

JURISPRUDÊNCIA

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAL MORTO NA PISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço.

No caso, a concessão é, exatamente, para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os usuários trafeguem em tranquilidade e segurança. Entre o usuário da rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo, com o que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Recurso especial não conhecido. (Recurso Especial n. 200201274316, Origem: Superior Tribunal de Justiça, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data da decisão: 17/06/2003.)

d) Errada. Não é afastada a incidência do CDC. De fato, segundo o STJ, as empresas que firmam contratos para a execução de serviços como fornecimento de água ou energia, ou construção e conservação de rodovias, são responsabilizadas pelos possíveis danos na mesma proporção do poder público executando os mesmos serviços, sendo aplicada a

teoria de risco administrativo do negócio. Conforme esclareceu o ministro Villas Bôas Cueva, resumindo o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.330.027:

JURISPRUDÊNCIA

“Quanto à ré, concessionária de serviço público, é de se aplicar, em um primeiro momento, as regras da responsabilidade objetiva da pessoa prestadora de serviços públicos, independentemente da demonstração da ocorrência de culpa. Isso porque a recorrida está inserta na Teoria do Risco, pela qual se reconhece a obrigação daquele que causar danos a outrem, em razão dos perigos inerentes a sua atividade ou profissão, de reparar o prejuízo”.

Letra d.

005. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/VIII EXAME/2012) Determinado consumidor, ao mastigar uma fatia de pão com geleia, encontrou um elemento rígido, o que lhe causou intenso desconforto e a quebra parcial de um dos dentes. Em razão do fato, ingressou com medida judicial em face do mercado que vendeu a geleia, a fim de ser reparado. No curso do processo, a perícia constatou que o elemento encontrado era uma pequena porção de açúcar cristalizado, não oferecendo risco à saúde do autor.

Diante desta narrativa, assinale a afirmativa correta.

- a) O fabricante e o fornecedor do serviço devem ser excluídos de responsabilidade, visto que o material não ofereceu qualquer risco à integridade física do consumidor, não merecendo reparação.
- b) O elemento rígido não característico do produto, ainda que não o tornasse impróprio para o consumo, violou padrões de segurança, já que houve dano comprovado pelo consumidor.
- c) A responsabilidade do fornecedor depende de apuração de culpa e, portanto, não tendo o comerciante agido de modo a causar voluntariamente o evento, não deve responder pelo resultado.
- d) O comerciante não deve ser condenado e sequer caberia qualquer medida contra o fabricante, posto que não há fato ou vício do produto, motivo pelo qual não deve ser responsabilizado pelo alegado defeito.



a) Errada. De início, temos que não se trata de fornecedor de serviço, mas sim de produto. O objeto do contrato firmado é o fornecimento de um bem (móvel e consumível) e não a prestação de uma atividade. Ademais, o simples fato do material não ser, a princípio, lesivo à saúde não afasta a responsabilidade do fornecedor. Ao violar os padrões de segurança exigíveis à comercialização de produtos no mercado de consumo, os fornecedores (excluído, a princípio, o comerciante) deverão indenizar o consumidor lesado.

b) Certa. De fato. Ao adquirir uma geleia o consumidor não espera consumidor material rígido. Segundo consta do art. 4º, V, do CDC, é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo o incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços. Da mesma forma, tem-se que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores. Logo, uma vez evidenciado o dano e o nexo causal, exigível será a indenização ao consumidor lesado.

c) Errada. Lembremos que, no sistema consumerista, a responsabilidade civil, em regra, é de cunho objetiva. Logo, prescindível será a apuração de culpa por parte do fornecedor no evento danoso.

d) Errada. Conforme observado anteriormente, a responsabilidade pelo fato do produto faz-se presente no caso. Em relação ao comerciante, de fato, a princípio, não haverá responsabilização. Vejamos como o Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade dos comerciantes:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Assim, não preenchidos algum dos requisitos legais, afastada está a responsabilidade do comerciante. Todavia, os demais fornecedores da cadeia de produção permanecem responsáveis solidariamente pelos danos causados.

Letra b.

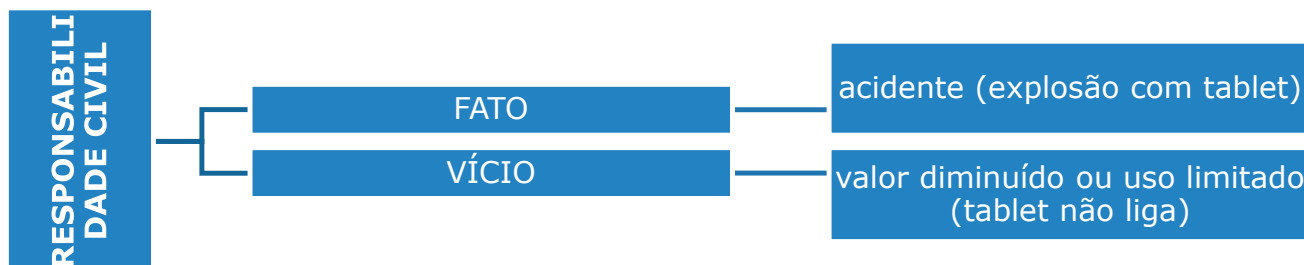
2.2. TIPOS DE RESPONSABILIDADE PREVISTAS NO CDC

Ao estabelecer a responsabilidade civil dos fornecedores por produtos e serviços diferenciou em responsabilidade civil pelo fato e responsabilidade civil por vício. Ainda, a responsabilidade civil prevista no CDC unificou as duas modalidades de responsabilidades até então existentes no Código Civil (contratual e extracontratual) e criou uma nova: a responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto ou do serviço.

Responsabilidade civil pelo Fato se dá por um acidente de consumo ocorrido por um defeito no produto ou serviço. A pessoa que compra um Tablet que explode em seu rosto ao ser ligado sofre um acidente de consumo em razão de um produto defeituoso.

Responsabilidade civil pelo Vício não se dá por um acidente, mas sim pela quantidade ou qualidade que diminui o valor do produto, bem como, o torna impróprio ou inadequado ao

consumo. A pessoa que compra um Tablet, mas ele não liga, está configurada a inadequação do produto aos fins a que se destina.



DIREITO DO CONCURSO

006. (CEBRASPE/CESPE/TJDFT/JUIZ DE DIREITO/2023) João, após ter consumido um leite da marca X — produzido na fazenda de Carlos e vendido somente no mercado de José — apresentou gastroenterite. Após investigação, constatou-se que a má conservação do produto, durante o transporte pelo produtor, e o acondicionamento no mercado contribuíram para a ocorrência do problema de João.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção **correta** no que diz respeito à responsabilização no âmbito do CDC.

- a) A perecibilidade do produto impede o consumidor de exigir qualquer responsabilização pelos danos a ele ocasionados.
- b) A hipótese é de fato do produto e enseja a responsabilização do produtor Carlos e do comerciante José.
- c) A situação é de vício do produto e enseja a responsabilização apenas do produtor Carlos.
- d) A hipótese é de fato do produto e enseja a responsabilização apenas do produtor Carlos.
- e) A situação é de vício do produto e enseja a responsabilização do produtor Carlos e do comerciante José.



A questão trouxe a cobrança de hipótese de fato do produto. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, especificamente, decorre do defeito, que se verifica quando não é oferecida a segurança que se espera, e tem origem em um acidente de consumo, que afeta a incolumidade física ou psíquica do consumidor.

Art. 12, § 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I – sua apresentação;
- II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III – a época em que foi colocado em circulação.

Diz-se que a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço se diferencia da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, que ocorre quando há um incidente de consumo, diante da impropriedade ou inadequação, total ou parcial, para o fim a que se destinam, atingindo o patrimônio do consumidor. Podemos trabalhar então da seguinte forma:

Fato/Defeito se refere à insegurança do bem de consumo (Art; 12 a 17 CDC)

Vício é a Inadequação aos fins a que se destina (Art. 18 a 20 CDC)

Sobre a responsabilização dos fornecedores da questão, temos que o CDC traz um tratamento diferente para o comerciante no caso de fato do produto:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Ou seja, no caso do produto perecível, o comerciante responde também pelo dano que causou ao consumidor. Lembrando apenas de alguns detalhes: Esclarece Carlos Roberto Gonçalves que a responsabilidade do comerciante é subsidiária:

No que diz à responsabilidade principal, esta é exclusiva do fabricante, produtor, construtor ou importador do produto, sendo que o comerciante somente responde, subsidiariamente, quando não conservar, adequadamente, os produtos perecíveis. Ressalva o parágrafo único do art. 13 o direito de regresso, na medida de sua participação no evento danoso, àquele que indenizar o prejudicado quando havia outros devedores solidários. (GONÇALVES, Carlos Roberto.

Responsabilidade Civil. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 392.)

No entanto, importante guardar que, no caso de vício do produto, o comerciante responde de forma solidária. Veja que no caput do Art. 18 sequer se enumera os fornecedores responsáveis, como faz o Art. 12. Especificamente com relação aos vícios do produto, temos de forma expressa a responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia. Uma observação importante é que, a despeito de o comerciante responder de forma subsidiária nos casos de fato do produto ou do serviço não muda a natureza jurídica da sua responsabilidade civil, que permanece sendo objetiva, ou seja, sem a verificação de culpa.

Letra b.

Resumindo, as hipóteses de responsabilidade civil encontradas no Código de Defesa do Consumidor são as seguintes:

TIPOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	
1) Subjetiva: Conduta + Dano + nexo de causalidade + Dolo/Culpa 2) Objetiva: Conduta + Dano + nexo de Causalidade (A regra do CDC)	
Responsabilidade civil pelo Fato	Responsabilidade civil pelo Vício
Acontece quando ocorre um acidente de consumo em consequência por um defeito no produto ou serviço. Exemplo: A pessoa que compra um Tablet que explode em seu rosto ao ser ligado sofre um acidente de consumo em razão de um produto defeituoso	Aqui não ocorre um acidente, mas há uma diminuição da quantidade ou qualidade do valor do produto ou serviço, bem como, o torna impróprio ou inadequado ao consumo. Exemplo: A pessoa que compra um Tablet, mas ele não liga , está configurada a inadequação do produto aos fins a que se destina.

2.3. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO

a) Responsabilidade pelo fato do produto está disposta no CDC pelo artigo 12:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I – sua apresentação;
- II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III – a época em que foi colocado em circulação.

Conforme acima disposto, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem **OBJETIVAMENTE** pela reparação diante da ocorrência de acidente de consumo ocorrido com seus produtos independentemente da existência de culpa. Assim, não há necessidade de demonstração de culpa por parte do fornecedor, entretanto, a pessoa prejudicada deve provar a conduta do fornecedor (comissiva ou omissiva), o dano sofrido e nexo causal entre a conduta e o dano.

Cabe ressaltar que existem hipóteses de exclusão de responsabilidade civil por parte do fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e importador:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

- I – que não colocou o produto no mercado;
- II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
- III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Cabe ao fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e importador o ÔNUS de provar a ocorrência dessas hipóteses de exclusão da responsabilidade civil.

Percebam, portanto, que o ônus de provar as excludentes de responsabilidade é todo do fabricante, construtor ou importador, jamais do consumidor.

Na redação original do caput do art. 12 da Lei n. 8.978/1990, o legislador fez menção explícita ao **FABRICANTE, PRODUTOR, CONSTRUTOR**, nacional ou estrangeiro, e **IMPORTADOR**. Perceba que o legislador não mencionou a figura do **COMERCIANTE** no caput do art. 12 do CDC, entretanto, a responsabilidade do comerciante foi prevista no art. 13 do CDC:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

- I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
- II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
- III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso

Portanto, a responsabilidade civil pelo fato do produto do comerciante só ocorre nas hipóteses previstas no art. 13 do CDC e acontece de forma **SUBSIDIÁRIA** em relação ao fabricante, construtor, produtor e importador.

DIREITO DO CONCURSO

007. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/III EXAME/2010) Em sua primeira viagem com seu carro zero quilômetro, Joaquim, fechado por outro veículo, precisa dar uma freada brusca para evitar um acidente. O freio não funciona, o que leva Joaquim, transtornado, a jogar o carro para o acostamento e, em seguida, abandonar a estrada. Felizmente, nenhum dano material ou físico acontece ao carro nem ao motorista, que, muito abalado, mal consegue acessar seu celular para pedir auxílio. Com a ajuda de moradores locais, se recupera do imenso susto e entra em contato com seus familiares.

Na qualidade de advogado de Joaquim, qual seria a orientação correta a ser dada em relação às providências cabíveis?

- a) Propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face do fabricante do veículo.
- b) Não há ação a ser proposta porque não houve dano.
- c) Propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face da concessionária que vendeu o veículo a Joaquim.
- d) Propositura de ação de responsabilidade civil pelo vício do produto em face do fabricante e da concessionária, uma vez que a responsabilidade é solidária.



Inicialmente, observemos que, diferentemente da responsabilidade pelo vício do produto (onde não há qualquer repercussão fora do produto, não se podendo falar em responsabilização por outros danos materiais – além do valor da coisa –, morais ou estéticos), no fato do produto “estão presentes outras consequências além do próprio produto, outros danos suportados pelo consumidor, a gerar a responsabilidade objetiva direta e imediata do fabricante (...)” (Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves, **Manual de Direito do Consumidor**, Método. p. 142). A partir das colocações de Flávio Tartuce, percebemos que o fato do produto resulta da ocorrência de danos que rompem os limites do produto. Ou seja, em razão do defeito da coisa, o consumidor experimenta danos em si próprio (ou até mesmo danos em outras coisas). No caso narrado, o mau funcionamento do veículo gerou notórios danos morais ao condutor, concretizando, assim, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto. Mas quem será o responsável pela reparação, a concessionária (comerciante) ou a fabricante? Vejamos como o Código de Defesa do Consumidor aborda a matéria:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.”

Com base nos dispositivos legais, percebemos que o comerciante, em regra, não é responsabilizado diretamente pelos danos decorrentes do fato do produto (diferentemente do que ocorre com os vícios do produto). Logo, a princípio, será responsável a fabricante

do veículo. Em conclusão, temos que a orientação correta é que Joaquim proceda com a propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face do fabricante do veículo. Assim, está correta a alternativa de letra “a”.

Letra a.

Ainda, conforme o art. 13, parágrafo único, do CDC, na hipótese de o comerciante ressarcir o dano ao consumidor, poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis na cadeia do produto, ressaltando que houve vedação da denúncia à lide em caso de ação regressiva por parte do comerciante, conforme art. 88 do CDC:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denúncia da lide.

A vedação à denúncia da lide foi disposta para não prejudicar o consumidor, isso, porque, impede a entrada de novas pessoas no âmbito de uma ação judicial de responsabilidade civil, tornando mais célere o julgamento dessa ação.

Para exemplificar, imagine aquela situação em que a pessoa foi atendida em um hospital durante uma emergência, com um médico tendo realizado a cirurgia e cometido algum erro e deixando sequelas na pessoa. Aqui, a pessoa, como consumidora dos serviços prestados pelo hospital, entra com uma ação judicial em face do hospital requerendo uma indenização dos danos sofridos. Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (hospital) é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa, cabendo ao consumidor provar apenas o dano, a ação ou omissão do fornecedor e o nexo de causalidade entre os danos e a ação/omissão. Em sua defesa, o hospital promoveu a denúncia da lide do médico, alegando que o mesmo agiu com culpa na cirurgia realizada.

Assim, nos termos do art. 88 do CDC, não cabe a denúncia à lide na situação em questão, pois a relação jurídica entre o hospital e o médico ocorre sob a forma de responsabilidade civil subjetiva, na qual precisa demonstrar o dolo ou culpa do médico.

DIREITO DO CONCURSO

008. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XXXII EXAME/2021) Maria compareceu à loja Bela, que integra rede de franquias de produtos de beleza e cuidados com a pele. A vendedora ofereceu a Maria a possibilidade de experimentar gratuitamente o produto na própria loja, sendo questionada pela cliente se esta poderia fazer uso com quadro de acne em erupção e inflamada, oportunidade em que a funcionária afirmou que sim. Porém, imediatamente após

a aplicação do produto, Maria sentiu ardência e vermelhidão intensas, não o comprando. Logo após sair da loja, a situação agravou-se, e Maria buscou imediato atendimento médico de emergência, onde se constataram graves lesões na pele. Da leitura do rótulo obtido através do site da loja, evidenciou-se erro da vendedora, que utilizou no rosto da cliente produto contraindicado para o seu caso. Nessa situação, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que

- a) é objetiva a responsabilidade civil da vendedora que aplicou o produto em Maria sem observar as contraindicações, afastando-se a responsabilidade da empresa por culpa de terceiro.
- b) a responsabilidade civil objetiva recai exclusivamente sobre a franqueadora, a quem faculta-se ingressar com ação de regresso em face da franqueada.
- c) se a franqueadora for demandada judicialmente, não poderá invocar denunciação da lide à franqueada, por se tratar de acidente de consumo.
- d) não há relação de consumo, uma vez que se tratou de hipótese de amostra grátis, sem que tenha se materializado a relação de consumo, em razão de o produto não ter sido comprado por Maria.



- a) Errada. A responsabilidade é objetiva do fornecedor, por se tratar de relação de consumo, não se transferindo à vendedora (ao menos na responsabilização perante o consumidor), tampouco se indagando de culpa desta.
- b) Errada. Não se pode afirmar categoricamente que a responsabilidade recai exclusivamente sobre a franqueadora, pois tanto esta quanto a franqueada podem, hipoteticamente, produzir o produto e, aí, serão solidariamente responsáveis, na qualidade de fornecedoras/fabricantes. Vale lembrar que no fato do produto (= acidente de consumo) quem é mero comerciante do produto só responde nas hipóteses do art. 13 do CDC (não identificação do fabricante, inadequação do produto):

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. No entanto, não é possível afirmar que a franqueada era apenas comerciante.

- c) Certa. A denunciação da lide é meio processual de intervenção de terceiro pelo qual se chama o denunciado a integrar a lide e responder, eventualmente, caso o denunciante seja vencido na ação. Trata-se de uma ação de regresso antecipada promovida pelo denunciante

contra o denunciado nos mesmos autos. O CDC veda expressamente a denúncia da lide, de forma que a franqueada não poderá, realmente, ser denunciada pela franqueadora para integrar a lide e responder pelo evento danoso, sendo assegurado, se o caso, o direito de regresso apenas em processo autônomo:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denúncia da lide. Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

d) Errada. A relação de consumo se estabeleceu, pois Maria se qualificou com destinatária final do produto, enquadrando-se no conceito do art. 2º do CDC:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Ainda que tenha se tratado de amostra grátis, isso não afasta a caracterização da relação consumerista.

Letra c.

009. (FGV/ALEP/ANALISTA LEGISLATIVO/ADVOGADO/2024) Denilson adquiriu, em 10/12/2022, no Redentor Supermercados de Piracicaba, um aparelho de televisão – Smart TV Led Pro – da marca CONECT, pelo valor de R\$4.500,00. Após 30 dias, o aparelho parou de funcionar adequadamente. Assim, em razão da constatação de vício no produto, Denilson solicita a vendedora que o aparelho seja encaminhado para assistência técnica, o que não foi possível em razão da negativa da CONECT Brasil, ao argumento de indisponibilidade do serviço, visto não ter colocado o referido produto no mercado nacional. Indicou, ainda, que a responsável seria CONECT Americana.

Diante da situação hipotética narrada e de acordo com as normas de proteção do consumidor e do entendimento do STJ, analise as assertivas abaixo:

I – A CONECT, comprovando que não introduziu o produto no mercado de consumo brasileiro, não responderá pelo vício de qualidade, nos termos dos Artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

II – A CONECT, independentemente de ter colocado o produto no mercado brasileiro, responde pelo vício do produto, de objetiva e solidária, em razão da aplicação da teoria da aparência.

III – A Redentor Supermercados, na qualidade de comerciante, responde de forma objetiva e solidária com a CONECT.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e III apenas.
- e) II e III, apenas.



I – Errada. A afirmativa I é INCORRETA, pois o CDC determina que a responsabilidade solidária entre os responsáveis pela cadeia de vendas do produto, independentemente de quem tenha colocado o produto no mercado, vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

II – Certa. A afirmativa II está CORRETA, pois o CDC determina a responsabilidade solidária e independente de culpa (ou seja, de forma objetiva) para toda a cadeia de fornecimento de produtos, nos termos dos artigos mencionados acima, observe:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Para o relator, ministro Marco Buzzi, é pacífico no STJ o entendimento de que, à luz da teoria da aparência, há responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, como preceitua o CDC, sendo possível a responsabilização solidária do fornecedor aparente, beneficiário da marca de alcance global, em nome da teoria do risco da atividade. (Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25042021-Assim-e--se-lhe-parece-a-teoria-da-aparencia-nos-julgados-do-STJ.aspx>)

III – Errada. A afirmativa III é INCORRETA, posto que o comerciante somente é responsabilizado nos seguintes casos:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Letra b.

b) Responsabilidade pelo fato dos serviços está disposta no art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

Aqui, o CDC aplicou a regra geral da solidariedade para todos os fornecedores, não excluindo o comerciante como fez na responsabilidade pelo fato do produto. As hipóteses de exclusão estão previstas no art. 14, § 3º do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

DIREITO DO CONCURSO

010. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XXXV EXAME/2022) *Pratice Ltda.* configura-se como um clube de pontos que se realiza mediante a aquisição de título. Os pontos são convertidos em bônus para uso nas redes de restaurantes, hotéis e diversos outros segmentos de consumo regularmente conveniados. Nas redes sociais, a empresa destaca que os convênios são precedidos de rigoroso controle e aferição do padrão de atendimento e de qualidade dos serviços prestados.

Tomás havia aderido à *Pratice Ltda.* e, nas férias, viajou com sua família para uma pousada da rede conveniada. Ao chegar ao local, ele verificou que as acomodações cheiravam a mofo e a limpeza era precária. Sem poder sair do local em razão do horário avançado, viu-se obrigado a pernoitar naquele ambiente insalubre e sair somente no dia seguinte.

Aborrecido com a desagradável situação vivenciada e com o prejuízo financeiro por ter que arcar com outro serviço de hotelaria na cidade, Tomás procurou você, como advogado(a), para ingressar com a medida judicial cabível.

Diante disso, assinale a única opção **correta**.

- a) *Pratice Ltda.* funciona como mera intermediadora entre os hotéis e os adquirentes do título do clube de pontos, não respondendo pelo evento danoso.
- b) Há legitimidade passiva da *Pratice Ltda.* para responder pela inadequada prestação de serviço do hotel conveniado que gerou dano ao consumidor, por integrar a cadeia de consumo referente ao serviço que introduziu no mercado.
- c) Trata-se de culpa exclusiva de terceiro, não podendo a intermediária *Pratice Ltda.* responder pelos danos suportados pelo portador título do clube de pontos.
- d) Cuida-se de hipótese de responsabilidade subjetiva e subsidiária da *Pratice Ltda.* em relação ao hotel conveniado.



a) Errada. A empresa *Pratice Ltda.* não funciona como mera intermediadora entre o hotel e os adquirentes do título do clube de pontos, uma vez que a escolha do adquirente do título fica limitada aos estabelecimentos previamente credenciados e contratados pela empresa, sendo informado, ainda, nas redes sociais, que os convênios firmados são precedidos de rigoroso controle e aferição do padrão de atendimento e de qualidade dos serviços prestados. Logo, cuida-se de pessoa jurídica integrante da cadeia de consumo e, como tal, goza de legitimidade passiva para responder pela inadequada prestação de serviço do hotel conveniado que gerou dano ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, 14, *caput* e § 1º, 20, *caput*, e 25, § 1º, CDC).

b) Certa. É o que se depreende dos arts. 7, parágrafo único, 14, *caput* e § 1º, 20 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. [...] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido. [...] Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 1º A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

c) Errada. Não se tem por caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, pois o hotel conveniado integra a cadeia de consumo referente ao serviço introduzido no mercado pela *Pratice Ltda.* Em verdade, sobressai a indissociabilidade entre as obrigações de fazer assumidas pela *Pratice Ltda.* e o hotel credenciado. A oferta do título de clube de pontos com direito a diárias de hospedagem com padrão de qualidade vincula-se à atuação do estabelecimento previamente admitido como parceiro pela empresa. Assim, a responsabilidade objetiva e solidária não pode ser afastada (REsp n. 1.378.284/PB, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, Órgão Julgador: 4ª Turma, j. em 8.2.2018).

d) Errada. Como já apontamos, cuida-se de hipótese de responsabilidade objetiva e solidária (arts. 7º, parágrafo único, 14, *caput* e § 1º, 20, *caput*, e 25, § 1º, CDC).

Letra c.

011. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XXV EXAME/2018) Eloá procurou o renomado Estúdio Max para tratamento de restauração dos fios do cabelo, que entendia muito danificados

pelo uso de químicas capilares. A proposta do profissional empregado do estabelecimento foi a aplicação de determinado produto que acabara de chegar ao mercado, da marca mundialmente conhecida Ops, que promovia uma amostragem inaugural do produto em questão no próprio Estúdio Max.

Eloá ficou satisfeita com o resultado da aplicação pelo profissional no estabelecimento, mas, nos dias que se seguiram, observou a queda e a quebra de muitos fios de cabelo, o que foi aumentando progressivamente. Retornando ao Estúdio, o funcionário que a havia atendido informou-lhe que poderia ter ocorrido reação química com outro produto utilizado por Eloá anteriormente ao tratamento, levando aos efeitos descritos pela consumidora, embora o produto da marca Ops não apontasse contraindicações.

Eloá procurou você como advogado(a), narrando essa situação.

Neste caso, assinale a opção que apresenta sua orientação.

- a) Há evidente fato do serviço executado pelo profissional, cabendo ao Estúdio Max e ao fabricante do produto da marca Ops, em responsabilidade solidária, responderem pelos danos suportados pela consumidora.
- b) Há evidente fato do produto; por esse motivo, a ação judicial poderá ser proposta apenas em face da fabricante do produto da marca Ops, não havendo responsabilidade solidária do comerciante Estúdio Max.
- c) Há evidente fato do serviço, o que vincula a responsabilidade civil subjetiva exclusiva do profissional que sugeriu e aplicou o produto, com base na teoria do risco da atividade, excluindo-se a responsabilidade do Estúdio Max.
- d) Há evidente vício do produto, sendo a responsabilidade objetiva decorrente do acidente de consumo atribuída ao fabricante do produto da marca Ops e, em caráter subsidiário, ao Estúdio Max e ao profissional, e não do profissional que aplicou o produto.



Nesse caso, a consumidora Eloá sofreu danos decorrentes da má prestação dos serviços pelo profissional do Estúdio Max, já que o produto não apresentava contraindicações, o que nega a justificativa do profissional de que poderia ter ocorrido uma reação química com outro produto utilizado por Eloá anteriormente ao tratamento, não se configurando, assim, fato do produto (Art. 12, caput, do CDC), pois, apesar de ter havido dano, este não foi ocasionado pelo produto, e nem vício do produto (Art. 18, caput, do CDC), que só se configuraria se não ocorresse dano mas sim um vício, e no produto, que o tornasse impróprio ou inadequado ao consumo.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,

apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Logo, ficou evidenciado o fato do serviço executado pelo profissional, cabendo, porém, não ao profissional, mas também ao fornecedor do serviço (Estúdio Max) e ao fabricante do produto da marca Ops, por ter colocado o produto no mercado, solidariamente responderem pelos danos suportados pela consumidora, conforme previsto no Art. 12, caput, c/c Art. 14, caput, e § 1º, I e II, do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido.

Letra a.

012. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XXXI EXAME/2020) Adriano, por meio de um site especializado, efetuou reserva de hotel para estada com sua família em praia caribenha. A reserva foi imediatamente confirmada pelo site, um mês antes das suas férias, quando fariam a viagem.

Ocorre que, dez dias antes do embarque, o site especializado comunicou a Adriano que o hotel havia informado o cancelamento da contratação por erro no parcelamento com o cartão de crédito. Adriano, então, buscou nova compra do serviço, mas os valores estavam cerca de 30% mais caros do que na contratação inicial, com o qual anuiu por não ser mais possível alterar a data de suas férias.

Ao retornar de viagem, Adriano procurou você, como advogado(a), a fim de saber se seria possível a restituição dessa diferença de valores.

Neste caso, é correto afirmar que o ressarcimento da diferença arcada pelo consumidor

a) poderá ser buscado em face exclusivamente do hotel, fornecedor que cancelou a contratação.

b) poderá ser buscado em face do site de viagens e do hotel, que respondem solidariamente, por comporem a cadeia de fornecimento do serviço.

c) não poderá ser revisto, porque o consumidor tinha o dever de confirmar a compra em sua fatura de cartão de crédito.

d) poderá ser revisto, sendo a responsabilidade exclusiva do site de viagens, com base na teoria da aparência, respondendo o hotel apenas subsidiariamente.



Inicialmente, vejamos o que dispõem os arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC:

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenua a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2º Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Dessa forma, temos que, de acordo com os supracitados dispositivos legais, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e/ou serviços é SOLIDÁRIA (cuida-se de hipótese de solidariedade legal, conforme art. 265, CC), ou seja, havendo mais de um causador, o dano deverá ele ser ressarcido por todos, solidariamente, “cabendo à vítima escolher contra quem promover a ação de reparação – se contra um, mais de um ou contra todos” (Cf. NETTO, Felipe Peixoto Braga. **Manual do direito do consumidor**: à luz da jurisprudência do STJ. 1. ed. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 56) – pois integrantes da cadeia de fornecimento do serviço. Na jurisprudência, são vários os julgados nesse sentido, valendo destacar, em virtude da semelhança com o enunciado, o seguinte acórdão do TJRS:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL. LUA DE MEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SITE DE RESERVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.

Incontroverso o cancelamento da reserva efetuada pelos autores, dias antes da viagem de lua de mel. Falha na prestação do serviço evidenciada. Os requeridos não lograram êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço. Ônus que lhe cabia, a teor do art. 14, § 3º, do CDC. Danos materiais comprovados. Devido o ressarcimento dos custos extras com diárias, decorrentes da falha na prestação do serviço por parte dos réus. Danos morais configurados, uma vez que a situação transcendeu o mero dissabor. Notadamente em razão da frustração dos planos para a lua de mel dos autores. Quantum indenizatório arbitrado em R\$ 3.000,00, para cada autor, mantido, pois justo à reparação pretendida. RECURSO PROVIDO, EM PARTE (Recurso Cível n. 71007829494, Rel.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível, j. em 05.09.2018).

- a) Errada. Cuida-se de responsabilidade solidária (arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34, CDC), podendo a restituição ser buscada em face do hotel ou do site de reservas ou, ainda, de ambos.
- b) Certa. Conforme os já citados arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC.
- c) Errada. Não há se falar em tal dever, até porque a reserva fora imediatamente confirmada pelo site especializado.
- d) Errada. Embora a doutrina e a jurisprudência, há tempos, reconheça a figura do fornecedor aparente, ou seja, aquele que “embora não tendo participado do processo de fabricação, apresenta-se como tal pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação no produto que foi fabricado por um terceiro” (Cf. REsp n. 1.580.432/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 06.12.2018, p. em DJe 04.02.2019), em virtude da abertura conferida pelo art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor (“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”), não há se falar, de acordo com as informações contidas no enunciado, de responsabilidade subsidiária, mas sim de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, por força do quanto disposto nos já citados artigos do CDC.

Letra b.

c) Responsabilidade do profissional liberal

Trata-se de uma hipótese de responsabilidade por fato de serviço, se referindo à responsabilidade de profissionais autônomos, como médicos, engenheiros, arquitetos etc., sendo que a previsão legal se encontra no art. 14, § 4º, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A responsabilidade civil desses profissionais é tratada de forma diferenciada, isso, porque, ao contratar o serviço de um desses profissionais, trata-se de uma obrigação de meio e não de resultado, em que o profissional pode não garantir o resultado esperado. Conforme exposto pelo art. 14, § 4º, do CDC, **a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva**, tendo o consumidor que provar a ação/omissão, o dano sofrido, o nexo de causalidade entre ambos e ainda o dolo ou culpa da ação/omissão.

DIRETO DO CONCURSO



013. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XI EXAME/2013) Carla ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do dentista Pedro, lastreada em prova pericial que constatou falha, durante um tratamento de canal, na prestação do serviço odontológico. O referido laudo comprovou a inadequação da terapia dentária adotada, o que resultou na necessidade de extração de três dentes da paciente, sendo que na execução da extração ocorreu fratura da mandíbula de Carla, o que gerou redução óssea e sequelas permanentes, que incluíram assimetria facial.

Com base no caso concreto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta.

- a) O dentista Pedro responderá objetivamente pelos danos causados à paciente Carla, em razão do comprovado fato de serviço, no prazo prescricional de cinco anos.
- b) Haverá responsabilidade de Pedro, independentemente de dolo ou culpa, diante da constatação do vício do serviço, no prazo decadencial de noventa dias.
- c) A obrigação de indenizar por parte de Pedro é subjetiva e fica condicionada à comprovação de dolo ou culpa.
- d) Inexiste relação de consumo no caso em questão, pois é uma relação privada, que encerra obrigação de meio pelo profissional liberal, aplicando-se o Código Civil.



De início, temos que há típica relação de consumo na situação apresentada. A consumidora Carla adquiriu um serviço do fornecedor–dentista Pedro e da relação geraram-se danos. A destinação final fática (a consumidora é a última na cadeia de consumo) e econômica (a consumidora adquire os serviços sem intenção de lucro) estão presentes, caracterizando a relação consumerista. Desta forma, resta sabermos a natureza do dano e a modalidade de responsabilização a qual Pedro se submete.

- Natureza do dano: temos na narrativa hipótese de fato do serviço, uma vez que o consumidor foi diretamente lesado (em sua integridade física) pela prestação defeituosa de um serviço.
- Modalidade de responsabilização: Pedro, na questão, apresenta-se como profissional liberal, de modo que se aplica (a ele) a responsabilidade subjetiva, que exige análise de culpa por parte do fornecedor. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Assim, concluímos que está correta a alternativa de letra “c”.

Letra c.

014. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XIV EXAME/2014) Um homem foi submetido a cirurgia para remoção de cálculos renais em hospital privado. A intervenção foi realizada por equipe médica não integrante dos quadros de funcionários do referido hospital, apesar de ter sido indicada por esse mesmo hospital.

Durante o procedimento, houve perfuração do fígado do paciente, verificada somente três dias após a cirurgia, motivo pelo qual o homem teve que se submeter a novo procedimento cirúrgico, que lhe deixou uma grande cicatriz na região abdominal. O paciente ingressou com ação judicial em face do hospital, visando a indenização por danos morais e estéticos. Partindo dessa narrativa, assinale a opção correta.

- a) O hospital responde objetivamente pelos danos morais e estéticos decorrentes do erro médico, tendo em vista que ele indicou a equipe médica.
- b) O hospital responderá pelos danos, mas de forma alternativa, não se acumulando os danos morais e estéticos, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

- c) O hospital não responderá pelos danos, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva da equipe médica, sendo o hospital parte ilegítima na ação porque apenas prestou serviço de instalações e hospedagem do paciente.
- d) O hospital não responderá pelos danos, tendo em vista que não se aplica a norma consumerista à relação entre médico e paciente, mas, sim, o Código Civil, embora a responsabilidade civil dos profissionais liberais seja objetiva.



De início, necessário consignarmos que a regra geral insculpida no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. A exceção prevista no parágrafo 4º do art. 14 do diploma legal, imputando-lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais liberais. Analisando a temática, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria pontuando que há o dever de o hospital responder qualitativamente pelos profissionais que escolhe para atuar nas instalações por ele oferecidas. Para a corte superior, a cadeia de fornecimento de serviços (que acaba por atrair a responsabilidade da instituição hospitalar) se caracteriza por reunir inúmeros contratos numa relação de interdependência, em que concorrem, para a realização adequada do serviço, o hospital, fornecendo centro cirúrgico, equipe técnica, medicamentos, hotelaria; e o médico, realizando o procedimento técnico principal, ambos auferindo lucros com o procedimento (REsp 1216424 MT 2010/0182549-7). Logo, a partir deste posicionamento, possível entendermos que, ao indicar a equipe médica para o procedimento, o hospital acabou por se vincular ao evento danoso, de modo a incidir a regra constante do art. 14 do CDC. Desta forma, concluímos que o hospital responde objetivamente pelos danos morais e estéticos decorrentes do erro médico, tendo em vista que ele indicou a equipe médica. Quanto à cumulação entre danos estéticos e morais, vejamos entendimento sumulado do STJ: “STJ – Súmula 387 É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Assim, a alternativa correta é a de letra “a”.

Letra a.

2.4. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO

a) Responsabilidade pelo Vício de Produto está disposta no CDC pelo artigo 18:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Aqui, a previsão legal se refere a todos os fornecedores, incluindo os comerciantes, os quais respondem **solidariamente** pelos vícios que possam tornar os produtos impróprios para consumo ou diminuam o seu valor.

Havendo reclamação, conforme art. 18, § 1º do CDC, o fornecedor tem o prazo de trintas dias para sanar o problema, sendo que, se por acaso sua solicitação não for atendida, o consumidor pode pedir a substituição do produto por outro de mesma espécie, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço ou escolher outro produto com modelo, marca ou espécie diversos, com pagamento de complementação ou recebimento de diferença (art. 18, § 4º do CDC).

DIREITO DO CONCURSO



015. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XXX EXAME/2019) Durante período de intenso calor, o Condomínio do Edifício X, por seu representante, adquiriu, junto à sociedade empresária Equipamentos Aquáticos, peças plásticas recreativas próprias para uso em piscinas, produzidas com material atóxico. Na primeira semana de uso, os produtos soltaram gradualmente sua tinta na vestimenta dos usuários, o que gerou apenas problema estético, na medida em que a pigmentação era atóxica e podia ser removida facilmente das roupas dos usuários por meio de uso de sabão.

O Condomínio do Edifício X, por seu representante, procurou você, como advogado(a), buscando orientação para receber de volta o valor pago e ser indenizado pelos danos morais suportados.

Nesse caso, cuida-se de

- a) fato do produto, sendo excluída a responsabilidade civil da sociedade empresária, respondendo pelo evento o fabricante das peças; não cabe indenização por danos extrapatrimoniais, por ser o Condomínio pessoa jurídica, que não sofre essa modalidade de dano.
- b) inaplicabilidade do CDC, haja vista a natureza da relação jurídica estabelecida entre o Condomínio e a sociedade empresária, cabendo a responsabilização civil com base nas regras gerais de Direito Civil, e incabível pleitear indenização por danos morais, por ter o Condomínio a qualidade de pessoa jurídica.
- c) aplicabilidade do CDC somente por meio de medida de defesa coletiva dos condôminos, cuja legitimidade será exercida pelo Condomínio, na defesa dos interesses a título coletivo.
- d) vício do produto, sendo solidária a responsabilidade da sociedade empresária e do fabricante das peças; o Condomínio do Edifício X é parte legítima para ingressar individualmente com a medida judicial por ser consumidor, segundo a teoria finalista mitigada.



- a) Errada. O fato do produto é caracterizado pelo defeito, que se dá quando o produto não oferece a segurança que dele se esperava, nos termos do artigo 12 do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: O caso retrata vício do produto, e não fato do produto (vide comentário da letra “d”). Além disso, de fato o fabricante responde, mas o comerciante tem responsabilidade subsidiária, nas hipóteses indicadas pelo artigo 13 do CDC:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

- I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
- II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
- III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Por fim, a parte final da assertiva está incorreta, pois a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, como enuncia a Súmula 227 do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

SÚMULA 227: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

b) Errada. O STJ já entendeu pela aplicação do CDC na relação entre condomínio e fornecedor de produtos/serviços quando na defesa dos interesses dos condôminos, conforme noticiado no Informativo 592:

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora ou incorporadora.

c) Errada. Apesar da possibilidade da tutela coletiva pelo condomínio, não há óbice a que seja intentada ação individual por cada condômino, pois a defesa dos interesses dos consumidores pode se dar a título individual ou coletivo, conforme expressa previsão do artigo 81 do CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

d) Certa. O vício do produto é a inadequação, de qualidade ou quantidade, para os fins a que o produto se destina ou que lhe diminua o valor, nos termos do caput do artigo 18 do CDC. No caso, o produto se revelou inadequado, por vício de qualidade, ao soltar tinta na vestimenta dos usuários. A responsabilidade dos fornecedores (Sociedade Empresária Equipamentos Aquáticos e fabricante das peças) é solidária, conforme expressamente dispõe o mesmo dispositivo:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

O condomínio do Edifício X é parte legítima para ingressar com a ação, qualificando-se como consumidor por equiparação, por força do disposto no parágrafo único do artigo 2º do CDC:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Entendo que o fundamento mais adequado é a qualidade de consumidor equiparado do condomínio, na toada do que já decidiu o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo.

Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC.

A teoria finalista mitigada atribui a condição de consumidor à pessoa que, sem ser a destinatária final do produto, apresenta-se de condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência perante o fornecedor. Como é possível extrair que o condomínio adquiriu as peças para a utilização pelos condôminos, a assertiva buscou o conceito de consumidor pela teoria finalista mitigada, mas não há dados concretos no enunciado sobre vulnerabilidade ou hipossuficiência. De qualquer forma, na comparação com as demais alternativas, é a que tem fundamento mais plausível.

Letra d.

016. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XVIII EXAME/2015) Dulce, cinquenta e oito anos de idade, fumante há três décadas, foi diagnosticada como portadora de enfisema pulmonar. Trata-se de uma doença pulmonar obstrutiva crônica caracterizada pela dilatação excessiva dos alvéolos pulmonares, que causa a perda da capacidade respiratória e uma consequente oxigenação insuficiente. Em razão do avançado estágio da doença, foi prescrito como essencial o tratamento de suplementação de oxigênio. Para tanto, Joana, filha de Dulce, adquiriu para sua mãe um aparelho respiratório na loja Saúde e Bem-Estar. Porém, com uma semana de uso, o produto parou de funcionar. Joana procurou imediatamente a loja para substituição do aparelho, oportunidade na qual foi informada pela gerente que deveria aguardar o prazo legal de trinta dias para conserto do produto pelo fabricante. Com base no caso narrado, em relação ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta.

a) Está correta a orientação da vendedora. Joana deverá aguardar o prazo legal de trinta dias para conserto e, caso não seja sanado o vício, exigir a substituição do produto, a devolução do dinheiro corrigido monetariamente ou o abatimento proporcional do preço.

- b) Joana não é consumidora destinatária final do produto, logo tem apenas direito ao conserto do produto durável no prazo de noventa dias, mas não à devolução da quantia paga.
- c) Joana não precisa aguardar o prazo legal de trinta dias para conserto, pois tem direito de exigir a substituição imediata do produto, em razão de sua essencialidade.
- d) Na impossibilidade de substituição do produto por outro da mesma espécie, Joana poderá optar por um modelo diverso, sem direito à restituição de eventual diferença de preço, e, se este for de valor maior, não será devida por Joana qualquer complementação.



Quando se trata de produto essencial, há uma norma específica. Olha só:

Art. 18. § 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Assim, Joana não precisa aguardar o prazo legal de trinta dias para conserto, pois tem direito de exigir a substituição imediata do produto, em razão de sua essencialidade.

Letra c.

Os vícios relativos à quantidade do produto estão dispostos no art. 19 do CDC, que estabelece que todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade:

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – o abatimento proporcional do preço;

II – complementação do peso ou medida;

III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

§ 2º O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

017. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XI EXAME/2013) O Mercado A comercializa o produto desinfetante W, fabricado por “W. Industrial”. O proprietário do Mercado B, que adquiriu tal produto para uso na higienização das partes comuns das suas instalações, verifica que

o volume contido no frasco está em desacordo com as informações do rótulo do produto. Em razão disso, o Mercado B propõe ação judicial em face do Mercado A, invocando a Lei n. 8.078/90 CDC, arguindo vícios decorrentes de tal disparidade. O Mercado A, em defesa, apontou que se tratava de responsabilidade do fabricante e requereu a extinção do processo. A respeito do caso sugerido, assinale a alternativa correta.

- a) O processo merece ser extinto por ilegitimidade passiva.
- b) O caso versa sobre fato do produto, logo a responsabilidade do réu é subsidiária.
- c) O processo deve ser extinto, pois o autor não se enquadra na condição de consumidor.
- d) Trata-se de vício do produto, logo o réu e o fabricante são solidariamente responsáveis.



Vejamos como o Código de Defesa do Consumidor aborda a matéria:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

A partir deste conceito normativo, temos que é necessário que o consumidor (para assim ser classificado) seja o destinatário final do produto/serviço em dois planos distintos:

- Destinação final fática: O consumidor é o último da cadeia de consumo, de modo que depois dele não há ninguém na transmissão do produto/serviço;
- Destinação final econômica: O consumidor não utiliza o produto/serviço para o lucro, repasse ou transmissão onerosa (Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves, **Manual de Direito do Consumidor**. Método. p. 68).

Na situação narrada, o Mercado B adquire o produto como último da cadeia de consumo (destinação final fática) e para fins não lucrativos (destinação final econômica). Logo, temos a hipótese de uma pessoas jurídicas sendo consumidora.

A segunda pergunta que se faz é: houve vício ou fato do produto?

O problema apresentado na questão representa um vício do produto.

Registra-se passagem do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Assim, temos que se trata de vício do produto, logo o réu (Mercado A – comerciante) e o fabricante (W. Industrial) são solidariamente responsáveis. A alternativa correta, portanto, é a de letra “d”.

Letra d.

018. (FGV/NACIONAL /OAB/ XXIV EXAME/2017) Osvaldo adquiriu um veículo zero quilômetro e, ao chegar a casa, verificou que, no painel do veículo, foi acionada a indicação de problema no nível de óleo. Ao abrir o capô, constatou sujeira de óleo em toda a área. Osvaldo voltou imediatamente à concessionária, que realizou uma rigorosa avaliação do veículo e constatou que havia uma rachadura na estrutura do motor, que, por isso, deveria ser trocado. Osvaldo solicitou um novo veículo, aduzindo que optou pela aquisição de um zero quilômetro por buscar um carro que tivesse toda a sua estrutura “de fábrica”. A concessionária se negou a efetuar a troca ou devolver o dinheiro, alegando que isso não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo financeiro de faturamento e outras medidas administrativas eram altas, não justificando, por aquele motivo, o desfazimento do negócio. No mesmo dia, Osvaldo procura você, como advogado, para orientá-lo. Assinale a opção que apresenta a orientação dada.

- a) Cuida-se de vício do produto, e a concessionária dispõe de até trinta dias para providenciar o reparo, fase que, ordinariamente, deve preceder o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo.
- b) Trata-se de fato do produto, e o consumidor sempre pode exigir a imediata restituição da quantia paga, sem prejuízo de pleitear perdas e danos em juízo.
- c) Há evidente vício do produto, sendo subsidiária a responsabilidade da concessionária, devendo o consumidor ajuizar a ação de indenização por danos materiais em face do fabricante.
- d) Trata-se de fato do produto, e o consumidor não tem interesse de agir, pois está no curso do prazo para o fornecedor sanar o defeito.



No caso em análise, cuida-se de vício do produto (pois está ligado ao uso e funcionamento do bem, não atingindo a integridade física do consumidor, diferentemente do fato do produto, que ocorre quando há um risco à sua saúde ou segurança) e a concessionária dispõe de até trinta dias para providenciar o reparo, fase que, ordinariamente, deve preceder o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo, ou a imediata restituição da quantia paga, sem prejuízo de pleitear perdas e danos em juízo, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço (Art. 18, caput, e § 1º, incisos I, II e III, do CDC).

A responsabilidade da concessionária é solidária com o fabricante, podendo o consumidor, após decorridos os trinta dias para se sanar o defeito, ajuizar ação de indenização por danos materiais em face da concessionária ou do fabricante.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

A opção correta é a letra “a”.

Letra a.

019. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XXX EXAME/2019) Durante período de intenso calor, o Condomínio do Edifício X, por seu representante, adquiriu, junto à sociedade empresária Equipamentos Aquáticos, peças plásticas recreativas próprias para uso em piscinas, produzidas com material atóxico. Na primeira semana de uso, os produtos soltaram gradualmente sua tinta na vestimenta dos usuários, o que gerou apenas problema estético, na medida em que a pigmentação era atóxica e podia ser removida facilmente das roupas dos usuários por meio de uso de sabão.

O Condomínio do Edifício X, por seu representante, procurou você, como advogado(a), buscando orientação para receber de volta o valor pago e ser indenizado pelos danos morais suportados.

Nesse caso, cuida-se de

a) fato do produto, sendo excluída a responsabilidade civil da sociedade empresária, respondendo pelo evento o fabricante das peças; não cabe indenização por danos extrapatrimoniais, por ser o Condomínio pessoa jurídica, que não sofre essa modalidade de dano.

b) inaplicabilidade do CDC, haja vista a natureza da relação jurídica estabelecida entre o Condomínio e a sociedade empresária, cabendo a responsabilização civil com base nas regras gerais de Direito Civil, e incabível pleitear indenização por danos morais, por ter o Condomínio a qualidade de pessoa jurídica.

c) aplicabilidade do CDC somente por meio de medida de defesa coletiva dos condôminos, cuja legitimidade será exercida pelo Condomínio, na defesa dos interesses a título coletivo.

d) vício do produto, sendo solidária a responsabilidade da sociedade empresária e do fabricante das peças; o Condomínio do Edifício X é parte legítima para ingressar individualmente com a medida judicial por ser consumidor, segundo a teoria finalista mitigada.



a) Errada. O fato do produto é caracterizado pelo defeito, que se dá quando o produto não oferece a segurança que dele se esperava, nos termos do artigo 12 do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: O caso retrata vício do produto, e não fato do produto (vide comentário da letra “d”).

Além disso, de fato o fabricante responde, mas o comerciante tem responsabilidade subsidiária, nas hipóteses indicadas pelo artigo 13 do CDC:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Por fim, a parte final da assertiva está incorreta, pois a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, como enuncia a Súmula 227 do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

SÚMULA 227: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

b) Errada. O STJ já entendeu pela aplicação do CDC na relação entre condomínio e fornecedor de produtos/serviços quando na defesa dos interesses dos condôminos, conforme noticiado no Informativo 592:

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora ou incorporadora.

c) Errada. Apesar da possibilidade da tutela coletiva pelo condomínio, não há óbice a que seja intentada ação individual por cada condômino, pois a defesa dos interesses dos consumidores pode se dar a título individual ou coletivo, conforme expressa previsão do artigo 81 do CDC:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

d) Certa. O vício do produto é a inadequação, de qualidade ou quantidade, para os fins a que o produto se destina ou que lhe diminua o valor, nos termos do caput do artigo 18 do CDC. No caso, o produto se revelou inadequado, por vício de qualidade, ao soltar tinta na vestimenta dos usuários. A responsabilidade dos fornecedores (Sociedade Empresária Equipamentos Aquáticos e fabricante das peças) é solidária, conforme expressamente dispõe o mesmo dispositivo:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

O condomínio do Edifício X é parte legítima para ingressar com a ação, qualificando-se como consumidor por equiparação, por força do disposto no parágrafo único do artigo 2º do CDC:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Entendo que o fundamento mais adequado é a qualidade de consumidor equiparado do condomínio, na toada do que já decidiu o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo.

Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC. A teoria finalista mitigada atribui a condição de consumidor à pessoa que, sem ser a destinatária final do produto,

apresenta-se de condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência perante o fornecedor. Como é possível extrair que o condomínio adquiriu as peças para a utilização pelos condôminos, a assertiva buscou o conceito de consumidor pela teoria finalista mitigada, mas não há dados concretos no enunciado sobre vulnerabilidade ou hipossuficiência. De qualquer forma, na comparação com as demais alternativas, é a que tem fundamento mais plausível.

Letra d.

020. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XIX EXAME/2016) Antônio desenvolve há mais de 40 anos atividade de comércio no ramo de hortifrúti. Seus clientes chegam cedo para adquirir verduras frescas entregues pelos produtores rurais da região. Antônio também vende no varejo, com pesagem na hora, grãos e cereais adquiridos em sacas de 30 quilos, de uma marca muito conhecida e respeitada no mercado. Determinado dia, a cliente Maria desconfiou da pesagem e fez a conferência na sua balança caseira, que apontou suposta divergência de peso. Procedeu com a imediata denúncia junto ao Órgão Oficial de Fiscalização, que confirmou que o instrumento de medição do comerciante estava com problemas de calibragem e que não estava aferido segundo padrões oficiais, gerando prejuízo aos consumidores. A cliente denunciante buscou ser ressarcida pelo vício de quantidade dos produtos.

Com base na hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta.

- a) Trata-se de responsabilidade civil solidária, podendo Maria acionar tanto o comerciante quanto os produtores.
- b) Trata-se de responsabilidade civil subsidiária, pois o comerciante só responde se os demais fornecedores não forem identificados.
- c) Trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante, na qualidade de fornecedor imediato.
- d) Trata-se de responsabilidade civil objetiva, motivo pelo qual inexistem excludentes de responsabilidade.



De acordo com o artigo 19, do CDC, a responsabilidade pelos vícios de quantidade do produto será em regra solidária. Vejamos.

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha.

Porém, o próprio artigo excepciona essa solidariedade (sendo então caso de responsabilidade exclusiva) quando o fornecedor fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Vejamos.

Art. 19, § 2º O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Letra c.

b) Responsabilidade pelo Vício do Serviço está disposta no CDC pelo artigo 20:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 1º A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Em face do exposto, o fornecedor possui responsabilidade civil objetiva no tocante aos vícios de serviços. Percebe-se que diante de um vício de serviço, o consumidor possui a faculdade alternativa de exigir a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento do preço.

DIREITO DO CONCURSO

021. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XVIII EXAME/2022) Hugô colidiu com seu veículo e necessitou de reparos na lataria e na pintura. Para tanto, procurou, por indicação de um amigo, os serviços da Oficina Mecânica M, oportunidade na qual lhe foi ofertado orçamento escrito, válido por 15 (quinze) dias, com o valor da mão de obra e dos materiais a serem utilizados na realização do conserto do automóvel. Hugô, na certeza da boa indicação, contratou pela primeira vez com a Oficina. Considerando as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta.

a) Segundo a lei do consumidor, o orçamento tem prazo de validade obrigatório de 10 (dez) dias, contados do seu recebimento pelo consumidor Hugô. Logo, no caso, somente durante esse período a Oficina Mecânica M estará vinculada ao valor orçado.

b) Uma vez aprovado o orçamento pelo consumidor, os contraentes estarão vinculados, sendo correto afirmar que Hugô não responderá por quaisquer ônus ou acréscimos no valor

dos materiais orçados; contudo, ele poderá vir a responder pela necessidade de contratação de terceiros não previstos no orçamento prévio.

c) Se o serviço de pintura contratado por Hugo apresentar vícios de qualidade, é correto afirmar que ele terá tríplice opção, à sua escolha, de exigir da oficina mecânica: a reexecução do serviço sem custo adicional; a devolução de eventual quantia já paga, corrigida monetariamente, ou o abatimento do preço de forma proporcional.

d) A lei consumerista considera prática abusiva a execução de serviços sem a prévia elaboração de orçamento, o que pode ser feito por qualquer meio, oral ou escrito, exigindo-se, para sua validade, o consentimento expresso ou tácito do consumidor.



a) Errada. Conforme o CDC, em regra, o prazo de validade do orçamento será de 10 dias. Entretanto, pode ser convencionado prazo diferente, veja:

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

b) Errada. Conforme o CDC, o consumidor não irá assumir custos extras com contratação de terceiros. Veja:

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 3º O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

c) Certa. Afirmativa correta, conforme art. 18, CDC:

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

d) Errada. É necessária autorização expressa do consumidor.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes.

Letra c.

022. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/X EXAME/2013) Elisabeth e Marcos, desejando passar a lua-de-mel em Paris, adquiriram junto à Operadora de Viagens e Turismo “X” um pacote de viagem, composto de passagens aéreas de ida e volta, hospedagem por sete noites, e seguro saúde e acidentes pessoais, este último prestado pela seguradora “Y”. Após chegar à cidade, Elisabeth sofreu os efeitos de uma gastrite severa e Marcos entrou em contato com a operadora de viagens a fim de que o seguro fosse acionado, sendo informado que não havia médico credenciado naquela localidade. O casal procurou um hospital, que manteve Elisabeth internada por 24 horas, e retornou ao Brasil no terceiro dia de estada em Paris, tudo às suas expensas.

Partindo da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- a) O casal poderá acionar judicialmente a operadora de turismo, mesmo que a falha do serviço tenha sido da seguradora, em razão da responsabilidade solidária aplicável ao caso.
- b) O casal somente poderá acionar judicialmente a seguradora Y, já que a operadora de turismo responderia por falhas na organização da viagem, e não pelo seguro porque esse foi realizado por outra empresa.
- c) O casal terá que acionar judicialmente a operadora de turismo e a seguradora simultaneamente por se tratar da hipótese de litisconsórcio necessário e unitário, sob pena de insurgir em carência da ação.
- d) O casal não poderá acionar judicialmente a operadora de turismo já que havia liberdade de contratar o seguro saúde viagem com outra seguradora e, portanto, não se tratando de venda casada, não há responsabilidade solidária na hipótese.



De início, cabe observarmos a oferta de um serviço: pacote de viagem (constituído por passagens aéreas, hospedagem, seguro de saúde e acidentes pessoais). Logo, qualquer falha na prestação de quaisquer destes serviços levará à responsabilização da Operadora de Viagens e Turismo “X”. Pois bem. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor. Vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com

as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

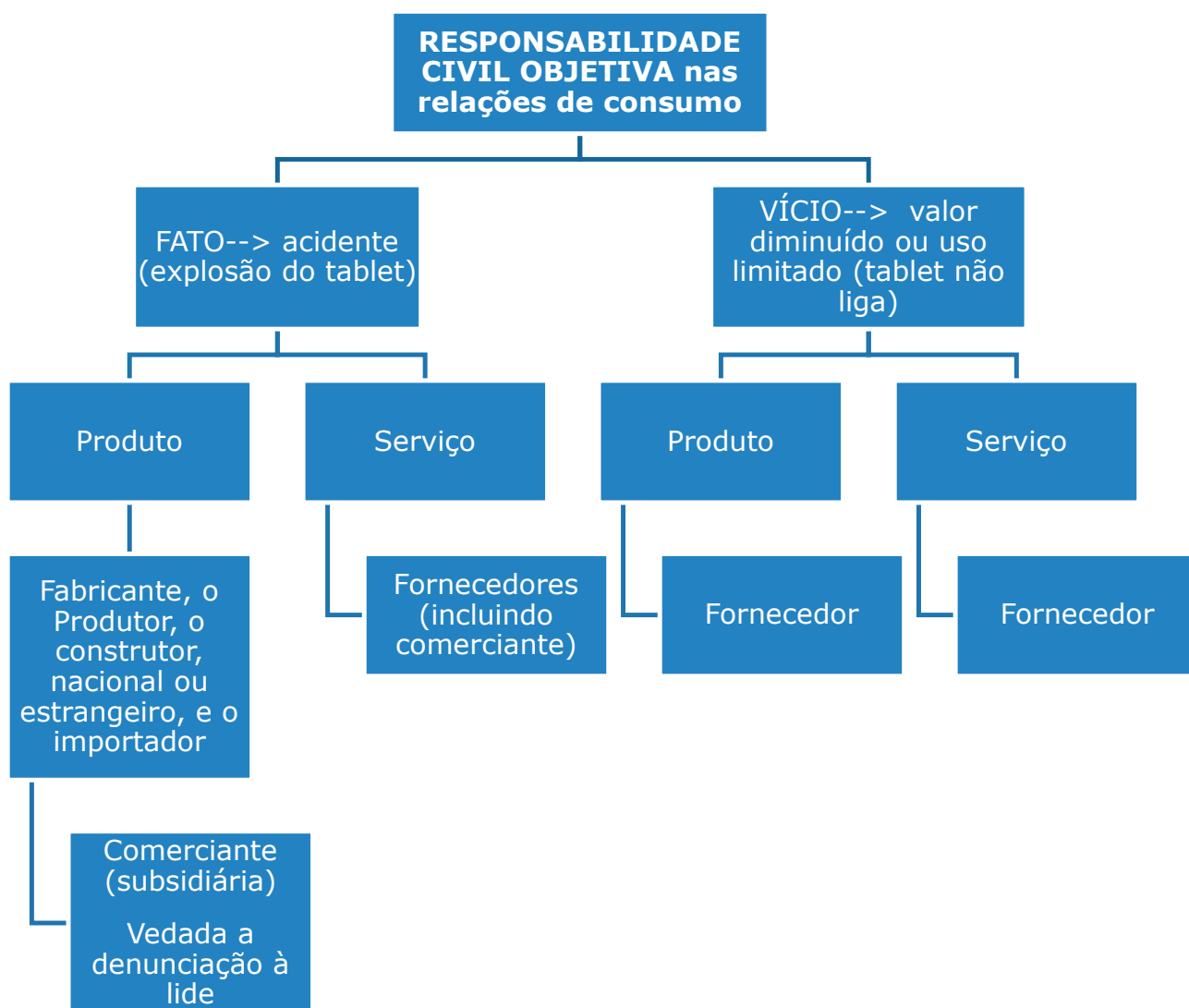
§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Logo, de se concluir que o casal poderá acionar judicialmente a operadora de turismo, mesmo que a falha do serviço tenha sido da seguradora, em razão da responsabilidade solidária aplicável ao caso.

Assim, está correta a alternativa de letra "a".

Letra a.

As responsabilidades por fato e por vício nas relações de consumo podem assim ser resumidas:



Tendo em vista a importância do assunto, mais um exercício para fixação de como o assunto pode ser cobrado em provas:

DIREITO DO CONCURSO

023. (CEBRASPE/CESPE/JUIZ DE DIREITO/TJDFT/2023) João, após ter consumido um leite da marca X — produzido na fazenda de Carlos e vendido somente no mercado de José — apresentou gastroenterite. Após investigação, constatou-se que a má conservação do produto, durante o transporte pelo produtor, e o acondicionamento no mercado contribuíram para a ocorrência do problema de João.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção **correta** no que diz respeito à responsabilização no âmbito do CDC.

- a) A perecibilidade do produto impede o consumidor de exigir qualquer responsabilização pelos danos a ele ocasionados.
- b) A hipótese é de fato do produto e enseja a responsabilização do produtor Carlos e do comerciante José.
- c) A situação é de vício do produto e enseja a responsabilização apenas do produtor Carlos.
- d) A hipótese é de fato do produto e enseja a responsabilização apenas do produtor Carlos.
- e) A situação é de vício do produto e enseja a responsabilização do produtor Carlos e do comerciante José.



A questão trouxe a cobrança de hipótese de fato do produto. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, especificamente, decorre do defeito, que se verifica quando não é oferecida a segurança que se espera, e tem origem em um acidente de consumo, que afeta a incolumidade física ou psíquica do consumidor.

Art. 12. (...)

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I – sua apresentação;
- II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III – a época em que foi colocado em circulação.

Diz-se que a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço se diferencia da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, que ocorre quando há um incidente de consumo, diante da impropriedade ou inadequação, total ou parcial, para o fim a que se destinam, atingindo o patrimônio do consumidor. Podemos trabalhar então da seguinte forma:

- Defeito se refere à insegurança do bem de consumo (Art; 12 a 17 CDC)
- Vício é a Inadequação aos fins a que se destina (Art. 18 a 20 CDC)

Sobre a responsabilização dos fornecedores da questão, temos que o CDC traz um tratamento diferente para o comerciante no caso de fato do produto:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Ou seja, no caso do produto perecível, o comerciante responde também pelo dano que causou ao consumidor. Uma observação importante é que, a despeito de o comerciante responder de forma subsidiária nos casos de fato do produto ou do serviço não muda a natureza jurídica da sua responsabilidade civil, que permanece sendo objetiva, ou seja, sem a verificação de culpa.

Letra b.

024. (FGV/ NACIONAL UNIFICADO OAB/XXIV EXAME/2017) Os arquitetos Everton e Joana adquiriram pacote de viagens para passar a lua de mel na Europa, primeira viagem internacional do casal. Ocorre que o trajeto do voo previa conexão em um país que exigia visto de trânsito, tendo havido impedimento do embarque dos noivos, ainda no Brasil, por não terem o visto exigido. O casal questionou a agência de turismo por não ter dado qualquer explicação prévia nesse sentido, e a fornecedora informou que não se responsabilizava pela informação de necessidade de visto para a realização da viagem.

Diante do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- a) Cabe ação de reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da insuficiência de informação clara e precisa, que deveria ter sido prestada pela agência de turismo, no tocante à necessidade de visto de trânsito para a conexão internacional prevista no trajeto.
- b) Não houve danos materiais a serem ressarcidos, já que os consumidores sequer embarcaram, situação muito diferente de terem de retornar, às próprias expensas, diretamente do país de conexão, interrompendo a viagem durante o percurso.
- c) Não ocorreram danos extrapatrimoniais por se tratar de pessoas que tinham capacidade de leitura e compreensão do contrato, sendo culpa exclusiva das próprias vítimas a interrupção da viagem por desconhecerem a necessidade de visto de trânsito para realizarem a conexão internacional.
- d) Houve culpa exclusiva da empresa aérea que emitiu os bilhetes de viagem, não podendo a agência de viagem ser culpabilizada, por ser o comerciante responsável subsidiariamente e não responder diretamente pelo fato do serviço.



Nesse caso, cabe ação de reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da insuficiência de informação clara e precisa, que deveria ter sido prestada pela agência de turismo, no tocante à necessidade de visto de trânsito para a conexão internacional prevista no trajeto, o que causou um abalo moral e constrangimento ao casal, assim como caberia também a reparação por danos materiais (ou patrimoniais), buscando a devolução dos valores despendidos no pacote de viagem, assim como em outras eventuais despesas, como hospedagem etc.

Isto porque é um direito básico do consumidor, pelo Art. 6º, III, do CDC, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, que, se não for dada, pode ensejar ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais daí advindos, por meio do acesso aos órgãos judiciários e administrativos (Art. 6º, VI e VII, do CDC).

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados.

A responsabilidade pela informação de necessidade de visto para a realização da viagem era da agência de turismo, como fornecedora do serviço (Art. 3º, caput, do CDC), não cabendo esta responsabilidade à empresa aérea que emitiu os bilhetes, pois não foi ela que prestou o serviço, mas tão somente os emitiu com base no pedido realizado pelo casal à agência. A responsabilidade da agência é objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao casal (Art. 14, caput, do CDC).

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, a afirmativa correta é a letra “a”.

Letra a.

As responsabilidades por fato e por vício nas relações de consumo são as seguintes:

Regra geral de responsabilidade civil do CDC: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA nas relações de consumo Exceção do CDC: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa: RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA			
Responsabilidade Civil por FATO--> acidente (explosão do Tablet)		Responsabilidade Civil por VÍCIO--> valor diminuído ou uso limitado (Tablet não liga)	
Produto	Serviço	Produto	Serviço
Fabricante, o Produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos	Fornecedores (incluindo comerciante) O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.	Fornecedor Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas	Fornecedor O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.
Comerciante (Subsidiária) O comerciante é igualmente responsável, quando: I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;			

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis (Vedada a denúncia à lide: para não prejudicar o consumidor , alongando o processo, com a entrada de muitas partes)			
---	--	--	--

3. PRAZOS DECADENCIAIS, PRESCRICIONAIS E GARANTIA NO CDC

3.1. GARANTIAS

Garantia Legal é aquela obrigatória a todos os produtos e serviços colocado no mercado de consumo, inclusive produtos usados e independe de qualquer termo expresso, prevista no art. 24 do CDC:

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Conforme previsão legal acima, o prazo de garantia legal não pode ser afastado por convenção entre as partes envolvidas na relação de consumo, pois se trata de uma norma de ordem pública que não pode ser derogada pela vontade das partes. Os prazos de garantia legal estão previstos no art. 26 do CDC, **chamados de prazos decadenciais que serão brevemente analisados**.

Garantia Contratual é aquela modalidade contratual, possuindo natureza de mera liberalidade sua concessão por parte do fornecedor, sendo que somente será considerada mediante a existência de previsão em um termo escrito, prevista no art. 50 do CDC:

Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.

Na hipótese de existir a previsão da garantia contratual, como fica a contagem dos prazos? Conforme entendimento do STJ, os prazos decadenciais para a reclamação da garantia legal não correm enquanto não expirar o prazo da garantia contratual: “O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante

o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos” (REsp 547.794/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª T., DJe 22-2-2011).23

3.2. PRAZOS DECADENCIAIS

Os prazos de reclamação quanto aos vícios de produtos ou serviços estão previstos nos artigos 26 e 27 do CDC:

Art. 26. O direito de reclamar pelos VÍCIOS APARENTES ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2º Obstat a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II – (Vetado).

III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3º Tratando-se de VÍCIO OCULTO, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Inicialmente, cabe registrar que o legislador previu prazos de reclamação diferentes para os vícios de fácil constatação (Vício Aparente) e de difícil constatação (Vício Oculto). Os prazos decadenciais de reclamação são os seguintes:

PRAZOS DECADENCIAIS			
Tipo de Vício	Tipo de Bem	Prazo	Início da contagem
Vício Aparente ou de Fácil constatação	Não Duráveis	30 dias	Entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços
Vício Aparente ou de Fácil constatação	Duráveis	90 dias	Entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços
Vício Oculto ou de Difícil constatação	Não Duráveis	30 dias	Momento em que ficar evidenciado o defeito
Vício Oculto ou de Difícil constatação	Duráveis	90 dias	Momento em que ficar evidenciado o defeito

DIREITO DO CONCURSO

025. (FGV/ NACIONAL UNIFICADO OAB/V EXAME/2011) Ao instalar um novo aparelho de televisão no quarto de seu filho, o consumidor verifica que a tecla de volume do controle remoto não está funcionando bem. Em contato com a loja onde adquiriu o produto, é encaminhado à autorizada.

O que esse consumidor pode exigir com base na lei, nesse momento, do comerciante?

- a) A imediata substituição do produto por outro novo.
- b) O dinheiro de volta.
- c) O conserto do produto no prazo máximo de 30 dias.
- d) Um produto idêntico emprestado enquanto durar o conserto.



Trata-se de típico caso de vício do produto (no caso, um acessório da aquisição principal). Vejamos como o Código de Defesa do Consumidor trata a matéria:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
- II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- III – o abatimento proporcional do preço.

Com base no que fora destacado, percebe-se que, a princípio (já que não se trata de um produto essencial – art. 18, §3º, CDC), o consumidor poderá exigir apenas o conserto do produto no prazo máximo de trinta dias. Logo, está correta a alternativa de letra “c”.

Letra c.

026. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/VI EXAME/2011) Franco adquiriu um veículo zero quilômetro em novembro de 2010. Ao sair com o automóvel da concessionária, percebeu um ruído todas as vezes em que acionava a embreagem para a troca de marcha. Retornou à loja, e os funcionários disseram que tal barulho era natural ao veículo, cujo motor era novo. Oito meses depois, ao retornar para fazer a revisão de dez mil quilômetros, o consumidor

se queixou que o ruído persistia, mas foi novamente informado de que se tratava de característica do modelo. Cerca de uma semana depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais de sessenta dias. Franco acionou o Poder Judiciário alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento pelos danos materiais e indenização por danos morais. Considerando o que dispõe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a respeito do narrado acima, é correto afirmar que, por se tratar de vício oculto,

- a) o prazo decadencial para reclamar se iniciou com a retirada do veículo da concessionária, devendo o processo ser extinto.
- b) o direito de reclamar judicialmente se iniciou no momento em que ficou evidenciado o defeito, e o prazo decadencial é de noventa dias.
- c) o prazo decadencial é de trinta dias contados do momento em que o veículo parou de funcionar, tornando-se imprestável para o uso.
- d) o consumidor Franco tinha o prazo de sete dias para desistir do contrato e, tendo deixado de exercê-lo, operou-se a decadência.



De imediato, tem-se que a narrativa apresenta hipótese de vício do produto, logo, sujeito ao prazo decadencial de 90 dias, por se tratar de produto durável (automóvel).

Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

- I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;
- II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Como se tratava de um vício oculto, temos que o prazo decadencial teve início no momento em que ficou evidenciado o defeito, de modo que não há que se falar em extinção do direito.

Letra a.

027. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/III EXAME/2010) O prazo para reclamar sobre vício oculto de produto durável é de

- a) 90 (noventa) dias a contar da aquisição do produto.
- b) 90 (noventa) dias a contar da entrega do produto.
- c) 30 (trinta) dias a contar da entrega do produto.
- d) 90 (noventa) dias a contar de quando ficar evidenciado o vício.



Vejamos como o Código de Defesa do Consumidor aborda a matéria:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

(...)

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Assim, concluímos que o prazo para reclamar sobre vício oculto de produto durável é de 90 (noventa) dias a contar de quando ficar evidenciado o vício.

Logo, a alternativa correta é a de letra “d”.

Letra d.

3.3. PRAZOS PRESCRICIONAIS

Os prazos de prescricionais previstos no CDC estão dispostos no art. 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

O prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC refere-se ao acidente de consumo, lembrando que o fato do produto ou do serviço nada mais é do que o acidente de consumo decorrente de produto ou de serviço defeituosos. Portanto, o **Fato** se dá por um acidente de consumo ocorrido por um defeito no produto ou serviço. A pessoa que compra um Tablet que explode em seu rosto ao ser ligado sofre um acidente de consumo em razão de um produto defeituoso, desta forma, essa pessoa possui o prazo prescricional de 5 anos do dano para pretensão de reparação desse dano. Vejamos um resumo dos prazos:

Prescrição	Decadência
Prazo	Prazos
5 anos	30 dias — produtos/serviços não duráveis; 90 dias — produtos/serviços duráveis.
Fato do produto ou do serviço — acidente de consumo	Vício do produto ou do serviço — mera inadequação aos fins esperados
	Tratando-se de VÍCIO OCULTO , o prazo decadencial inicia-se no momento em que FICAR EVIDENCIADO O DEFEITO .

a) Prazo prescricional do Código Civil no caso de inadimplemento contratual

Frequentemente surgem situações de conflito sobre a aplicação do prazo de prescrição previsto no art. 27 do CDC ou prazos de prescrição previstos no Código Civil. Desta forma, em qualquer outra situação que **NÃO ENVOLVA ACIDENTE DE CONSUMO** deverá prevalecer o prazo prescricional disposto no Código Civil. Sobre o tema, entendeu o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. MULTA. ARTIGO 35, § 5º, DA LEI N. 4.591/1964. AÇÃO DO ADQUIRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos ns. 2 e 3/STJ)
2. O descumprimento do dever de arquivar os documentos relativos ao empreendimento no Cartório de Registro Imobiliário competente sujeita o incorporador à multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei n. 4.591/1964. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso. Precedentes.
4. Diante da falta de previsão legal específica na Lei de Incorporações Imobiliárias e no Código de Defesa do Consumidor, a ação do adquirente contra a incorporadora que visa a cobrança da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei n. 4.591/1964 se submete ao prazo prescricional geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos.
5. No caso concreto, tendo sido a ação ajuizada em 2012 e o negócio jurídico celebrado em 2006, não há falar em prescrição.

6. Recurso especial não provido (REsp 1497254/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., julgado em 18-9-2018, DJe 24-9-2018).

Segue abaixo um consolidado de alguns prazos:

PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC	PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL
Acidente de consumo em razão de fato do produto ou do serviço.	Complementação de indenização securitária; Cobrança indevida; Prestação de contas.

DIREITO DO CONCURSO

028. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/XXXV EXAME/2022) José havia comprado um *notebook* para sua filha, mas ficou desempregado, não tendo como arcar com o pagamento das parcelas do financiamento. Foi então que vendeu para a amiga Margarida o *notebook* ainda na caixa lacrada, acompanhado de nota fiscal e contrato de venda, que indicavam a compra realizada cinco dias antes.

Cerca de dez meses depois, o produto apresentou problemas de funcionamento. Ao receber o bem da assistência técnica que havia sido procurada imediatamente, Margarida foi informada do conserto referente à “placa-mãe”.

Na semana seguinte, houve recorrência de mau funcionamento da máquina. Indignada, Margarida ajuizou ação em face da fabricante, buscando a devolução do produto e a restituição do valor desembolsado para a compra, além de reparação por danos extrapatrimoniais. A então ré, por sua vez, alegou, em juízo, a ilegitimidade passiva, a prescrição e, subsidiariamente, a decadência.

A respeito disso, assinale a afirmativa **correta**.

- a) O fabricante é parte ilegítima, uma vez que o defeito relativo ao vício do produto afasta a responsabilidade do fabricante, sendo do comerciante a responsabilidade para melhor garantir os direitos dos consumidores adquirentes.
- b) Ocorreu a prescrição, uma vez que o produto havia sido adquirido há mais de noventa dias e a contagem do prazo se iniciou partir da entrega efetiva do produto, não sendo possível reclamar a devolução do produto e a restituição do valor.
- c) Somente José possui relação de consumo com a fornecedora, por ter sido o adquirente do produto, conforme consta na nota fiscal e no contrato de venda, implicando ilegitimidade ativa de Margarida para invocar a proteção da norma consumerista.

d) A decadência alegada deve ser afastada, uma vez que o prazo correspondente se iniciou quando se evidenciou o defeito e, posteriormente, a partir do prazo decadencial de garantia pelo serviço da assistência técnica, e não na data da compra do produto.



a) Errada. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) estabelece a responsabilidade solidária do fabricante (art. 18, *caput*).

b) Errada. O prazo decadencial de 90 (noventa) dias diz respeito ao direito de reclamar pelos vícios/defeitos apresentados nos bens duráveis, o qual, tratando-se de vício oculto, só começa a correr quando evidenciado o defeito (art. 26, II e § 3º, CDC). Por sua vez, o consumidor dispõe do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para postular a reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (acidente de consumo), iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (art. 27, CDC).

c) Errada. Margarida enquadra-se no conceito de consumidor, pois destinatária final do produto, conforme art. 2º, *caput*, CDC:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

d) Certa. É o que se depreende do art. 26, II, §§ 2º, I, e 3º, CDC:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2º Obstat a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II – (Vetado).

III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Letra d.

4. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Desconsideração da Personalidade Jurídica consiste no afastamento temporário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, por ordem judicial, com o intuito de, mediante a

constrição do patrimônio de seus sócios ou administradores, possibilitar o adimplemento de dívidas assumidas pela sociedade, nasceu para combater fraudes.

A legislação confere às pessoas jurídicas personalidade distinta de seus membros, inclusive separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física.

Assim, diante da autonomia da pessoa jurídica, em alguns momentos ela passou a ser utilizada como instrumento para a prática de fraudes contra credores, isso porque nas sociedades limitadas a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas já integralizadas. Os sócios contraíam dívidas já com a expectativa de não pagá-las ou pagá-las de forma insuficiente conforme somente o valor capital social da pessoa jurídica integralizado.

Cabe esclarecer que a desconsideração da personalidade jurídica não é uma hipótese de extinção da pessoa jurídica, ou seja, **não é uma despersonalização**. A desconsideração apenas levanta momentaneamente a barreira de autonomia de separação entre a pessoa física e a jurídica para atingir bens particulares dos sócios ou administradores que possam ser utilizados para responsabilização de obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Em seguida, a pessoa jurídica pode continuar sua existência normal.

DIREITO DO CONCURSO

029. (CEBRASPE/CESPE/MPE-CE/ANALISTA MINISTERIAL/DIREITO/2020) Acerca do tratamento conferido às pessoas jurídicas pelo Código Civil, julgue o item a seguir.

Verificado abuso de personalidade jurídica por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o juiz pode determinar a desconsideração da personalidade a requerimento da parte ou do Ministério Público.



Conforme Artigo 50 do CC. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Certo.

Diante do referido instituto, surgiram algumas teorias para subsidiar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica:

- **Teoria Maior:** Para ela, não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante seus credores para que a desconsideração seja aplicada. A Teoria Maior somente reconhece a desconsideração da personalidade jurídica quando ficar configurado a existência de **a) requisitos objetivos:** insuficiência patrimonial do devedor e **b) requisitos subjetivos:** desvio de finalidade ou confusão patrimonial através da fraude ou do abuso de direito. Previsão no art. 50 do CC:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei n. 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

III – outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

DIREITO DO CONCURSO



030. (FGV/CGE-SC/AUDITOR DO ESTADO/DIREITO/2023) A Sociedade Ômicron Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda., nos últimos cinco anos, transferiu ativos para seus dois únicos sócios, sem nenhuma espécie de contraprestação. A transferência corresponde a setenta e cinco por cento do patrimônio líquido da sociedade, o que conduziu à inadimplência de diversas obrigações, incluindo um contrato de mútuo bancário.

Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta.

- a) A transferência de ativos da Sociedade Ômicron para seus sócios sem efetiva contraprestações caracteriza confusão patrimonial para fins de desconsideração da personalidade jurídica.
- b) O Código Civil brasileiro adota a teoria maior para fins de desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz no caso hipotético do enunciado.
- c) A desconsideração da personalidade jurídica no caso da sociedade Ômicron depende da existência de grupo econômico.
- d) A desconsideração da personalidade jurídica não se aplica aos contratos bancários, visto que a sociedade é considerada vulnerável juridicamente.
- e) Em caso de abuso da personalidade jurídica, o credor poderá requerer a desconsideração da personalidade jurídica, que atingirá, se decretada judicialmente, a todas as obrigações da sociedade, inclusive, as vincendas.



- a) Certa. A transferência de ativos para os sócios sem efetiva contraprestações caracteriza confusão patrimonial para fins de desconsideração da personalidade jurídica por força do disposto no art. 50, § 2º, II, do Código Civil.

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei n. 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019). A desconsideração da personalidade jurídica é a superação episódica da personalidade jurídica da sociedade, em caso de fraude, abuso, ou simples desvio de função, objetivando a satisfação do terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios sócios, que passam a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito causado.

- b) Errada. O Código Civil brasileiro adota a teoria maior para fins de desconsideração da personalidade jurídica, mas não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, depende de pedido da parte ou do Ministério Público (art. 133, caput, CPC).

Art. 133. O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

A teoria maior da desconconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos: o abuso da personalidade jurídica e o prejuízo ao credor. Foi a teoria adotada pelo art. 50 do Código Civil. A teoria menor da desconconsideração da personalidade jurídica exige um único elemento, o prejuízo ao credor. Foi a teoria adotada pela Lei 9.605/1998, para os danos ambientais e pelo Código de Defesa do Consumido.

c) Errada. A desconconsideração da personalidade jurídica no caso da sociedade Ômicron não depende da existência de grupo econômico (art. 50, § 4º, Código Civil).

d) Errada. Não há restrição à aplicação da desconconsideração da personalidade jurídica aos contratos bancários e não há elementos na questão para concluir que a sociedade é vulnerável juridicamente.

e) Errada. Em caso de abuso da personalidade jurídica, o credor poderá requerer a desconconsideração da personalidade jurídica, que atingirá, se decretada judicialmente, somente as obrigações objeto do processo em que se deu a desconconsideração.

Letra a.

031. (WE DO/CM SL OESTE /PROCURADOR JURÍDICO/2020) Acerca das disposições concernentes às pessoas jurídicas no Código Civil, assinale a alternativa correta:

a) Decai em dois anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

b) A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela maioria simples dos sócios com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

c) Constitui desvio de finalidade a expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

d) Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, ainda que de pequena monta.

e) O cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa caracteriza confusão patrimonial.



a) Errada. Conforme art. 45, parágrafo único, do CC: “Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. “

b) Errada. Conforme art. 49-A, parágrafo único, do CC:

A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

c) Errada. Conforme art. 50, § 5º do CC: “Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

d) Errada. Conforme Art. 50, § 2º, do CC:

Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante.

e) Certa. Conforme Art. 50, § 2º, do CC:

Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa.

Letra e.

- **Teoria Menor:** a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao credor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Possui aplicação no âmbito de proteção dos consumidores, do meio ambiente e defesa da concorrência. Previsão no § 5º, do art. 28 do CDC, art. 4º da Lei n. 9.605/1.998 (Meio ambiente), art. 34 da Lei n. 12.529/2011 e § 2º do art. 133 do CPC:

CDC, Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4º As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Meio Ambiente: Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Anti-Truste: Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.

Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

CPC, Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica

DIREITO DO CONCURSO

032. (FGV/ NACIONAL UNIFICADO OAB/XXXVI EXAME/2022) A sociedade empresária *Cimento Montanha Ltda.* integra, com outras cinco sociedades empresárias, um consórcio que atua na realização de obras de construção civil.

Estruturas e Fundações Pinheiro Ltda., uma das sociedades consorciadas, foi responsabilizada em ação de responsabilidade civil por danos causados aos consumidores em razão de falhas estruturais em imóveis construídos no âmbito das atividades do consórcio, que apresentaram rachaduras, um dos quais desabou.

Considerando as normas sobre a responsabilidade de sociedades integrantes de grupo econômico perante o consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa **correta**.

- a) Apenas a sociedade *Estruturas e Fundações Pinheiro Ltda.* poderá ser responsabilizada pelos danos aos consumidores, pois as demais consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem solidariedade entre si.
- b) As sociedades integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis pelas obrigações da sociedade *Estruturas e Fundações Pinheiro Ltda.*, porém a responsabilidade delas perante o consumidor é sempre em caráter subsidiário.
- c) As sociedades integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis, sem benefício de ordem entre elas, pelas obrigações da sociedade *Estruturas e Fundações Pinheiro Ltda.* perante os consumidores prejudicados, haja ou não previsão diversa no contrato respectivo.
- d) Apenas a sociedade *Estruturas e Fundações Pinheiro Ltda.* poderá ser responsabilizada pelos danos aos consumidores, pois as demais consorciadas só responderão solidariamente com a primeira se ficar comprovado a culpa de cada uma delas.



a) Errada. Tratando-se de sociedades consorciadas, a hipótese, no que se refere à responsabilidade civil no âmbito consumerista, é de solidariedade legal, conforme § 3º do art. 28 do CDC:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.

A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Logo, todas as consorciadas respondem pelos danos/prejuízos causados.

b) Errada. A lei consumerista prevê a subsidiariedade para as sociedades integrantes de grupos societários e sociedades controladas – as quais podem invocar o benefício de ordem – mas não para as sociedades consorciadas:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.

A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

c) Certa. Com efeito, tratando-se de responsabilidade solidária entre as sociedades consorciadas não há que se falar em benefício de ordem, sendo todas as pessoas jurídicas responsáveis pelas obrigações perante os consumidores. Ademais, como estamos diante de um caso de solidariedade legal, que guarda estreita relação com a proteção constitucional e legal conferida ao consumidor, sua aplicação independe de previsão contratual e não pode pela mesma ser afastada:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.

A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

d) Errada. O CDC não impõe a demonstração de culpa para que as outras sociedades consorciadas respondam perante os consumidores lesados, havendo, repita-se, solidariedade legal entre elas (art. 28, § 3º, CDC). Noutro giro, temos que, para as sociedades coligadas – hipótese diversa da constante do enunciado – a lei consumerista prescreve que elas somente responderão por culpa (art. 28, § 4º, CDC), uma vez que nelas não há poder de controle de uma sociedade sobre a outra, havendo, tão-somente, participação, de modo que para que tais empresas respondam pelos atos das outras é preciso que lhes prove a culpa, sendo, portanto, ao lado da responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais (art. 14, § 4º), o único caso de responsabilidade subjetiva previsto no CDC (Cf. NETTO, Felipe Peixoto Braga. **Manual de direito do consumidor**: à luz da jurisprudência do STJ. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 192).

Letra c.

Segue abaixo um quadro comparativo entre a teoria maior e teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica:

Teoria MAIOR	Teoria MENOR
O Direito Civil brasileiro adotou, como regra geral, a chamada teoria maior da desconsideração. Isso porque o art. 50 do Código Civil exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva).	No Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, adotou-se a teoria menor da desconsideração. Isso porque, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica nas relações jurídicas envolvendo consumo ou responsabilidade civil ambiental não se exige desvio de finalidade nem confusão patrimonial .
Deve-se provar: 1) Abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); 2) Que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (novo requisito trazido pela Lei n. 13.874/2019).	De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, <i>caput</i> , do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC. STJ. 3ª Turma. REsp 1735004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/06/2018.
Prevê a possibilidade de se estender as obrigações da empresa a sócios e administradores (mesmo que não sejam sócios) .	Somente prevê a possibilidade de se estender obrigações da empresa a sócios (não fala em “administradores”) .
Adotada pelo art. 50 do CC.	Prevista no art. 28 do CDC

Por fim, existe a chamada a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que consiste em afastar, por ordem judicial, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio pessoa física. Por exemplo, considere o sócio de uma empresa que estando prestes a se divorciar, para evitar a partilha do bem com sua esposa, compra um veículo e o coloca em nome da empresa, ou seja, da pessoa jurídica.

Desta forma, o veículo foi comprado com recursos da pessoa física. Assim, com a desconsideração inversa da pessoa jurídica é possível afastar a autonomia da pessoa jurídica para chegar aos bens da pessoa jurídica que foram adquiridos a partir de recursos da pessoa física.

Resumindo:

Desconsideração da Personalidade Jurídica	Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica
Atingir bens pessoais dos sócios por obrigação contraída pela pessoa jurídica.	Atingir bens da pessoa jurídica por obrigação contraída pelo sócio.

5. JURISPRUDÊNCIAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR

III – Jornada de Direito Civil – Enunciado 190: A regra do art. 931 do novo Código Civil não afasta as normas acerca da responsabilidade pelo fato do produto previstas no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, que continuam mais favoráveis ao consumidor lesado.

A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo: O consumidor comprou a passagem da agência de turismo. Ocorre a companhia aérea cancelou o voo adquirido. A agência, que apenas vendeu o bilhete, não tem responsabilidade civil por esse cancelamento (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). A responsabilidade é exclusiva da companhia aérea. STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 (Info 788).

É possível o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental, em virtude da caracterização do acidente de consumo: Caso adaptado: a Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, localizada na Bahia e operada pelo Grupo Votorantim, causou impactos ambientais significativos na região, afetando as atividades de pesca e mariscagem locais. Os pescadores do local ajuizaram ação de indenização contra as empresas integrantes do Grupo. Na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Assim, os pescadores autores podem ser considerados como consumidores por equiparação (by stander), nos termos do art. 17 do CDC. STJ. 2ª Seção. REsp 2.018.386-BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/5/2023 (Info 774).

O hospital responde, objetivamente, pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços relacionados ao exercício da sua própria atividade: Caso adaptado: Regina, grávida, sentiu dores intensas e desconforto pélvico. Foi levada por até um hospital particular. Ficou constado que estava em trabalho de parto avançado. A indicação médica era a realização imediata da cesárea, mas não havia sala de cirurgia disponível. Somente depois de um longo tempo, foi disponibilizada uma sala de cirurgia. Em razão da demora para a realização do parto, houve sofrimento fetal agudo e o bebê já foi retirado sem vida. O estabelecimento hospitalar responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes toda vez que o fato gerador for o defeito do seu serviço (art. 14, caput, do CDC). Ex: estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. Se o defeito estiver relacionado com um desses serviços do hospital, a responsabilidade é objetiva, como foi no caso concreto. STJ. 4ª Turma. AgInt no AgInt no REsp 1718427-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 6/3/2023 (Info 768).

O shopping center e a empresa administradora do estacionamento são responsáveis por indenizar o consumidor vítima de roubo à mão armada ocorrido na cancela para ingresso no estacionamento, ainda em via pública: Situação adaptada: João, dirigindo seu veículo, parou na cancela de entrada do estacionamento do shopping center para apertar no botão e pegar o ticket de pagamento. Neste momento, foi assaltado por um indivíduo que, portando arma de fogo, ordenou que a vítima abaixasse o vidro e exigiu o relógio, o celular e a carteira de João.

Incide o regramento consumerista no percurso relacionado com a prestação do serviço e, notadamente, quando o fornecedor dele se vale no interesse de atrair o consumidor. Assim, na hipótese de se exigir do consumidor determinada conduta para que usufrua do serviço prestado pela fornecedora, colocando-o em vulnerabilidade não só jurídica, mas sobretudo fática, ainda que momentaneamente, se houver falha na prestação do serviço, será o fornecedor obrigado a indenizá-lo. Nessa linha de raciocínio, quando o consumidor, com a finalidade de ingressar no estacionamento de shopping center, tem de reduzir a velocidade ou até mesmo parar seu veículo e se submeter à cancela – barreira física imposta pelo fornecedor e em seu benefício – incide a proteção consumerista, ainda que o consumidor não tenha ultrapassado referido obstáculo e mesmo que este esteja localizado na via pública. Nessa hipótese, o consumidor se encontra, de fato, na área de prestação do serviço oferecido pelo estabelecimento comercial. Por conseguinte, também nessa área incidem os deveres inerentes às relações consumeristas e ao fornecimento de segurança indispensável que se espera dos estacionamentos de shoppings centers.

STJ. 3ª Turma. REsp 2031816-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/3/2023 (Info 767).

A empresa que utiliza marca internacionalmente reconhecida, ainda que não tenha sido a fabricante direta do produto defeituoso, enquadra-se na categoria de fornecedor aparente: O conceito legal de “fornecedor” previsto no art. 3º do CDC abrange também a figura do “fornecedor aparente”, que consiste naquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor. O fornecedor aparente, em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo CDC. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço. STJ. 4ª Turma. REsp 1.580.432-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/12/2018 (Info 642).

O § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor: Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa (administrador não sócio). STJ. 3ª Turma. REsp 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/6/2021. STJ. 4ª Turma. REsp 1.860.333-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/10/2022 (Info 754).

Produto de periculosidade inerente e ausência de responsabilidade civil: Em se tratando de produto de periculosidade inerente (medicamento com contraindicações), cujos riscos são normais à sua natureza e previsíveis, eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor. Isso porque, neste caso, não se pode dizer que o produto é defeituoso. STJ. 3ª Turma. REsp 1.599.405-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017 (Info 603).

Prazo prescricional em caso de vício de qualidade e de quantidade em imóvel adquirido por consumidor: A ação de indenização por danos materiais proposta por consumidor contra construtora em virtude de vícios de qualidade e de quantidade do imóvel adquirido tem prazo prescricional de 10 anos, com fundamento no art. 205 do CC/2002. Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC. O art. 26 trata do prazo que o consumidor possui para exigir uma das alternativas previstas no art. 20 do CDC. Não se trata de prazo prescricional. Não se aplica o prazo do art. 27 do CDC porque este se refere apenas a fato do produto. STJ. 3ª Turma. REsp 1.534.831-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2018 (Info 620).

TEMA 449, STJ – 10/08/11: A decadência do art. 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.

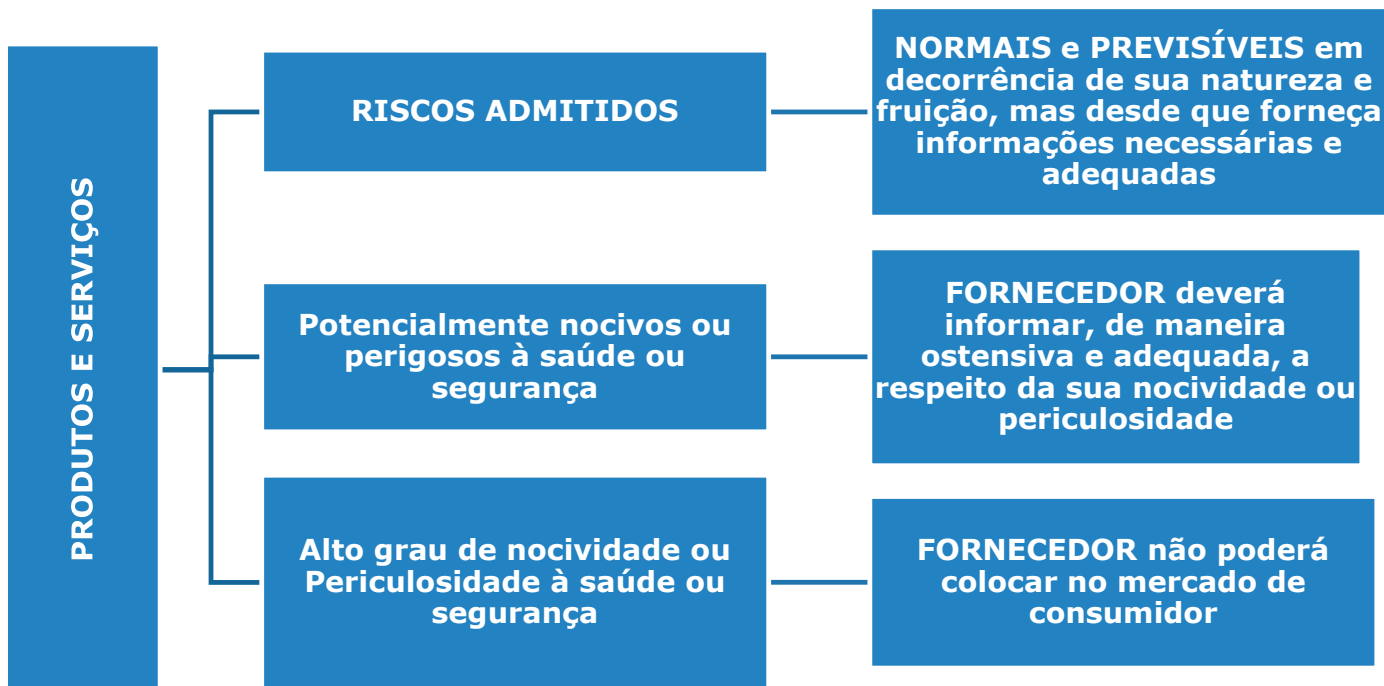
Se você gostou do material ou tem críticas, dá um *feedback*, bem como poste suas dúvidas lá no fórum. Estou esperando você lá no Fórum! *Estudaaaaa!!!!*

RESUMO

Nesta aula, você deve fixar os seguintes pontos:

PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA

TIPOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL



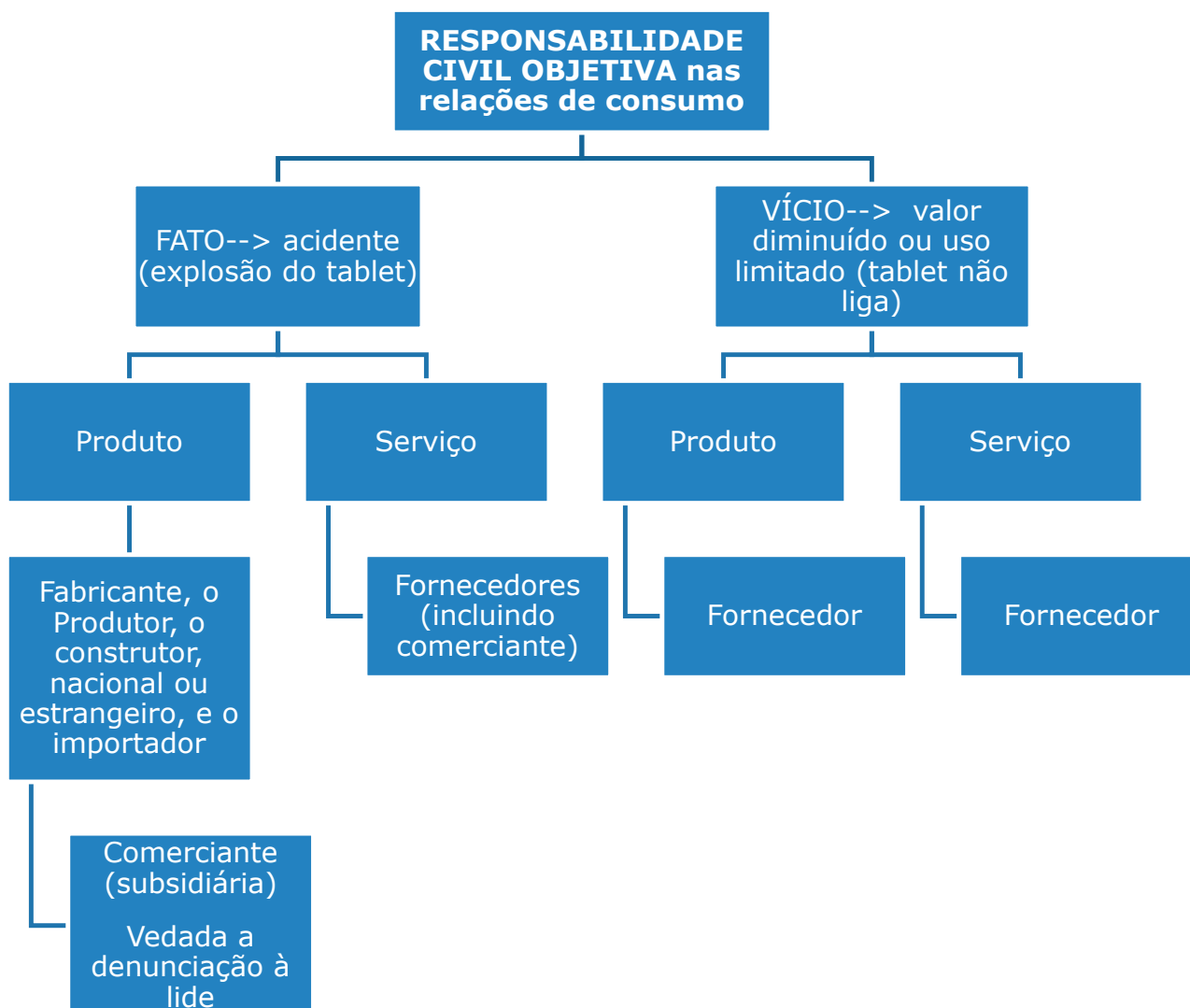
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA é aquela que independe da comprovação de dolo ou de culpa.

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA é aquela pautada na comprovação do dolo ou da culpa.

Responsabilidade civil pelo Fato se dá por um acidente de consumo ocorrido por um defeito no produto ou serviço. A pessoa que compra um Tablet que explode em seu rosto ao ser ligado sofre um acidente de consumo em razão de um produto defeituoso.

Responsabilidade civil pelo Vício não se dá por um acidente, mas sim pela quantidade ou qualidade que diminui o valor do produto, bem como, o torna impróprio ou inadequado ao consumo. A pessoa que compra um Tablet, mas ele não liga, está configurada a inadequação do produto aos fins a que se destina.

Responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, tendo o consumidor que provar a ação/omissão, o dano sofrido, o nexo de causalidade entre ambos e ainda o dolo ou culpa da ação/omissão.



Garantia Legal é aquela obrigatória a todos os produtos e serviços colocado no mercado de consumo, inclusive produtos usados e independe de qualquer termo expresso.

Garantia Contratual é aquela modalidade contratual, possuindo natureza de mera liberalidade sua concessão por parte do fornecedor, sendo que somente será considerada mediante a existência de previsão em um termo escrito.

Presença das duas garantias: os prazos decadenciais para a reclamação da garantia legal não correm enquanto não expirar o prazo da garantia contratual.

PRAZOS DECADENCIAIS			
Tipo de Vício	Tipo de Bem	Prazo	Início da contagem
Vício Aparente ou de Fácil constatação	Não Duráveis	30 dias	Entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços
Vício Aparente ou de Fácil constatação	Duráveis	90 dias	Entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços
Vício Oculto ou de Difícil constatação	Não Duráveis	30 dias	Momento em que ficar evidenciado o defeito
Vício Oculto ou de Difícil constatação	Duráveis	90 dias	Momento em que ficar evidenciado o defeito
Prescrição		Decadência	
Prazo		Prazos	
5 anos		30 dias — produtos/serviços não duráveis; 90 dias — produtos/serviços duráveis.	
Fato do produto ou do serviço — acidente de consumo		Vício do produto ou do serviço — mera inadequação aos fins esperados	
		Tratando-se de VÍCIO OCULTO , o prazo decadencial inicia-se no momento em que FICAR EVIDENCIADO O DEFEITO .	

PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC	PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL
Acidente de consumo em razão de fato do produto ou do serviço.	Complementação de indenização securitária; Cobrança indevida; Prestação de contas.

Desconsideração da Personalidade Jurídica consiste no afastamento temporário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, por ordem judicial, com o intuito de, mediante a

construção do patrimônio de seus sócios ou administradores, possibilitar o adimplemento de dívidas assumidas pela sociedade, nasceu para combater fraudes.

Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (prevista no CDC):

a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao credor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Possui aplicação no âmbito de proteção dos consumidores, do meio ambiente e defesa da concorrência. Previsão no § 5º, do art. 28 do CDC, art. 4º da Lei n. 9.605/1.998 (Meio ambiente), art. 34 da Lei n. 12.529/2011 e § 2º do art. 133 do CPC.

Teoria MAIOR	Teoria MENOR
O Direito Civil brasileiro adotou, como regra geral, a chamada teoria maior da desconsideração. Isso porque o art. 50 do Código Civil exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva).	No Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, adotou-se a teoria menor da desconsideração. Isso porque, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica nas relações jurídicas envolvendo consumo ou responsabilidade civil ambiental não se exige desvio de finalidade nem confusão patrimonial .
Deve-se provar: 1) Abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); 2) Que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (novo requisito trazido pela Lei n. 13.874/2019).	De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, <i>caput</i> , do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC. STJ. 3ª Turma. REsp 1735004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/06/2018.
Prevê a possibilidade de se estender as obrigações da empresa a sócios e administradores (mesmo que não sejam sócios) .	Somente prevê a possibilidade de se estender obrigações da empresa a sócios (não fala em "administradores") .
Adotada pelo art. 50 do CC.	Prevista no art. 28 do CDC

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO ALEP/ADVOGADO/2024) Maria trabalha em casa com máquinas de alta potência, razão pela qual ela contratou, da SecureSafe, um sistema de proteção completo contra aquecimento, incêndios etc. Ocorre que, certa noite, o sistema de proteção funcionou mal, uma das máquinas de Maria superaqueceu, e o incêndio resultante, que o sistema de proteção nem evitou, nem conteve, acabou destruindo tanto a casa de Maria quanto o imóvel ao lado, do Bar da Esquina Ltda.

Sobre o caso, é correto afirmar que

- a) tanto Maria quanto o Bar da Esquina Ltda. podem se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos, como consumidores diretos.
- b) apenas Maria pode se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos, vez que o Direito do Consumidor brasileiro não previu o conceito de consumidor por equiparação.
- c) apenas Maria pode se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos, vez que o conceito de consumidor por equiparação no Direito do Consumidor brasileiro não se aplica a pessoas jurídicas.
- d) tanto Maria quanto o Bar da Esquina Ltda. podem se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos, aquela como consumidora direta, e este como consumidor por equiparação.
- e) tanto Maria quanto o Bar da Esquina Ltda. podem se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos; Maria, porém, não precisa provar a culpa da fornecedora, enquanto o Bar da Esquina Ltda. precisa.

002. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO ALEP/ADVOGADO/2024) Humberto adquiriu da MegaTech um *smartwatch* para ajudá-lo no monitoramento das suas atividades físicas. Conforme as informações do produto, ele deveria ser à prova d'água, de modo que o aparelho poderia ser utilizado por Humberto na sua prática de natação. Ocorre que, logo na primeira vez em que usou o *smartwatch* para nadar, Humberto decepcionou-se pelo fato de o aparelho ter enchido de água e parado de funcionar. Humberto, então, acionou a MegaTech.

Sobre o caso, é correto afirmar que

- a) pode Humberto, de imediato, apenas exigir o reembolso do valor pago.
- b) caso o vício não seja sanado em 30 dias pela fabricante, pode Humberto optar pelo reembolso do valor pago ou pela substituição do produto.
- c) pode Humberto, de imediato, apenas exigir a substituição do produto.

d) pode Humberto, de imediato, optar pelo reembolso do valor pago ou pela substituição do produto.

e) caso o vício não seja sanado em 30 dias pela fabricante, pode a MegaTech optar pelo reembolso do valor pago ou pela substituição do produto.

003. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-AP/JUDICIÁRIA/EXECUÇÃO DE MANDADOS/2024) Zé Goiaba, pequeno agricultor do Amapá, adquiriu, para ajudá-lo em sua produção, um trator. Ocorre que, três meses depois, verificou que a máquina apresentava um problema no comando hidráulico, o que forçava a reposição frequente de óleo, daí o impedimento à sua utilização.

Diante da situação descrita, é correto afirmar que:

a) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável, porque Zé Goiaba não é o destinatário final do trator, na medida em que o utiliza em sua produção.

b) o prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fato do serviço.

c) o prazo decadencial nonagesimal do Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, incide, por se tratar de vício do produto.

d) Maria Goiaba, esposa de Zé, terá legitimidade para reclamar os danos por ela sofridos, na qualidade de consumidora por equiparação (*bystander*).

e) a inversão *ope legis* do ônus da prova ocorrerá em caso de demanda judicial, cabendo ao fornecedor comprovar que o vício não existiu ou que decorreu de má utilização de Zé Goiaba.

004. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/41º EXAME/2024) Nísia adquiriu um fogão a gás de cinco bocas, sendo o produto entregue no dia 12 de setembro de 2023, lacrado e em perfeito estado quanto ao aspecto externo. O produto foi instalado no mesmo dia; contudo, o fogão só começou a ser utilizado a partir de 20 de setembro. No dia do primeiro uso, Nísia notou um superaquecimento do forno, pois mesmo que o botão fosse manejado para a temperatura mínima de 150° C (cento e cinquenta graus Celsius), o forno continuava exalando calor correspondente à temperatura máxima de 300° C (trezentos graus Celsius). No dia 22 de setembro de 2023, Nísia entrou em contato por telefone e por mensagens de correio eletrônico com o serviço de atendimento do fabricante (SAC), pedindo a troca do produto em razão do vício de qualidade, detectado no primeiro uso e inquestionável. A reclamação foi recebida no mesmo dia, como consta do protocolo, mas a resposta só foi transmitida no dia 30 de setembro, sendo negativa, fato que motivou Nísia a apresentar, no dia 13 de outubro, reclamação perante o órgão estadual de defesa do consumidor. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, sobre o prazo decadencial referente ao direito de reclamar por vício de produto durável, assinale a afirmativa correta.

- a) O prazo deve ser de 90 dias, sendo obstado pela reclamação formulada por Nísia ao fabricante do fogão até a resposta negativa correspondente.
- b) O prazo deve ser de 30 dias, não sendo obstado nem pela reclamação formulada perante o fabricante nem pelo órgão de defesa do consumidor.
- c) O prazo deve ser de 90 dias, sendo obstado pela reclamação formalizada por Nísia perante o órgão estadual de defesa do consumidor, devendo ser retomado 90 dias depois da data da reclamação, caso o problema persista.
- d) O prazo deve ser de 30 dias, não sendo obstado pela reclamação formulada perante o órgão de defesa do consumidor.

005. (RBO/PREF RIBEIRÃO PRETO/FISCAL FAZENDÁRIO/2024) Nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, em se tratando de fornecimento de serviços e de produtos duráveis, caduca em

- a) quarenta e cinco dias.
- b) noventa dias.
- c) um ano.
- d) dois anos.

006. (QUADRIX/CRECI 6 PR/PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR/ ADVOGADO/2023) Com relação ao direito do consumidor, julgue o item.

Na hipótese de ocorrência de vício do produto, o responsável deve saná-lo em até sete dias úteis e, caso o problema não seja resolvido, o consumidor exigirá, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Além do mais, o consumidor poderá requerer a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.

007. (FURB/PREF SCHROEDER FISCAL/RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta:

- a) A reexecução dos serviços não poderá ser confiada a terceiros.
- b) Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são exoneradas de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
- c) No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, mesmo quando identificado claramente seu produtor.
- d) Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis não respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

e) No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

008. (FGV/TJ-MS/JUIZ ESTADUAL/2023) Inocência adquiriu um automóvel novo na concessionária Paranaíba. O automóvel contém como item de segurança freios antitravamento ou ABS. Tais freios têm como principal objetivo evitar o travamento das rodas em frenagens bruscas, prevenindo acidentes e proporcionando segurança ao motorista quando acionado. Após nove meses de uso e ainda dentro do prazo da garantia contratual, o automóvel sofreu colisão traseira provocada por outro veículo, tendo Inocência sofrido lesões leves.

Sustentando que os freios ABS são defeituosos e foram incapazes de obstar a colisão, a consumidora ajuizou ação em face do fabricante e da concessionária pedindo o pagamento de indenização por danos materiais e morais. Inocência requereu a inversão do ônus da prova contra o fabricante, o que foi indeferido pelo juiz.

O laudo pericial anexado aos autos comprovou que a condutora acionou os freios, com êxito, para evitar atropelamento de um transeunte, mas o veículo traseiro não foi capaz de frear a tempo de impedir a colisão.

Com base na narrativa e à luz da Lei n. 8.078/1990, é correto afirmar que:

- a) independentemente de a colisão ter sido dianteira ou traseira, o produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele se espera; logo, deve ser julgado procedente o pedido da consumidora;
- b) tanto o fabricante dos freios quanto a concessionária de veículos são solidariamente responsáveis, independentemente de culpa, perante Inocência pelos produtos postos em circulação;
- c) a ação indenizatória não poderia ter sido proposta em face do fabricante, pois quem responde por eventual defeito dos freios ABS é a concessionária, na condição de vendedora do veículo;
- d) o juiz não poderia ter negado o pedido de inversão do ônus da prova contra o fabricante por ser um direito básico em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora;
- e) os freios ABS não podem ser considerados defeituosos, pois Inocência conseguiu evitar o atropelamento, e a prova técnica comprovou que a lesão sofrida por ela decorre de colisão traseira com o seu automóvel.

009. (FURB/PREF SCHROEDER/FISCAL/RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, analise as assertivas e identifique as corretas: O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – Sua apresentação.

II – O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

III – Pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

É correto o que se afirma em:

a) III, apenas.

b) I, apenas.

c) I, II e III.

d) I e II, apenas.

e) II, apenas.

010. (COGEPS UNIOESTE/PREF BARRAÇÃO/ADVOGADO/ 2022) Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, devem ser informados os competentes órgãos

a) dos Estados.

b) da União e do Distrito Federal.

c) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

d) dos Estados e dos Municípios.

011. (IBADE/PREF B SÃO FRANCISCO/FISCALIZAÇÃO/AGENTE/PROCON/2022) A respeito do fornecedor e dos serviços de que se trata o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

a) Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, inclusive os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição.

b) O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, sem necessidade de informar, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.

c) O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, com prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

d) O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá, apenas, suspender a venda do produto instantaneamente.

e) Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

012. (IBFC/PREF DOURADOS/DEFESA DO CONSUMIDOR/FISCAL/2022) Sobre a qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos, segundo a Lei 8078/1990, analise as afirmativas abaixo.

I – Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

II – O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I e II não estão corretas
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas a afirmativa I está correta
- d) Apenas a afirmativa II está correta

013. (VUNESP/PREF GUARATINGUETÁ/FEIRAS E MERCADOS/FISCAL/2022) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá

- a) treinar o pessoal encarregado do transporte, manuseio e comercialização desses produtos.
- b) contratar seguro de responsabilidade civil contra terceiros cobrindo sua comercialização.
- c) supervisionar toda a cadeia de distribuição e comercialização desses produtos, garantindo as condições de segurança.
- d) informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis.
- e) garantir, mediante providências técnicas adequadas, as condições de segurança ao longo de toda a cadeia de transporte, distribuição e comercialização dos produtos.

014. (FGV/TJ-BA/JUIZ LEIGO/2023) Igor comprou uma geladeira da marca FrioMais. Depois de seis meses de uso, um defeito em uma das peças internas eclodiu, fazendo com que o eletrodoméstico parasse de funcionar.

Nesse caso, é correto afirmar que:

- a) já se implementou a decadência do direito de reclamar pelo vício do produto, que, em se tratando de bem durável, é de noventa dias, contados do dia em que o produto foi entregue, conforme Art. 26 do CDC.
- b) não é caso de decadência, mas, em se tratando de fato do serviço, de prescrição quinquenal na forma do Art. 27 do CDC.

c) nesse caso, a fabricante dispõe do prazo de trinta dias para providenciar o conserto, findo o qual se abre ao consumidor a escolha entre as seguintes alternativas: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e (iii) o abatimento proporcional do preço.

d) nesse caso, Igor poderá exigir imediatamente uma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e (iii) o abatimento proporcional do preço.

e) nesse caso, embora Igor não precise aguardar trinta dias para tentativa de resolução do problema, só poderá solicitar a imediata substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

015. (DRH DPE-SP/DPE-SP/PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO/ESTAGIÁRIO/2023) Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente:

- a) o abatimento de até 30% do preço;
- b) complementação do peso ou medida;
- c) a substituição do produto por outro à sua livre escolha;
- d) a restituição imediata da exata quantia paga.

016. (FGV/TRF 1ª REGIÃO/XVII/JUIZ FEDERAL 2023) Em relação a serviços públicos, o Código de Defesa do Consumidor é:

- a) sempre inaplicável, considerando que a relação de consumo se desenvolve no âmbito de uma atividade lucrativa, escopo distinto dos serviços que são prestados pelo poder público.
- b) sempre aplicável, considerando que nele consta expressa previsão de que o fornecedor poderá ser pessoa jurídica de direito privado ou público.
- c) aplicável, considerando a expressa previsão de que o fornecedor pode ser pessoa jurídica de direito privado ou público, quando se tratar de serviços públicos *uti singuli* remunerados por tarifa, como, por exemplo, o serviço postal.
- d) aplicável, a despeito de inexistir expressa previsão de que o fornecedor pode ser pessoa jurídica de direito privado ou público, quando se tratar de serviços públicos *uti universi* remunerados por tarifa, como, por exemplo, o serviço da Caixa Econômica Federal.
- e) aplicável, considerando a expressa previsão de que o fornecedor pode ser pessoa jurídica de direito privado ou público, quando se tratar de serviços públicos *uti universi* remunerados por tarifa, como, por exemplo, o serviço de hospital privado conveniado ao SUS.

017. (CRS/PM-MG/CADETE/CFO/OFICIAL/2023) Em relação à Lei n. 8.078, de 11/09/1990 – Dispõe sobre a proteção do consumidor, marque a alternativa CORRETA.

- a) O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.
- b) Não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o fornecedor substituir o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou restituir da quantia paga, abatendo-se do valor o período de uso pelo consumidor.
- c) São impróprios para o consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, permitindo-se o comércio somente até 02 (dois) dias após o vencimento.
- d) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.

018. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/ADMINISTRAÇÃO/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. O desconhecimento do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e dos serviços exime-o de qualquer responsabilidade.

019. (IESES/TJ-TO/NOTÁRIO E REGISTRADOR/REMOÇÃO/2022) Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – O abatimento proporcional do preço.

II – A substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios.

III – Complementação do peso ou medida.

IV – A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

A sequência correta é:

- a) Apenas a assertiva II está incorreta.
- b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

020. (FGV/TJ-MG/JUIZ ESTADUAL/2022) Indústrias do Morro S/A fabrica veículos de tração humana (carrinhos de mão) e, no manual de instruções, deixou de inserir o limite máximo de peso que pode ser transportado com segurança. Renato, pedreiro e fisicamente muito

forte, comprou o produto e estava transportando grande volume de pedras para edificar um muro. Durante o trajeto, o carrinho não suportou a carga e teve o eixo da roda partido. Em consequência, a carga caiu sobre o pé de Renato, fraturando vários ossos. Proposta ação de indenização contra a fornecedora, ela contestou a ação e alegou que não havia necessidade da informação porque qualquer pessoa com o mínimo de bom senso tem noção de limite de peso que pode ser transportado.

A alegação da fornecedora

- a) revela falta de seriedade ao deixar de informar a resistência do material empregado na fabricação do produto.
- b) deve ser rejeitada, porque deixou de ser atendido o direito à informação completa acerca da resistência do material empregado na fabricação do produto.
- c) revela má-fé por parte da fornecedora, porque o usuário não tem conhecimento técnico quanto à resistência do material empregado na fabricação do produto.
- d) pode ser acolhida, porque o consumidor deve ter conhecimento técnico mínimo acerca da resistência de material empregado na fabricação do produto.

021. (CEBRASPE/CESPE/ DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ/2022) João adquiriu um carro novo em uma concessionária em janeiro de 2020. No dia em que retirou da loja o automóvel, ele percebeu que o veículo fazia um ruído quando a embreagem era acionada, o que o levou a retornar à concessionária para verificar se havia algum problema. Ao conversar com os funcionários a respeito disso, foi informado de que o ruído era natural, uma vez que o motor era novo. Oito meses depois, ao retornar à concessionária para realizar a revisão de dez mil quilômetros do veículo, João, mais uma vez, queixou-se desse ruído, porém foi informado na ocasião de que o barulho era normal e de que se tratava de uma característica do modelo do carro adquirido. Uma semana depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais de 60 dias. Em razão dessa situação, João acionou o Poder Judiciário, alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- I – Uma vez viciado o produto, o fornecedor tem 30 dias para sanar o vício; caso não o faça, o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga.
- II – Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias se inicia no momento em que fica evidenciado o defeito.
- III – Reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor é causa de suspensão do prazo decadencial.
- IV – Nessa situação, por se tratar de vício do produto, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante do veículo é solidária.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e IV estão certos.
- c) Apenas os itens II e III estão certos.
- d) Apenas os itens III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

022. (FUNDATEC/IFC/PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/DIREITO/2023) O prazo decadencial para a reclamação de vícios aparente e de fácil constatação em produto durável nas relações de consumo é de:

- a) 7 dias.
- b) 10 dias.
- c) 15 dias.
- d) 30 dias.
- e) 90 dias.

023. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/NEGÓCIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI/2023) De acordo com o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prazo para o consumidor reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de ____ dias para serviços e produtos não duráveis e de ____ dias para os duráveis.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) 60 – 120
- b) 45 – 100
- c) 20 – 80
- d) 15 – 70
- e) 30 – 90

024. (VUNESP/PREF PIRACICABA/PROCURADOR JURÍDICO/2023) Vanessa adquiriu, no dia 20 de março, um sapato de marca renomada para o seu casamento que seria realizado no dia 8 de junho. No momento da compra, Vanessa foi informada de que poderia trocar o sapato no prazo de trinta dias, caso apresentasse algum tipo de defeito. No dia 30 de abril, durante a prova final do vestido, o salto se quebrou. Com muitas pendências para resolver, Vanessa foi até a loja para trocar o sapato somente no dia 2 de junho, mas o vendedor informou que o sapato não poderia ser trocado.

Diante da situação hipotética, é correto afirmar que tem razão

- a) o vendedor, uma vez que, tratando-se de vício oculto, o prazo seria de 30 dias a contar do momento em que ficou evidenciado o defeito, ou seja, até 30 de maio.
- b) o vendedor, uma vez que o prazo para reclamar pelo defeito era até 20 de abril.

- c) Vanessa, uma vez que o prazo para reclamar pelo defeito é de 90 dias a contar da data da compra, ou seja, até 30 de junho.
- d) Vanessa, uma vez que, tratando-se de vício oculto, o prazo seria de 90 dias a contar do momento em que ficou evidenciado o defeito, ou seja, até 30 de julho.
- e) Vanessa, se realizou reclamação perante o fornecedor de produtos e serviços, mesmo que sem comprovação de que o fez, considerando sua hipossuficiência.

025. (FURB//PREF SCHROEDER/RELAÇÕES DE CONSUMO/FISCAL/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta:

- a) Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição mesmo após cessar a fabricação ou importação do produto.
- b) Não poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica quando sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- c) Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
- d) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.
- e) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresso.

026. (FAUEL/PREF CAMBÉ/FISCAL DO PROCON/2023) O Art. 26 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, discorre sobre o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação e relata em seus incisos o respectivo tempo que caducam. Assinale a alternativa que representa o respectivo tempo para caducarem o direito a reclamar.

- a) I – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- b) I – sessenta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – cento e vinte dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- c) I – quinze dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- d) I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- e) I – cento e vinte dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – 1 ano, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

027. (CEBRASPE/CESPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2023) Julgue o próximo item, relativos ao direito do consumidor, às garantias, à prescrição, à decadência, à inversão do ônus da prova, à oferta e à desconsideração da personalidade jurídica.

O trabalhador que perceber descontos efetuados em seu contracheque relativos a empréstimo não contratado poderá ajuizar ação de reparação, à qual não se aplicará o prazo decadencial.

028. (VUNESP/PREF ITAPEVI/OUVIDOR/2023) Heródoto adquiriu um produto não-durável, no qual constatou um vício aparente. Cícero, por sua vez, adquiriu um produto durável, o qual apresentou um defeito de fácil constatação. Assim sendo, nessa situação hipotética, considerando o disposto no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que o direito de Heródoto e Cícero reclamarem pelos vícios caduca, respectivamente, em:

- a) sete e dez dias.
- b) dez e quinze dias.
- c) quinze e trinta dias.
- d) trinta e sessenta dias.
- e) trinta e noventa dias

029. (SELECON/PREF PRI DO LESTE/JURÍDICO/AUXILIAR/2023) Paula, em agosto de 2023, comprou um secador de cabelo em uma renomada loja no centro de sua cidade. Ao chegar em casa e utilizar o produto, ele soltou faíscas de fogo, colocando em risco a sua segurança. Nesse sentido, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Paula tem o direito de reclamar pelo:

- a) vício do produto, que decai em 30 dias
- b) defeito do produto, que decai em 30 dias
- c) vício do produto, que prescreve em 5 anos
- d) defeito do produto, que prescreve em 5 anos

030. (CEBRASPE/CESPE/PGE-RR/PROCURADOR DO ESTADO/2023) Julgue o item seguinte, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Nas relações de consumo, o prazo prescricional relativo à pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto tem início a partir da entrega efetiva do produto.

031. (CEBRASPE/CESPE/ DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA/2023) Janaína adquiriu um veículo novo em março de 2021. Ao sair com o automóvel da concessionária, percebeu um ruído no acionamento da embreagem. No mesmo momento, retornou à loja, onde foi informada pelos funcionários que tal barulho era natural, uma vez que o motor era novo. Oito meses depois, já tendo percorrido dez mil quilômetros com o veículo, retornou à concessionária para fazer a revisão e, mais uma vez, queixou-se do mesmo ruído, contudo foi informada de que se tratava de uma característica do modelo adquirido. Cerca de uma semana depois, o veículo parou de funcionar, foi rebocado até a concessionária e lá permaneceu por mais de sessenta dias. Janaína acionou o Poder Judiciário, alegando vício

oculto e pleiteando o ressarcimento pelos danos materiais, além de uma indenização por danos morais.

A partir da situação hipotética anterior, julgue os itens seguintes.

I – Uma vez viciado o produto, o fornecedor tem trinta dias para sanar o vício e, caso não o faça, o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga.

II – Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial de noventa dias se inicia no momento em que fica evidenciado o defeito.

III – A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor é causa de suspensão do prazo decadencial.

IV – Por se tratar de vício do produto, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante é solidária.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item IV está certo.
- b) Apenas os itens I e II estão certos.
- c) Apenas os itens II e III estão certos.
- d) Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

032. (CEBRASPE/CESPE/TELEBRÁS/ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES/ANALISTA SUPERIOR/COMERCIAL/2022) Acerca de direito do consumidor, julgue os itens a seguir.

Prescreve em trinta dias a pretensão à reparação pelos danos causados por fato de produto durável, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

GABARITO

1. d
2. b
3. c
4. a
5. b
6. E
7. e
8. e
9. d
10. c
11. e
12. b
13. d
14. d
15. b
16. c
17. a
18. E
19. d
20. b
21. e
22. e
23. e
24. d
25. c
26. d
27. C
28. e
29. d
30. E
31. e
32. E

GABARITO COMENTADO

001. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO ALEP/ADVOGADO/2024) Maria trabalha em casa com máquinas de alta potência, razão pela qual ela contratou, da SecureSafe, um sistema de proteção completo contra aquecimento, incêndios etc. Ocorre que, certa noite, o sistema de proteção funcionou mal, uma das máquinas de Maria superaqueceu, e o incêndio resultante, que o sistema de proteção nem evitou, nem conteve, acabou destruindo tanto a casa de Maria quanto o imóvel ao lado, do Bar da Esquina Ltda.

Sobre o caso, é correto afirmar que

- a) tanto Maria quanto o Bar da Esquina Ltda. podem se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos, como consumidores diretos.
- b) apenas Maria pode se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos, vez que o Direito do Consumidor brasileiro não previu o conceito de consumidor por equiparação.
- c) apenas Maria pode se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos, vez que o conceito de consumidor por equiparação no Direito do Consumidor brasileiro não se aplica a pessoas jurídicas.
- d) tanto Maria quanto o Bar da Esquina Ltda. podem se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos, aquela como consumidora direta, e este como consumidor por equiparação.
- e) tanto Maria quanto o Bar da Esquina Ltda. podem se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos; Maria, porém, não precisa provar a culpa da fornecedora, enquanto o Bar da Esquina Ltda. precisa.



- a) Errada. Em que pese, de fato, ambos poderem cobrar da SecureSafe a reparação dos danos, o Bar da Esquina Ltda. não pode ser considerado consumidor direto, haja vista que não tinha relação jurídica alguma com a empresa SecureSafe. Deste modo, a afirmativa está INCORRETA.
- b) Errada. Ao contrário do afirmado, ambos podem se valer do CDC para exigir a reparação dos danos, haja vista que a referida legislação previu sim a figura do consumidor por equiparação, confira-se: “Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.” Deste modo, a afirmativa está INCORRETA.
- c) Errada. Ao contrário do afirmado, inexiste qualquer vedação no ordenamento de que a figura do consumidor por equiparação seja pessoa jurídica, pois a exigência é que ele seja apenas a vítima do evento. Deste modo, a afirmativa está INCORRETA.

d) Certa. De fato, Maria é consumidora direta da empresa SecureSafe pois era a pessoa que utilizava o produto/serviço como destinatária final, nos termos do art. 2º, CDC, in verbis: “Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. “Já o Bar da Esquina Ltda. pode ser considerado consumidor por equiparação, nos termos do art. 17, CDC: “Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. “Sendo assim, ambos podem se valer do Código de Defesa do Consumidor para exigir da SecureSafe reparação dos danos. Dessa maneira, a afirmativa está CORRETA.

e) Errada. Distintamente do afirmado, em ambos os casos não é necessário provar a culpa da SecureSafe, haja vista que o CDC prevê a responsabilidade objetiva nestes casos. Deste modo, a afirmativa está INCORRETA.

Letra d.

002. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO ALEP/ADVOGADO/2024) Humberto adquiriu da MegaTech um *smartwatch* para ajudá-lo no monitoramento das suas atividades físicas. Conforme as informações do produto, ele deveria ser à prova d'água, de modo que o aparelho poderia ser utilizado por Humberto na sua prática de natação. Ocorre que, logo na primeira vez em que usou o *smartwatch* para nadar, Humberto decepcionou-se pelo fato de o aparelho ter enchido de água e parado de funcionar. Humberto, então, acionou a MegaTech.

Sobre o caso, é correto afirmar que

- a) pode Humberto, de imediato, apenas exigir o reembolso do valor pago.
- b) caso o vício não seja sanado em 30 dias pela fabricante, pode Humberto optar pelo reembolso do valor pago ou pela substituição do produto.
- c) pode Humberto, de imediato, apenas exigir a substituição do produto.
- d) pode Humberto, de imediato, optar pelo reembolso do valor pago ou pela substituição do produto.
- e) caso o vício não seja sanado em 30 dias pela fabricante, pode a MegaTech optar pelo reembolso do valor pago ou pela substituição do produto.



a) Errada. Em discordância com o afirmado, Humberto só poderá exigir, de imediato, o reembolso do valor pago se fosse um produto essencial ou se em razão da extensão do defeito, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto ou diminuir-lhe o valor, nos termos do art. 18, § 3º, CDC, in verbis:

Art. 18, § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Deste modo, a afirmativa está INCORRETA.

b) Certa. De fato, o CDC determina o prazo de 30 dias para o fabricante sanar o vício do produto, sendo que, após este prazo, o consumidor pode optar pelo reembolso do valor pago, pela substituição do produto ou pelo abatimento do preço, confira-se:

Art. 18, § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Dessa maneira, a afirmativa está CORRETA.

c) Errada. Ao contrário do afirmado, Humberto só poderá exigir, de imediato, a substituição do produto se fosse um produto essencial ou se em razão da extensão do defeito, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto ou diminuir-lhe o valor, nos termos do art. 18, § 3º, CDC, in verbis:

Art. 18, § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Deste modo, a afirmativa está INCORRETA.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, Humberto só poderá exigir, de imediato, o reembolso do valor pago ou pela substituição do produto se fosse um produto essencial ou se em razão da extensão do defeito, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto ou diminuir-lhe o valor, nos termos do art. 18, § 3º, CDC, in verbis:

Art. 18, § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Deste modo, a afirmativa está INCORRETA.

e) Errada. Distintamente do afirmado, quem possui a legitimidade para escolher as opções, após o prazo de 30 dias, é o consumidor, vejamos:

Art. 18, § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Deste modo, a afirmativa está INCORRETA.

Letra b.

003. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-AP/JUDICIÁRIA/EXECUÇÃO DE MANDADOS/2024) Zé Goiaba, pequeno agricultor do Amapá, adquiriu, para ajudá-lo em sua produção, um trator. Ocorre que, três meses depois, verificou que a máquina apresentava um problema no comando hidráulico, o que forçava a reposição frequente de óleo, daí o impedimento à sua utilização.

Diante da situação descrita, é correto afirmar que:

- a) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável, porque Zé Goiaba não é o destinatário final do trator, na medida em que o utiliza em sua produção.
- b) o prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fato do serviço.
- c) o prazo decadencial nonagesimal do Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, incide, por se tratar de vício do produto.
- d) Maria Goiaba, esposa de Zé, terá legitimidade para reclamar os danos por ela sofridos, na qualidade de consumidora por equiparação (*bystander*).
- e) a inversão *ope legis* do ônus da prova ocorrerá em caso de demanda judicial, cabendo ao fornecedor comprovar que o vício não existiu ou que decorreu de má utilização de Zé Goiaba.



- a) Errada. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável, porque Zé Goiaba é o destinatário final (art. 2º, CDC) do trator, na medida em que o utiliza em sua produção.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Destinatário final é o destinatário fático do produto, aquele que o retira do mercado e o utiliza, consome (Ada Pellegrini Grinover... [et al.], **Código Brasileiro de Defesa do Consumidor**: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo, 13. ed., Forense, 2022, p. 280).

- b) Errada. O prazo prescricional aplicável é nonagesimal, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de vício do produto. O art. 27 trata do prazo prescricional nos casos de fato do produto ou do serviço.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Fato do produto ou fato do serviço é o dano causado por um produto ou por um serviço, ou seja, dano provocado (fato) por um produto ou um serviço (Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Rosco e Bessa, **Manual de Direito do Consumidor**, 10. ed., Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 169).

- c) Certa. Não concordo com o gabarito. O prazo decadencial nonagesimal do Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, incide na hipótese da questão, por se tratar de vício em produto durável, não simplesmente por se tratar de vício do produto.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Vício do produto é aquele que o torna inadequado aos fins a que se destina (art. 18, Código de Defesa do Consumidor).

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Bens duráveis são os bens tangíveis que não se extinguem após o seu uso regular. Foram feitos para durar, para serem utilizados várias vezes (Sergio Cavalieri Filho, **Programa de Direito do Consumidor**, 6. ed., Atlas, 2022, p. 99).

d) Errada. Maria Goiaba, esposa de Zé, não tem legitimidade para reclamar os danos por ela sofridos porque não é consumidora por equiparação (bystander). Consumidores por equiparação ou bystanders são pessoas estranhas à relação de consumo, mas que sofreram prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço (**Código Brasileiro de Defesa do Consumidor**: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo: volume único / Ada Pellegrini Grinover. [et al.]; colaboração Vicente Gomes de Oliveira Filho e João Ferreira Braga. – 13. ed., Forense, 2022, p. 280). O CDC faz referência a eles nos art. 2º, par. único, 17 e 29.

Art. 2º, Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

e) Errada. A inversão ope judicis do ônus da prova (inversão pelo juiz) ocorrerá em caso de demanda judicial, cabendo ao fornecedor comprovar que o vício não existiu ou que decorreu de má utilização de Zé Goiaba.

EXEMPLO

Art. 6º, VIII do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

... VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

A inversão ope legis do ônus da prova decorre da lei, não exigindo o preenchimento de requisitos legais no caso concreto. Para sua aplicação do caso concreto basta a tipificação legal, não sendo, portanto, exigível qualquer decisão judicial determinando tal inversão. Decisão judicial nesse sentido é desnecessária, porque a inversão não decorre de análise a ser realizada pelo juiz no caso concreto, mas da própria previsão legal (Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves, **Manual de Direito do Consumidor**, 12. ed., Método, 2023, p. 642).

EXEMPLO

Art. 38 do CDC. Art. 38.

O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. O ônus da prova é o encargo atribuído pela lei, pelo juiz ou pela convenção das partes para que elas demonstrem determinadas alegações de fato (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, **Curso de Direito Processual Civil**, vol. 2, 19. ed., Juspodivm, 2024, p. 137).

Letra c.

004. (FGV/NACIONAL UNIFICADO OAB/41º EXAME/2024) Nísia adquiriu um fogão a gás de cinco bocas, sendo o produto entregue no dia 12 de setembro de 2023, lacrado e em perfeito estado quanto ao aspecto externo. O produto foi instalado no mesmo dia; contudo, o fogão só começou a ser utilizado a partir de 20 de setembro. No dia do primeiro uso, Nísia notou um superaquecimento do forno, pois mesmo que o botão fosse manejado para a temperatura mínima de 150° C (cento e cinquenta graus Celsius), o forno continuava exalando calor correspondente à temperatura máxima de 300° C (trezentos graus Celsius). No dia 22 de setembro de 2023, Nísia entrou em contato por telefone e por mensagens de correio eletrônico com o serviço de atendimento do fabricante (SAC), pedindo a troca do produto em razão do vício de qualidade, detectado no primeiro uso e inquestionável. A reclamação foi recebida no mesmo dia, como consta do protocolo, mas a resposta só foi transmitida no dia 30 de setembro, sendo negativa, fato que motivou Nísia a apresentar, no dia 13 de outubro, reclamação perante o órgão estadual de defesa do consumidor. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, sobre o prazo decadencial referente ao direito de reclamar por vício de produto durável, assinale a afirmativa correta.

- a) O prazo deve ser de 90 dias, sendo obstado pela reclamação formulada por Nísia ao fabricante do fogão até a resposta negativa correspondente.
- b) O prazo deve ser de 30 dias, não sendo obstado nem pela reclamação formulada perante o fabricante nem pelo órgão de defesa do consumidor.

c) O prazo deve ser de 90 dias, sendo obstado pela reclamação formalizada por Nísia perante o órgão estadual de defesa do consumidor, devendo ser retomado 90 dias depois da data da reclamação, caso o problema persista.

d) O prazo deve ser de 30 dias, não sendo obstado pela reclamação formulada perante o órgão de defesa do consumidor.



a) Certa. De fato, o prazo deve ser de 90 dias, pois o fogão é um produto durável, sendo obstado pela reclamação formulada ao fabricante do fogão até a resposta negativa correspondente, nos termos do Art. 26 do CDC. Vejamos:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

[...] § 2º Obstat a decadência: I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.

b) Errada. Na realidade, como se trata de um produto durável, qual seja, o fogão, o prazo para reclamar é de 90 dias, sendo obstado pela reclamação realizada pelo consumidor perante o fornecedor, conforme o Art. 26 do CDC. In verbis:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

[...] II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

[...] § 2º Obstat a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.

c) Errada. Diversamente do afirmado, a reclamação que obsta à decadência é a formulada perante o fornecedor de produtos e serviços e não perante os órgãos estaduais. Destaca-se o § 2º do Art. 26 do CDC. Abaixo:

Art. 26. [...] § 2º Obstat a decadência: I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.

d) Errada. Contrariamente do afirmado, como se trata de um produto durável o prazo para reclamar é de 90 dias. Nesse sentido, diversamente do que traz a afirmativa o prazo é obstado pela reclamação realizada pelo consumidor perante o fornecedor, conforme o Art. 26 do CDC. Vejamos:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 2º Obstat a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.

Letra a.

005. (RBO/PREF RIBEIRÃO PRETO/FISCAL FAZENDÁRIO/2024) Nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, em se tratando de fornecimento de serviços e de produtos duráveis, caduca em

- a) quarenta e cinco dias.
- b) noventa dias.
- c) um ano.
- d) dois anos.



a) Errada. O prazo correto é de noventa dias, conforme pode-se observar no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

SEÇÃO IV**Da Decadência e da Prescrição**

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

- I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;
- II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

b) Certa. Conforme consta de forma literal no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

SEÇÃO IV**Da Decadência e da Prescrição**

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

- I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;
- II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

c) Errada. O prazo correto é de noventa dias, em concordância com o disposto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

SEÇÃO IV**Da Decadência e da Prescrição**

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

d) Errada. O prazo correto é de noventa dias, seguindo o disposto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

SEÇÃO IV**Da Decadência e da Prescrição**

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Letra b.

006. (QUADRIX/CRECI 6 PR/PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR/ ADVOGADO/2023) Com relação ao direito do consumidor, julgue o item.

Na hipótese de ocorrência de vício do produto, o responsável deve saná-lo em até sete dias úteis e, caso o problema não seja resolvido, o consumidor exigirá, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Além do mais, o consumidor poderá requerer a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.



Caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá exigir alternativamente e à sua escolha, uma das três opções previstas no §1º, do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 18, § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Errado.

007. (FURB/PREF SCHROEDER FISCAL/RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta:

a) A reexecução dos serviços não poderá ser confiada a terceiros.

b) Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são exoneradas de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

c) No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, mesmo quando identificado claramente seu produtor.

d) Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis não respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

e) No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.



a) Errada. Distintamente do afirmado, o CDC prevê que a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, vejamos:

Art. 20, § 1º A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

b) Errada. Ao contrário do afirmado, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, vejamos:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

c) Errada. Na realidade, o CDC dispõe que, no caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor, in verbis:

Art. 18, § 5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

e) Certa. De fato, trata-se da literalidade prevista no artigo 21 do CDC, in verbis:

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

Letra e.

008. (FGV/TJ-MS/JUIZ ESTADUAL/2023) Inocência adquiriu um automóvel novo na concessionária Paranaíba. O automóvel contém como item de segurança freios antitravamento ou ABS. Tais freios têm como principal objetivo evitar o travamento das rodas em frenagens bruscas, prevenindo acidentes e proporcionando segurança ao motorista quando acionado. Após nove meses de uso e ainda dentro do prazo da garantia contratual, o automóvel sofreu colisão traseira provocada por outro veículo, tendo Inocência sofrido lesões leves.

Sustentando que os freios ABS são defeituosos e foram incapazes de obstar a colisão, a consumidora ajuizou ação em face do fabricante e da concessionária pedindo o pagamento de indenização por danos materiais e morais. Inocência requereu a inversão do ônus da prova contra o fabricante, o que foi indeferido pelo juiz.

O laudo pericial anexado aos autos comprovou que a condutora acionou os freios, com êxito, para evitar atropelamento de um transeunte, mas o veículo traseiro não foi capaz de frear a tempo de impedir a colisão.

Com base na narrativa e à luz da Lei n. 8.078/1990, é correto afirmar que:

- a) independentemente de a colisão ter sido dianteira ou traseira, o produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele se espera; logo, deve ser julgado procedente o pedido da consumidora;
- b) tanto o fabricante dos freios quanto a concessionária de veículos são solidariamente responsáveis, independentemente de culpa, perante Inocência pelos produtos postos em circulação;
- c) a ação indenizatória não poderia ter sido proposta em face do fabricante, pois quem responde por eventual defeito dos freios ABS é a concessionária, na condição de vendedora do veículo;
- d) o juiz não poderia ter negado o pedido de inversão do ônus da prova contra o fabricante por ser um direito básico em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora;
- e) os freios ABS não podem ser considerados defeituosos, pois Inocência conseguiu evitar o atropelamento, e a prova técnica comprovou que a lesão sofrida por ela decorre de colisão traseira com o seu automóvel.



- a) Errada. Contrariamente ao afirmado, tem relevância o local da colisão para se verificar se houve ou não culpa exclusiva de terceiro (excludente de responsabilidade objetiva). Nesse

contexto, verifica-se pelas informações dada pela afirmativa que o freio funcionou com êxito, mas o veículo traseiro não conseguiu frear, ocasionando a colisão. Com efeito, destaca-se que não houve qualquer defeito ou inadequação nos freios do carro da consumidora, conforme o laudo pericial, por isso, não está presente o dever de indenizar, nos termos do art. 12, § 3º do CDC, vejamos:

Art. 12, § 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I – que não colocou o produto no mercado;

II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

b) Errada. Na verdade, tanto o fabricante dos freios quanto a concessionária não são responsáveis, pois, o laudo pericial comprovou que o freio ABS acionado pela consumidora funcionou com êxito, ou seja, não teve relação com a colisão traseira, se enquadrando desta forma, em uma das excludentes de responsabilidade do art. 12, § 3º, III, do CDC (culpa exclusiva de terceiro). No entanto, se fôssemos falar em responsabilidade, esta seria solidária, nos termos do art. 12 do CDC, in verbis:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

c) Errada. Na realidade, se fosse o caso de responsabilidade, se não tivesse nenhuma causa de exclusão de responsabilidade, esta seria solidária, conforme o art. 12, caput, do CDC, vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

d) Errada. Diversamente do afirmado, apesar de ser um direito básico do consumidor, a regra de inversão do ônus da prova não é automática, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Nesse sentido, podemos concluir que cabe a inversão quando a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente. Nesse prisma, a hipossuficiência do consumidor é analisada caso a caso, já a vulnerabilidade é presumida.

e) Certa. De fato, os freios não podem ser considerados defeituosos, pois o laudo pericial atestou que funcionaram, evitando o atropelamento. Nesse contexto, inexistente defeito ou vício, pela excludente de responsabilidade, estampada, no art. 12, §3º, do CDC, vejamos:

Art. 12, §3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Letra e.

009. (FURB/PREF SCHROEDER/FISCAL/RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, analise as assertivas e identifique as corretas: O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – Sua apresentação.

II – O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

III – Pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

É correto o que se afirma em:

a) III, apenas.

b) I, apenas.

c) I, II e III.

d) I e II, apenas.

e) II, apenas.



I – Certa. De fato, trata-se da previsão expressamente contida no artigo 12, § 1º, inciso I, do CDC, in verbis:

Art. 12, § 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – sua apresentação.

II – Certa. Trata-se da previsão expressamente contida no artigo 12, § 1º, inciso II, do CDC, in verbis:

Art. 12, § 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

III – Errada. Ao contrário do afirmado, o CDC dispõe que o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado, vejamos:

Art. 12, § 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

Letra d.

010. (COGEPS UNIOESTE/PREF BARRAÇÃO/ADVOGADO/ 2022) Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, devem ser informados os competentes órgãos

- a) dos Estados.
- b) da União e do Distrito Federal.
- c) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- d) dos Estados e dos Municípios.



A questão cobra conhecimento do Art. 10 do CDC, que traz expressamente a necessidade de comunicar todos os entes em caso de periculosidade:

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

Interessante lembrar que nos termos do Princípio da Segurança e Qualidade, temos a regra de que todos os produtos e serviços disponibilizados para o consumidor devem resguardar sua saúde e segurança. No entanto, há alguns produtos e serviços que, em razão da sua natureza, apresentam alguns riscos considerados normais e previsíveis. Nesse caso, é dever do fornecedor, manter aquele resguardo, orientando o consumidor, de forma suficiente, como sua saúde e segurança podem ser assegurados mesmo diante dos riscos indicados, o que o permite fazer uso seguro daquele serviço ou produto.

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de

sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Isso porque, se bem informado o consumidor, ele pode compreender os riscos que corre a depender das suas capacidades, bem como pode optar por se proteger e não contratar aquele produto ou serviço. No caso de haver riscos em potencial, essa informação fica ainda mais necessária:

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Ocorre que, apesar de se compreender que há situações de risco à saúde e segurança considerados normais e previsíveis, há limites nessa ponderação. Produtos e serviços considerados de alto grau de nocividade ou periculosidade não podem ser colocados no mercado de consumo, como determina o Art. 10 do CDC. E nos termos do §1º, se colocados, devem imediatamente ser comunicado às autoridades, quando se tiver conhecimento da periculosidade:

Letra c.

011. (IBADE/PREF B SÃO FRANCISCO/FISCALIZAÇÃO/AGENTE/PROCON/2022) A respeito do fornecedor e dos serviços de que se trata o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, inclusive os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição.
- b) O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, sem necessidade de informar, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.
- c) O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, com prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
- d) O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá, apenas, suspender a venda do produto instantaneamente.
- e) Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.



- a) Errada. Conforme dispõe o CDC, determinados produtos e serviços poderão eventualmente oferecer riscos à saúde ou segurança dos consumidores, em decorrência de sua natureza e

fruição (por exemplo, remédios e fogos de artifício), devendo o fornecedor, nestes casos, prestar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

b) Errada. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve informar o consumidor, quando for o caso, sobre o risco de contaminação (art. 8º, §2º).

Art. 8º § 2º O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.

c) Errada. O fornecedor que disponibilizar no mercado de consumo produtos considerados potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar devidamente o consumidor, de forma clara e adequada, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do caso concreto, conforme dispõe o CDC (Lei 8.078/1990).

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Importante diferenciar os produtos e serviços “potencialmente nocivos ou perigosos”, daqueles com “alto grau de nocividade ou periculosidade”, estes não poderão ser comercializados no mercado de consumo, nos termos do art. 10 do CDC:

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

d) Errada. Conforme a legislação consumerista, os produtos ou serviços que apresentem alto grau de nocividade ou periculosidade, não podem ser comercializados, a lei veta totalmente a colocação no mercado de produtos com essas atribuições (art. 10, caput do CDC), devendo o fornecedor comunicar imediatamente às autoridades competentes e consumidores através de anúncios publicitários, caso tome conhecimento posteriormente à sua introdução no mercado.

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

e) Certa. Exatamente o que dispõe o § 3º do art. 10 do CDC.

Art. 10, § 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

Letra e.

012. (IBFC/PREF DOURADOS/DEFESA DO CONSUMIDOR/FISCAL/2022) Sobre a qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos, segundo a Lei 8078/1990, analise as afirmativas abaixo.

I – Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

II – O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I e II não estão corretas
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas a afirmativa I está correta
- d) Apenas a afirmativa II está correta



I – Certa. De fato, trata-se da literalidade prevista no artigo 8º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

II – Certa. Trata-se da previsão contida no artigo 9º do CDC, vejamos:

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Letra b.

013. (VUNESP/PREF GUARATINGUETÁ/FEIRAS E MERCADOS/FISCAL/2022) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá

- a) treinar o pessoal encarregado do transporte, manuseio e comercialização desses produtos.
- b) contratar seguro de responsabilidade civil contra terceiros cobrindo sua comercialização.
- c) supervisionar toda a cadeia de distribuição e comercialização desses produtos, garantindo as condições de segurança.
- d) informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis.
- e) garantir, mediante providências técnicas adequadas, as condições de segurança ao longo de toda a cadeia de transporte, distribuição e comercialização dos produtos.



Nos termos do Princípio da Segurança e Qualidade, temos a regra de que todos os produtos e serviços disponibilizados para o consumidor devem resguardar sua saúde e segurança. No entanto, há alguns produtos e serviços que, em razão da sua natureza, apresentam alguns riscos considerados normais e previsíveis. Nesse caso, é dever do fornecedor, manter aquele resguardo, orientando o consumidor, de forma suficiente, como sua saúde e segurança podem ser assegurados mesmo diante dos riscos indicados, o que o permite fazer uso seguro daquele serviço ou produto.

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Isso porque, se bem informado o consumidor, ele pode compreender os riscos que corre a depender das suas capacidades, bem como pode optar por se proteger e não contratar aquele produto ou serviço. No caso de haver riscos em potencial, essa informação fica ainda mais necessária:

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Importante esclarecer que, apesar de se compreender que há situações de risco à saúde e segurança considerados normais e previsíveis, há limites nessa ponderação. Produtos e serviços considerados de alto grau de nocividade ou periculosidade não podem ser colocados no mercado de consumo, como determina o Art. 10 do CDC:

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.
§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

Letra d.

014. (FGV/TJ-BA/JUIZ LEIGO/2023) Igor comprou uma geladeira da marca FrioMais. Depois de seis meses de uso, um defeito em uma das peças internas eclodiu, fazendo com que o eletrodoméstico parasse de funcionar.

Nesse caso, é correto afirmar que:

a) já se implementou a decadência do direito de reclamar pelo vício do produto, que, em se tratando de bem durável, é de noventa dias, contados do dia em que o produto foi entregue, conforme Art. 26 do CDC.

b) não é caso de decadência, mas, em se tratando de fato do serviço, de prescrição quinquenal na forma do Art. 27 do CDC.

c) nesse caso, a fabricante dispõe do prazo de trinta dias para providenciar o conserto, findo o qual se abre ao consumidor a escolha entre as seguintes alternativas: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e (iii) o abatimento proporcional do preço.

d) nesse caso, Igor poderá exigir imediatamente uma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e (iii) o abatimento proporcional do preço.

e) nesse caso, embora Igor não precise aguardar trinta dias para tentativa de resolução do problema, só poderá solicitar a imediata substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.



a) Errada. Como vimos, o prazo para reclamar inicia quando evidenciado o vício, não tendo ocorrido a decadência no caso, segundo as informações fornecidas. Vide comentários da afirmativa “d”.

b) Errada. No caso temos vício do produto, que enseja a decadência, e não fato do produto, que é discutida a prescrição. A decadência alcança o direito de reclamar ante o fornecedor, impondo uma sujeição ao fornecedor, enquanto a prescrição atinge a pretensão de deduzir em juízo a reparação pelos danos causados, ou seja, a decadência pressupõe o direito em potencial e a prescrição requer um direito já em exercício pelo consumidor, que tenha sofrido algum obstáculo ensejando a sua violação. No Art. 27, é trabalhada a prescrição da pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço decorre do defeito, que se verifica quando não é oferecida a segurança que se espera, ocorrendo a violação do dever de segurança, ou seja, tem origem em um acidente de consumo, que afeta a incolumidade física ou psíquica do consumidor (veja Art. 12, §1º do CDC).

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Diz-se que a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço se diferencia da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, que ocorre quando há um incidente de consumo, diante da impropriedade ou inadequação, total ou parcial, para o fim a que se destinam, atingindo o patrimônio do consumidor. Não se trata no Art. 27 de reclamação ao fornecedor para devolução de produto com vício, por exemplo. Podemos trabalhar então da seguinte forma: 1) Defeito se refere à insegurança do bem de consumo (Art; 12 a 17 CDC) 2) Vício é a Inadequação aos fins a que se destina (Art. 18 a 20 CDC)

c) Errada. Cuidado, como vimos, o prazo decadencial é de 90 dias, por se tratar de um bem durável. No entanto, o prazo aqui trazido na alternativa não é o da decadência, e sim o da solução do fornecedor.

Em regra, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, no caso de vício no produto, devidamente reclamado pelo consumidor, o prazo para o fornecedor atender à reclamação do consumidor é de 30 dias. Passado o prazo sem ser resolvido o problema, é permitido que o consumidor escolha uma das opções indicadas no Art. 18.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
- II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
- III – o abatimento proporcional do preço.

A Ministra Nancy Andrighi esclarece que o prazo máximo de 30 dias para saneamento do vício do produto, previsto no artigo 18 do CDC, deve ser contado “desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão”, ou seja, tendo o consumidor reclamado no prazo decadencial, e o fornecedor, ultrapassado o prazo de 30 dias para solucionar de forma efetiva, qualquer opção pode ser escolhida pelo consumidor. A maioria das questões param por aí, e o mais importante é ter em mente que as alternativas acima são de livre escolha do consumidor, não podendo o fornecedor estabelecer como se dará a solução, pois passado o prazo que tinha para corrigir o seu

erro. Perde, portanto, o fornecedor, o direito de sanar o vício, fazendo nascer o direito à tríplice escolha do consumidor. Além disso, independente da solução dada, ainda pode o consumidor fazer jus a indenização por danos morais, a depender do transtorno sofrido. Ocorre que, por se tratar de uma geladeira, essa oportunidade do fornecedor muda. Trata-se de produto essencial, sendo, provavelmente, a única geladeira da sua casa, capaz de refrigerar os alimentos da sua família. Nesse caso, a questão cobrou o conhecimento do §3º do dispositivo estudado:

Art. 18, § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Segundo os professores Cláudia Lima Marques, Leonardo Roscoe Bessa e o Ministro Herman Benjamin:

O bem essencial é aquele que possui importância para as atividades cotidianas do consumidor ou que foi comprado para um evento específico que irá ocorrer em breve [...] Em síntese, a análise da essencialidade do produto deve se pautar nas necessidades concretas do consumidor (BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. **Manual de Direito do Consumidor**. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 238.)

Nas palavras do professor Leonardo Medeiros Garcia:

Por produto essencial entende-se aquele produto que, devido a importância e necessidade para a sua vida, o consumidor tem a justa expectativa de sua pronta utilização (ou seja, não pode esperar para ser consertado). É o caso de eletrodomésticos, como geladeiras e fogão; aparelho celular; carro para o taxista; vestido de noiva em que o casamento se dará em um prazo inferior a 30 dias, etc. (GARCIA, Leonardo de Medeiros. **Código de Defesa do Consumidor Comentado: Artigo por Artigo**. 14.ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2019. p. 238.)

É por isso que a questão já permite que de imediato o consumidor faça a opção do §1º do Art. 18.

d) Certa. Como vimos acima, por se tratar de um bem essencial, o consumidor pode exigir imediatamente uma das opções do §1º do Art. 18 do CDC. Nesse caso, é correto afirmar que: A questão cobra conhecimento sobre decadência, especificamente em razão de vício oculto. Trata-se do disposto no §3º do Art. 26 do CDC. Note que se trata de um bem durável (geladeira), razão pela qual o prazo decadencial é de 90 dias:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;
II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

(...) § 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Ainda, vício oculto é aquele que não oferece uma fácil constatação, sobretudo levando em consideração a hipossuficiência técnica do consumidor, podendo ser apenas um vício em potencial, que venha a se manifestar posteriormente.

Mesmo que seus efeitos sejam de alguma forma perceptíveis, é necessário que a causa, os nexos causais sejam facilmente identificados. Nesse caso, o prazo decadencial se inicia quando da evidenciação do defeito. Uma dica: Quando a questão mencionar o termo “caduca”, está se referindo ao prazo decadencial.

e) Errada. Igor pode optar por qualquer uma das soluções do §1º do Art. 18 do CDC.

Letra d.

015. (DRH DPE-SP/DPE-SP/PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO/ESTAGIÁRIO/2023) Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente:

- a) o abatimento de até 30% do preço;
- b) complementação do peso ou medida;
- c) a substituição do produto por outro à sua livre escolha;
- d) a restituição imediata da exata quantia paga.



Para a resolução da presente questão é imperioso o conhecimento do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- I – o abatimento proporcional do preço; (letra A)
- II – complementação do peso ou medida; (letra B)
- III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; (letra C)
- IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. (letra D)

Dessa forma, observa-se que apenas a letra B possui exata correspondência com o CDC.

Letra b.

016. (FGV/TRF 1ª REGIÃO/XVII/JUIZ FEDERAL 2023) Em relação a serviços públicos, o Código de Defesa do Consumidor é:

- a) sempre inaplicável, considerando que a relação de consumo se desenvolve no âmbito de uma atividade lucrativa, escopo distinto dos serviços que são prestados pelo poder público.
- b) sempre aplicável, considerando que nele consta expressa previsão de que o fornecedor poderá ser pessoa jurídica de direito privado ou público.
- c) aplicável, considerando a expressa previsão de que o fornecedor pode ser pessoa jurídica de direito privado ou público, quando se tratar de serviços públicos *uti singuli* remunerados por tarifa, como, por exemplo, o serviço postal.
- d) aplicável, a despeito de inexistir expressa previsão de que o fornecedor pode ser pessoa jurídica de direito privado ou público, quando se tratar de serviços públicos *uti universi* remunerados por tarifa, como, por exemplo, o serviço da Caixa Econômica Federal.
- e) aplicável, considerando a expressa previsão de que o fornecedor pode ser pessoa jurídica de direito privado ou público, quando se tratar de serviços públicos *uti universi* remunerados por tarifa, como, por exemplo, o serviço de hospital privado conveniado ao SUS.



A questão cobra conhecimento estabelecido no Art. 22 do CDC, que traz expressamente a previsão de aplicação do direito do consumidor nos serviços públicos. Vejamos:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ocorre que não se trata de toda e qualquer prestação de serviço público, dado que se divide em *uti singuli* e *uti universi*:

Os serviços *uti universi* são aqueles fornecidos pelo Poder Público de forma indeterminada, sem identificar os destinatários e são financiados por impostos (taxas), sem liberdade de escolha do contribuinte. É o caso da segurança pública, saúde, entre outros.

Os serviços *uti singuli* são prestados a destinatários determináveis, sendo possível identificar o quantum utilizado por cada um de forma individual. É o caso do serviço de energia, água, telefonia etc., remunerados por tarifa (preço público).

Apenas os serviços tipicamente estatais, com natureza *uti universi* não estariam sujeitos à regulação do CDC. É o posicionamento preponderante no STJ e STF.

Temos também a expressa previsão no Art. 6º:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

A prestação a que se refere o inciso é a de serviços públicos *uti singuli*, que são aqueles oferecidos no mercado de consumo mediante pagamento direto por tarifa (preço público) pelo consumidores a título do produto efetivamente consumido, sendo possível identificar o quantum utilizado por cada um de forma individual, como é o caso do serviço de energia, telefonia, etc.

Trata-se de decorrência direta do Princípio da Defesa do Consumidor pelo Estado, e nesse sentido também, toda empresa, pública ou privada, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, que forneça serviços públicos por contratação com a Administração Pública numa relação de consumo estão sujeitas às regras do CD.

Letra c.

017. (CRS/PM-MG/CADETE/CFO/OFICIAL/2023) Em relação à Lei n. 8.078, de 11/09/1990 – Dispõe sobre a proteção do consumidor, marque a alternativa CORRETA.

- a) O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.
- b) Não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o fornecedor substituir o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou restituir da quantia paga, abatendo-se do valor o período de uso pelo consumidor.
- c) São impróprios para o consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, permitindo-se o comércio somente até 02 (dois) dias após o vencimento.
- d) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.



- a) Certa. Nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
- II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- III – o abatimento proporcional do preço.

b) Errada. Caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá exigir alternativamente e à sua escolha, uma das três opções previstas no §1º, do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 18 § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
- II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- III – o abatimento proporcional do preço.

c) Errada. Em desacordo com o CDC.

Art. 18 § 6º São impróprios ao uso e consumo:

- I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
- II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
- III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

d) Errada. Segundo dispõe o CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, independe da constatação de culpa; além disso, a ignorância acerca da inadequação dos produtos e serviços não o exime de reparar os danos causados ao consumidor. Nesse passo, é irrelevante a boa ou má-fé do fornecedor para caracterização da responsabilidade. “Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. “

Letra a.

018. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/ADMINISTRAÇÃO/2023) De acordo com as disposições da Lei n. 8.078/1990, julgue o item. O desconhecimento do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e dos serviços exime-o de qualquer responsabilidade.



Segundo dispõe o CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, independe da constatação de culpa; além disso, a ignorância acerca da inadequação dos produtos e serviços não o exime de reparar os danos causados ao consumidor. Nesse passo, é irrelevante a boa ou

má-fé do fornecedor para caracterização da responsabilidade. Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Errado.

019. (IESES/TJ-TO/NOTÁRIO E REGISTRADOR/REMOÇÃO/2022) Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – O abatimento proporcional do preço.

II – A substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios.

III – Complementação do peso ou medida.

IV – A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

A sequência correta é:

- a) Apenas a assertiva II está incorreta.
- b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.



A questão cobra conhecimento dos Art. 18 e 19 do CDC, que trabalham a responsabilidade dos fornecedores por vício do produto.

SEÇÃO III**Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço**

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.

Veja que o Art. 19 trabalha especificamente o vício de quantidade, como trazido pela questão:

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – o abatimento proporcional do preço;

II – complementação do peso ou medida;

III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Letra d.

020. (FGV/TJ-MG/JUIZ ESTADUAL/2022) Indústrias do Morro S/A fabrica veículos de tração humana (carrinhos de mão) e, no manual de instruções, deixou de inserir o limite máximo de peso que pode ser transportado com segurança. Renato, pedreiro e fisicamente muito forte, comprou o produto e estava transportando grande volume de pedras para edificar um muro. Durante o trajeto, o carrinho não suportou a carga e teve o eixo da roda partido. Em consequência, a carga caiu sobre o pé de Renato, fraturando vários ossos. Proposta ação de indenização contra a fornecedora, ela contestou a ação e alegou que não havia necessidade da informação porque qualquer pessoa com o mínimo de bom senso tem noção de limite de peso que pode ser transportado.

A alegação da fornecedora

a) revela falta de seriedade ao deixar de informar a resistência do material empregado na fabricação do produto.

- b) deve ser rejeitada, porque deixou de ser atendido o direito à informação completa acerca da resistência do material empregado na fabricação do produto.
- c) revela má-fé por parte da fornecedora, porque o usuário não tem conhecimento técnico quanto à resistência do material empregado na fabricação do produto.
- d) pode ser acolhida, porque o consumidor deve ter conhecimento técnico mínimo acerca da resistência de material empregado na fabricação do produto.



Nos termos do Art. 6º do CDC, que traz um rol exemplificativo de direitos do consumidor, temos o seguinte:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Trata-se de um direito do consumidor e um dever do fornecedor de prestar informações adequadas, a fim de permitir que o cliente tenha maior acessibilidade às características do produto ou serviço, o que lhe garante, antes de decidir o que comprar ou contratar, maior conhecimento das opções no mercado e do que é mais adequado aos seus interesses. Em diversos dispositivos do CDC, além dos que já foram nesta questão colacionados, temos expressamente a obrigação do fornecedor em informar adequadamente os seus clientes, podendo responder por vícios simplesmente pela disparidade das informações.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Além disso, veja que não só temos a violação do direito à informação com vícios do produto, mas também caso de fato do produto, já que não foi oferecida a segurança que legitimamente se esperava do produto, causando danos à integridade física do consumidor.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,

apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – sua apresentação;

II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi colocado em circulação.

Assim sendo, deve ser rejeitada a alegação do fornecedor.

Diria que a questão quer a alternativa mais adequada, pois não seria exatamente errado dizer que houve falta de seriedade, já que poderia ter negligenciado informação essencial para o produto comercializado. Por outro lado, ao meu ver, assumir que houve má-fé não seria razoável, pois não temos elementos suficientes para presumir a intenção de ludibriar. Além disso, sabemos que o consumidor não tem o dever de ter conhecimento técnico mínimo acerca da resistência do produto, ao contrário, temos no Direito do Consumidor a noção da hipossuficiência técnica do consumidor. Deve haver informação suficiente sobre.

Letra b.

021. (CEBRASPE/CESPE/ DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ/2022) João adquiriu um carro novo em uma concessionária em janeiro de 2020. No dia em que retirou da loja o automóvel, ele percebeu que o veículo fazia um ruído quando a embreagem era acionada, o que o levou a retornar à concessionária para verificar se havia algum problema. Ao conversar com os funcionários a respeito disso, foi informado de que o ruído era natural, uma vez que o motor era novo. Oito meses depois, ao retornar à concessionária para realizar a revisão de dez mil quilômetros do veículo, João, mais uma vez, queixou-se desse ruído, porém foi informado na ocasião de que o barulho era normal e de que se tratava de uma característica do modelo do carro adquirido. Uma semana depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais de 60 dias. Em razão dessa situação, João acionou o Poder Judiciário, alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

I – Uma vez viciado o produto, o fornecedor tem 30 dias para sanar o vício; caso não o faça, o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga.

II – Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias se inicia no momento em que fica evidenciado o defeito.

III – Reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor é causa de suspensão do prazo decadencial.

IV – Nessa situação, por se tratar de vício do produto, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante do veículo é solidária.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e IV estão certos.
- c) Apenas os itens II e III estão certos.
- d) Apenas os itens III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.



I – Certa. De fato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, no caso de vício no produto, devidamente reclamado pelo consumidor, e passados 30 dias sem ser resolvido o problema, é permitido que ele escolha uma das opções indicadas no Art. 18:

Art. 18, § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.

A Ministra Nancy Andriighi esclarece que o prazo máximo de 30 dias para saneamento do vício do produto, previsto no artigo 18 do CDC, deve ser contado “desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão”, ou seja, tendo o consumidor reclamado no prazo decadencial, e o fornecedor, ultrapassado o prazo de 30 dias para solucionar de forma efetiva, qualquer opção pode ser escolhida pelo consumidor. O mais importante é ter em mente que as alternativas acima são de livre escolha do consumidor, não podendo o fornecedor estabelecer como se dará a solução, pois passado o prazo que tinha para corrigir o seu erro. Perde, portanto, o fornecedor, o direito de sanar o vício, fazendo nascer o direito à tríplice escolha do consumidor. Importante acrescentar

que independente da solução dada, ainda pode o consumidor fazer jus a indenização por danos morais, a depender do transtorno sofrido.

II – Certa. Trata-se do disposto no §3º do Art. 26 do CDC:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Vício oculto é aquele que não oferece uma fácil constatação, sobretudo levando em consideração a hipossuficiência técnica do consumidor, podendo ser apenas um vício em potencial, que venha a se manifestar posteriormente. Mesmo que seus efeitos sejam de alguma forma perceptíveis, é necessário que a causa, os nexos causais sejam facilmente identificados. Nesse caso, o prazo decadencial se inicia quando da evidenciação do defeito.

JURISPRUDÊNCIA

“9. Além disso, destaque-se que o prazo decadencial de 90 dias para reclamar por vícios ocultos somente se inicia após o término do prazo contratual de garantia, conforme estabelecido no art. 26, § 3º, CDC. No caso, a ciência do vício somente se deu em 25/1/19, logo resta caracterizada a responsabilidade da ré/recorrida pela reparação do prejuízo suportado pelo autor/recorrente. 10. Ademais, o presente caso é hipótese de vício oculto existente em produto durável. 11. Desse modo, ainda que a garantia contratual (90 dias) tenha encerrado no dia 4/3/19, a manifestação de vício oculto (fundição do motor) 17 dias após o término da garantia, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza quebra da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do veículo fosse razoavelmente duradoura, mesmo possuindo alta quilometragem.”

Acórdão 1227387, 07332344820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.

III – Certa. É o que se extrai do Art. 26, §2º:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

§ 2º Obstat a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II – (Vetado).

III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. Em interessante pronunciamento, a ministra Nancy Andrigli (STJ) reconheceu expressamente o direito do consumidor fazer reclamação verbal e com isso obstaculizar o decurso do prazo decadencial.

Extrai-se do voto:

JURISPRUDÊNCIA

“(…) 4. É causa obstativa da decadência, entretanto, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, nos termos do art. 26, § 2º, II, do CDC. 5. Infere-se do supracitado dispositivo legal que a lei não preestabelece uma forma para a realização da reclamação, exigindo apenas comprovação de que o fornecedor tomou ciência inequívoca quanto ao propósito do consumidor de reclamar pelos vícios do produto ou serviço. 6. A despeito de não haver forma prevista em lei para dar-se tal reclamação, é certo que, para que uma maior segurança do consumidor, o ideal é que a reclamação seja feita por escrito e entregue ao fornecedor por intermédio, por exemplo, do serviço de correios com aviso de recebimento, do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, protocolando uma cópia no próprio estabelecimento do fornecedor. (...) 8. Com efeito, a reclamação obstativa da decadência, prevista no art. 26, § 2º, I, do CDC, pode ser feita documentalmente – por meio físico ou eletrônico – ou mesmo verbalmente – pessoalmente ou por telefone – e, conseqüentemente, a sua comprovação pode dar-se por todos os meios admitidos em direito”. (Recurso Especial 1.442.597 – DF, Relatora Ministra Nancy Andrigli, v. u., julg. 24-10-2017 (CJe: 30/10/2017)).

IV – Certa. Logo no início do Código de Defesa do Consumidor se determina a responsabilidade solidária dos autores que colaborarem para cometer os danos previstos na norma de consumo.

Art. 7º, Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Especificamente com relação aos vícios do produto, temos de forma expressa a responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

São inúmeros os dispositivos no CDC que determinam a responsabilidade solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor, o importador etc., independente de culpa (Art. 12, 18, 19, 20, 25, 28 CDC).

No caso, o consumidor tem a prerrogativa de escolher contra quem dirigir sua proteção, podendo ser contra apenas um ou contra todos os sujeitos que forneceram o serviço ou produto.

Nesse sentido, esclarece Rizzatto Nunes:

Dessa maneira, a norma do caput do art. 18 coloca todos os partícipes do ciclo de produção como responsáveis diretos pelo vício, de forma que o consumidor poderá escolher e acionar diretamente qualquer dos envolvidos, exigindo seus direitos (NUNES, Rizzatto. **Curso de direito do Consumidor**, ed. Saraiva. 2005, p.170).

Na hipótese de apenas um dos autores pagar os danos, o Desembargador e Professor Sérgio Cavalieri Filho ensina que é cabível ação de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. É uma consequência natural da solidariedade passiva e da sub-rogação legal que se opera em favor do devedor que paga a dívida dos outros.

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Letra e.

022. (FUNDATEC/IFC/PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/DIREITO/2023) O prazo decadencial para a reclamação de vícios aparente e de fácil constatação em produto durável nas relações de consumo é de:

- a) 7 dias.
- b) 10 dias.
- c) 15 dias.
- d) 30 dias.
- e) 90 dias.



O CDC estabelece que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, no caso de produtos duráveis, caduca em 90 dias.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Letra e.

023. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/NEGÓCIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI/2023) De acordo com o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prazo para o consumidor reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de ____ dias para serviços e produtos não duráveis e de ____ dias para os duráveis.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) 60 – 120
- b) 45 – 100
- c) 20 – 80
- d) 15 – 70
- e) 30 – 90



O CDC estabelece que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, no caso de produtos duráveis e não duráveis, caduca em:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Letra e.

024. (VUNESP/PREF PIRACICABA/PROCURADOR JURÍDICO/2023) Vanessa adquiriu, no dia 20 de março, um sapato de marca renomada para o seu casamento que seria realizado no dia 8 de junho. No momento da compra, Vanessa foi informada de que poderia trocar o sapato no prazo de trinta dias, caso apresentasse algum tipo de defeito. No dia 30 de abril, durante a prova final do vestido, o salto se quebrou. Com muitas pendências para resolver, Vanessa foi até a loja para trocar o sapato somente no dia 2 de junho, mas o vendedor informou que o sapato não poderia ser trocado.

Diante da situação hipotética, é correto afirmar que tem razão

- a) o vendedor, uma vez que, tratando-se de vício oculto, o prazo seria de 30 dias a contar do momento em que ficou evidenciado o defeito, ou seja, até 30 de maio.
- b) o vendedor, uma vez que o prazo para reclamar pelo defeito era até 20 de abril.
- c) Vanessa, uma vez que o prazo para reclamar pelo defeito é de 90 dias a contar da data da compra, ou seja, até 30 de junho.
- d) Vanessa, uma vez que, tratando-se de vício oculto, o prazo seria de 90 dias a contar do momento em que ficou evidenciado o defeito, ou seja, até 30 de julho.
- e) Vanessa, se realizou reclamação perante o fornecedor de produtos e serviços, mesmo que sem comprovação de que o fez, considerando sua hipossuficiência.



No gabarito provisório a banca havia apontado a letra “a”. Diante da interposição de recursos a banca anulou a questão, mas revisou a análise e acabou considerando correta a letra “d”. Vanessa tem razão. Por se tratar de bem durável o prazo decadencial para reclamar dos vícios do produto é de 90 dias (art. 26, II, Lei 8.078/1990). Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, Lei 8.078/1990).

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Bens duráveis são os bens tangíveis que não se extinguem após o seu uso regular. Foram feitos para durar, para serem utilizados várias vezes (Sergio Cavalieri Filho, **Programa de Direito do Consumidor**, 6. ed., Atlas, 2022, p. 99).

Vício oculto é aquele que já estava presente quando da aquisição do produto ou do término do serviço, mas que somente se manifestou algum tempo depois, ou seja, é aquele cuja identificação não se dá com simples exame pelo consumidor (Leonardo de Medeiros Garcia, **Código de Defesa do Consumidor Comentado**: artigo por artigo, 13. ed., Juspodivm, 2024, p. 258).

Letra d.

025. (FURB//PREF SCHROEDER/RELAÇÕES DE CONSUMO/FISCAL/2023) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta:

- a) Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição mesmo após cessar a fabricação ou importação do produto.
- b) Não poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica quando sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- c) Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
- d) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.
- e) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresso.



- a) Errada. Distintamente do afirmado, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, vejamos:

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

- b) Errada. Na realidade, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica quando sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, vejamos:

Art. 28, § 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

- c) Certa. De fato, trata-se da previsão extraída do artigo 26, § 3º do CDC, in verbis:

Art. 26. § 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

- d) Errada. Ao contrário do afirmado, o CDC estabelece que a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade in verbis:

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

- e) Errada. Ao contrário do afirmado, a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor, nos termos do artigo 24 do CDC, a saber:

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Letra c.

026. (FAUEL/PREF CAMBÉ/FISCAL DO PROCON/2023) O Art. 26 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, discorre sobre o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação e relata em seus incisos o respectivo tempo que caducam. Assinale a alternativa que representa o respectivo tempo para caducarem o direito a reclamar.

- a) I – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- b) I – sessenta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – cento e vinte dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- c) I – quinze dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- d) I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- e) I – cento e vinte dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e II – 1 ano, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.



O CDC estabelece que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, no caso de produtos duráveis e não duráveis, caduca em:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Letra d.

027. (CEBRASPE/CESPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2023) Julgue o próximo item, relativos ao direito do consumidor, às garantias, à prescrição, à decadência, à inversão do ônus da prova, à oferta e à desconsideração da personalidade jurídica.

O trabalhador que perceber descontos efetuados em seu contracheque relativos a empréstimo não contratado poderá ajuizar ação de reparação, à qual não se aplicará o prazo decadencial.



Nesse caso, de fato, aplica-se a prescrição, e não a decadência.

A decadência alcança o direito de reclamar ante o fornecedor, impondo uma sujeição ao fornecedor, e os prazos decadenciais são aqueles apresentados no Art. 26 do CDC. Enquanto a prescrição, estabelecida no Art. 27, atinge a pretensão de deduzir em juízo a reparação pelos danos causados, ou seja, a decadência pressupõe o direito em potencial e a prescrição

requer um direito já em exercício pelo consumidor, que tenha sofrido algum obstáculo ensejando a sua violação.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ou seja, no Art. 27, é trabalhada a prescrição da pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço decorre do defeito, que se verifica quando não é oferecida a segurança que se espera, ocorrendo a violação do dever de segurança, ou seja, tem origem em um acidente de consumo, que pode afetar, por exemplo, a incolumidade física ou psíquica do consumidor (veja Art. 12, §1º do CDC), mas também a patrimonial.

Diz-se que a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço se diferencia da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, que ocorre quando há um incidente de consumo, diante da impropriedade ou inadequação, total ou parcial, para o fim a que se destinam, atingindo o patrimônio do consumidor. Não se trata no presente caso de reclamação ao fornecedor para devolução de produto com vício, por exemplo.

No caso de vício de produto ou serviço, temos os seguintes prazos decadenciais para reclamar ao fornecedor:

SEÇÃO IV

Da Decadência e da Prescrição

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Uma dica: o termo “caduca”, está se referindo ao prazo decadencial.

Sobre o tema, temos um precedente semelhante.

Benefício previdenciário. Repetição de indébito. Desconto indevido. Prazo prescricional.

Ao julgar o AgInt no AREsp 1.720.909, a Quarta Turma entendeu que

JURISPRUDÊNCIA

“(…) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do CDC. [...] O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido”.

(AgInt no AREsp n. 1.889.901/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Certo.

028. (VUNESP/PREF ITAPEVI/OUVIDOR/2023) Heródoto adquiriu um produto não-durável, no qual constatou um vício aparente. Cícero, por sua vez, adquiriu um produto durável, o qual apresentou um defeito de fácil constatação. Assim sendo, nessa situação hipotética, considerando o disposto no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que o direito de Heródoto e Cícero reclamarem pelos vícios caduca, respectivamente, em:

- a) sete e dez dias.
- b) dez e quinze dias.
- c) quinze e trinta dias.
- d) trinta e sessenta dias.
- e) trinta e noventa dias



Para a resolução da presente questão é imperioso o conhecimento do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

- I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;
- II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Dessa maneira, tratando-se de produto não durável, hipótese de Heródoto, o prazo será de 30 (trinta) dias. Lado outro, tratando-se de produto durável, hipótese de Cícero, o prazo será de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo supracitado.

Letra e.

029. (SELECON/PREF PRI DO LESTE/JURÍDICO/AUXILIAR/2023) Paula, em agosto de 2023, comprou um secador de cabelo em uma renomada loja no centro de sua cidade. Ao chegar em casa e utilizar o produto, ele soltou faíscas de fogo, colocando em risco a sua segurança. Nesse sentido, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Paula tem o direito de reclamar pelo:

- a) vício do produto, que decai em 30 dias
- b) defeito do produto, que decai em 30 dias
- c) vício do produto, que prescreve em 5 anos
- d) defeito do produto, que prescreve em 5 anos



Observe que o vício ultrapassa o próprio produto, colocando a segurança do consumidor a perigo, caracterizando o defeito do produto. Observe o artigo 12 do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores

por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Posto isto, conclui-se que a consumidora terá uma pretensão condenatória contra o fornecedor, o que atrai a incidência de um prazo prescricional. Nos termos do CDC, este prazo é de cinco anos:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Pelo exposto, tem-se que a assertiva correta é a Letra “d”, eis que Paula tem o direito de reclamar pelo defeito do produto, que prescreve em 5 anos.

Apenas a título informativo. Se o vício do produto se exaurisse nele mesmo, por exemplo, o secador de cabelo não solta ar quente, a hipótese seria de vício do produto, eis que ele não cumpre o que dele se espera. O caso seria do artigo 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Sendo o secador um produto durável, ou seja, que não se exaure no próprio uso, o prazo seria decadencial de 90 dias:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Letra d.

030. (CEBRASPE/CESPE/PGE-RR/PROCURADOR DO ESTADO/2023) Julgue o item seguinte, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Nas relações de consumo, o prazo prescricional relativo à pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto tem início a partir da entrega efetiva do produto.



O Código de Defesa do Consumidor traz regra específica quanto à ação de reparação de danos, estabelecendo o prazo prescricional de 5 anos, a contar do momento em que se tomou conhecimento do dano e de sua autoria (art. 27):

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Errado.

031. (CEBRASPE/CESPE/ DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA/2023) Janaína adquiriu um veículo novo em março de 2021. Ao sair com o automóvel da concessionária, percebeu um ruído no acionamento da embreagem. No mesmo momento, retornou à loja, onde foi informada pelos funcionários que tal barulho era natural, uma vez que o motor era novo. Oito meses depois, já tendo percorrido dez mil quilômetros com o veículo, retornou à concessionária para fazer a revisão e, mais uma vez, queixou-se do mesmo ruído, contudo foi informada de que se tratava de uma característica do modelo adquirido. Cerca de uma semana depois, o veículo parou de funcionar, foi rebocado até a concessionária e lá permaneceu por mais de sessenta dias. Janaína acionou o Poder Judiciário, alegando vício oculto e pleiteando o ressarcimento pelos danos materiais, além de uma indenização por danos morais.

A partir da situação hipotética anterior, julgue os itens seguintes.

I – Uma vez viciado o produto, o fornecedor tem trinta dias para sanar o vício e, caso não o faça, o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga.

II – Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial de noventa dias se inicia no momento em que fica evidenciado o defeito.

III – A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor é causa de suspensão do prazo decadencial.

IV – Por se tratar de vício do produto, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante é solidária.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item IV está certo.
- b) Apenas os itens I e II estão certos.
- c) Apenas os itens II e III estão certos.
- d) Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.



I – Certa. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, no caso de vício no produto, devidamente reclamado pelo consumidor, o prazo para o fornecedor atender à reclamação do consumidor é de 30 dias. Passado o prazo sem ser resolvido o problema, é permitido que o consumidor escolha uma das opções indicadas no Art. 18.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
- II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
- III – o abatimento proporcional do preço.

A Ministra Nancy Andrigli esclarece que o prazo máximo de 30 dias para saneamento do vício do produto, previsto no artigo 18 do CDC, deve ser contado “desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão”, ou seja, tendo o consumidor reclamado no prazo decadencial, e o fornecedor, ultrapassado o prazo de 30 dias para solucionar de forma efetiva, qualquer opção pode ser escolhida pelo consumidor. O mais importante é ter em mente que as alternativas acima são de livre escolha do consumidor, não podendo o fornecedor estabelecer como se dará a solução, pois passado o prazo que tinha para corrigir o seu erro. Perde, portanto, o fornecedor, o direito de sanar o vício, fazendo nascer o direito à tríplice escolha do consumidor. Além disso, independente da solução dada, ainda pode o consumidor fazer jus a indenização por danos morais, a depender do transtorno sofrido.

II – Certa. Trata-se do disposto no §3º do Art. 26 do CDC. Note que se trata de um bem durável (veículo), razão pela qual o prazo decadencial, de fato é de 90 dias:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

- I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;
- II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

(...) § 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Vício oculto é aquele que não oferece uma fácil constatação, sobretudo levando em consideração a hipossuficiência técnica do consumidor, podendo ser apenas um vício em potencial, que venha a se manifestar posteriormente. Mesmo que seus efeitos sejam de alguma forma perceptíveis, é necessário que a causa, o nexo causal sejam facilmente identificados. Nesse caso, o prazo decadencial se inicia quando da evidenciação do defeito. E a maioria das questões objetivas de concurso se limitam a cobrar isso.

III – Certa. O dispositivo em estudo traz que a hipótese é causa que obsta, ou seja, de suspensão da decadência:

Art. 26, § 2º Obstat a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II – (Vetado).

III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

Aqui faço a observação que, de fato, a regra geral é que os prazos decadenciais não se suspendem ou se interrompem, de modo que, iniciado, não se obsta seu prosseguimento, nos termos do Art. 207 do Código Civil. Mas não só o próprio CC traz algumas exceções, em especial estando expresso “salvo disposição legal em contrário” como deve se ter em mente que o CDC é lei especializada, e se dispõe de outra forma, deve ser a regra aplicada.

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

IV – Certa. De fato, no caput do Art. 18 sequer se enumera os fornecedores responsáveis, como faz o Art. 12. Especificamente com relação aos vícios do produto, temos de forma expressa a responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Nesse sentido, esclarece Rizzatto Nunes:

Dessa maneira, a norma do caput do art. 18 coloca todos os partícipes do ciclo de produção como responsáveis diretos pelo vício, de forma que o consumidor poderá escolher e acionar diretamente qualquer dos envolvidos, exigindo seus direitos (NUNES, Rizzatto. **Curso de direito do Consumidor**, ed. Saraiva. 2005, p.170)

Letra e.

032. (CEBRASPE/CESPE/TELEBRÁS/ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES/ANALISTA SUPERIOR/COMERCIAL/2022) Acerca de direito do consumidor, julgue os itens a seguir.

Prescreve em trinta dias a pretensão à reparação pelos danos causados por fato de produto durável, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.



Essa questão tem vários erros. No caso de vício de produto ou serviço durável o prazo decadencial para reclamar ao fornecedor é de 90 dias. E note que aqui tratamos de vício do produto, e não fato do produto, como disse o enunciado:

SEÇÃO IV

Da Decadência e da Prescrição

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Note que no Art. 26 do CDC se apresentam os prazos decadenciais para que o consumidor reclame ao fornecedor sobre um vício no produto ou serviço inadequado ao consumo e que de forma generalizada atinge a sua incolumidade econômica.

No Art. 27, já é trabalhada a prescrição da pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, que atingem de uma forma mais genérica a incolumidade física (saúde e segurança) do consumidor, ainda que não seja necessário que seja física no sentido estrito, podendo ser psicológica e também econômica, como é o caso de perdas e danos, mas veja que nesse caso ultrapassa o produto em si. Essa é a ideia. Não se trata de reclamação ao fornecedor para devolução de produto com vício.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, veja que, nos termos do §1º, o início do prazo não é o conhecimento do dano e sua autoria, mas sim a entrega efetiva do produto. É no caso de vício oculto que temos uma pequena mudança nessa contagem de prazo:

Art. 26. § 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Vício oculto é aquele que não oferece uma fácil constatação, sobretudo levando em consideração a hipossuficiência técnica do consumidor, podendo ser apenas um vício em potencial, que venha a se manifestar posteriormente. Mesmo que seus efeitos sejam de alguma forma perceptíveis, é necessário que a causa, o nexo causal sejam facilmente identificados. Nesse caso, o prazo decadencial se inicia quando da evidenciação do defeito. E a maioria das questões objetivas de concurso se limitam a cobrar isso.

Errado.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Fabricio Bolzan de. **Direito do consumidor esquematizado**. Coleção esquematizado. Coordenador Pedro Lenza. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 920 p
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Brasília: Senado Federal, 1990.
- CAVALCANTE, Márcio André Lopes; DUQUE, Felipe; AUGUSTO, Filippe; TORRANO, Marco. **Revisão de véspera para o concurso de defensor público do Paraná**. Dizer o Direito, 2024.
- GOMES, Nathália Stivalle. **Direito do Consumidor na medida certa**. 6. ed. Editora Juspodivm, 2023.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Esquematizado**. 11. Ed. Editora Saraiva, 2021.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

